課程名稱：行政法06

00:00:09 - 00:00:11
好，請大家翻開到230頁喔

00:00:11 - 00:00:12
這個麥克風可以嗎

00:00:12 - 00:00:13
聲音OK喔

00:00:13 - 00:00:13
好

00:00:14 - 00:00:18
簡單複習一下之前教的，然後我們再帶到今天新的進度

00:00:19 - 00:00:21
行政法一開始的時候非常抽象

00:00:21 - 00:00:26
那是因為它前面涵蓋了，囊括了很多後面東西的最大公因數

00:00:27 - 00:00:29
後面會碰到一樣共同類似的問題

00:00:29 - 00:00:34
所以行政法的定義或教科書或什麼的，通通會習慣，通常會習慣把它放到最前面

00:00:35 - 00:00:35
所以

00:00:35 - 00:00:38
簡單用30秒複習一下之前所學的，很快

00:00:39 - 00:00:42
前面提到行政，它碰到很多的法源

00:00:43 - 00:00:49
然後呢，接著呢，我們去討論，行政要受到法律的約束，這個依法行政的部分

00:00:49 - 00:00:52
然後再來我們也談到說行政有它的自主空間

00:00:52 - 00:00:59
因為它不可能，我們不可能針對行政機關的所有的行為去設計各種既存的法律來控制它

00:00:59 - 00:01:08
你能夠控制一個行政機關在開單的時候,他有一個具體的交通條例告訴你說,在臺北車站,臺北車站尖峰時刻你要開什麼單嗎,不可能嘛

00:01:08 - 00:01:10
所以你會給他一個自主空間

00:01:11 - 00:01:13
那表現在法律效果的選擇

00:01:13 - 00:01:19
還有事實是否要該當與含色在某個特定的要件

00:01:19 - 00:01:20
所以

00:01:20 - 00:01:20
這都是他的自主空間

00:01:21 - 00:01:24
而表現在這個自主空間，我們上次提到尾巴的部分

00:01:25 - 00:01:26
就是在課程的後面

00:01:26 - 00:01:29
提到效果的裁量

00:01:29 - 00:01:32
然後還有含色與否的判斷餘地

00:01:32 - 00:01:33
那

00:01:33 - 00:01:37
這些東西都會是食物上它變成是焦點的部分

00:01:37 - 00:01:42
因為一旦一個含涉，它落入到行政機關的判斷餘地，那麼法院基本上就要尊重他

00:01:42 - 00:01:45
那這個時候勝敗，這個表現在哪邊就很清楚了

00:01:45 - 00:01:47
行政機關享有判斷餘地

00:01:47 - 00:01:49
他這邊的含義就是取得了尊重

00:01:49 - 00:01:51
那取得了尊重的話,其他人都碰不到他,是他的精神的部分

00:01:52 - 00:01:55
那如果一旦這個落入到裁量的空間

00:01:55 - 00:01:59
基本上還是尊重行政機關,除非這個裁量有踩到我們上次講的裁量瑕疵

00:01:59 - 00:01:59
好

00:01:59 - 00:02:00
所以

00:02:00 - 00:02:00
就縱觀黑白上的三種顏色，就是你迄今為止能夠學到的東西。

00:02:04 - 00:02:05
第一個就是行政，

00:02:05 - 00:02:07
它會碰到很多法源的拘束，

00:02:07 - 00:02:08
成文啊，不成文啊，

00:02:08 - 00:02:10
所以這就是行政法很忌諱的地方，

00:02:10 - 00:02:12
因為它的法源實在太多了，

00:02:12 - 00:02:14
上至憲法，下至行政規則，

00:02:14 - 00:02:16
全部都會是我們要去遵守的東西。

00:02:16 - 00:02:21
再來第二個就是說黃色，依法行政的部分，雖然它很抽象，但它依舊是考試的範圍，因為我們會去考說行政它有沒有確實按照法律保留

00:02:25 - 00:02:29
這個東西去考，層級化的法律保留，是否每一個都去遵守。

00:02:30 - 00:02:37
最後紅色的部分,它會去考你說裁量的一些裁量瑕疵,還有判斷餘地是否存在,這個都是24年國考考題考過的。

00:02:37 - 00:02:43
好,那今天呢,循著裁量跟判斷餘地的尾巴呢,我要先預告一下等下教的。

00:02:44 - 00:02:48
讓我們學完這個,應該說在我們之前學完了行政跟法律的互動之後。

00:02:49 - 00:02:51
請問大家一個小問題,填充題。

00:02:52 - 00:02:57
我們學完了行政及其跟法律的關係之後,到底對我們下一步的學習有什麼事宜,很簡單呢。

00:02:58 - 00:03:03
我們學了行政要去對應到哪些法，而且要依法行政，而且要尊重他的自主。

00:03:03 - 00:03:05
不外乎就是產生四個字：

00:03:06 - 00:03:07
法律關係。

00:03:07 - 00:03:10
所以在學習的下一動，我們就要來學習法律關係。

00:03:10 - 00:03:11
那什麼是法律關係？

00:03:12 - 00:03:15
先講結論，就是在民總就有學過類似的一個代換。

00:03:15 - 00:03:18
法律關係，它指的就是某種權利或某種義務。

00:03:18 - 00:03:21
所以我們之所以去觀察行政要如何遵守法律，就是希望他在特定事實能夠產生對的法律關係。

00:03:25 - 00:03:27
所以啊，這邊為什麼是一個最大公因數？

00:03:28 - 00:03:33
因為我們在後面學處分，我們在後面學契約，一樣都會成立很多具體的法律關係。

00:03:33 - 00:03:37
所以我們就會把各種法律關係抽象化放到最前面，去學兩種東西。

00:03:38 - 00:03:42
什麼是人民的權利，或者是什麼是人民的義務。

00:03:42 - 00:03:44
然後呢，先講考點喔。

00:03:44 - 00:03:45
24的考點喔。

00:03:46 - 00:03:53
我們就會在具體個案實例體裡面去測驗你說某甲在個案當中，他有沒有去請求機關去做某個事情的公權力。

00:03:53 - 00:03:55
那你就要學會它的區別標準。

00:03:56 - 00:03:59
如果你不會標準的話，這題你就是愣住了。

00:04:00 - 00:04:01
再來呢，在國考裡面，雖然釋律沒有考過，但是公務員考試考過，他就考你說，這個某甲的義務啊，

00:04:08 - 00:04:13
是否可以在合乎某種要件的情況之下去讓某乙來繼受。

00:04:13 - 00:04:15
所以我們這邊考的東西就是繼受的標準。

00:04:16 - 00:04:17
義務是什麼不是重點，

00:04:17 - 00:04:18
因為義務有千百萬種，

00:04:18 - 00:04:21
只要有法律，只要有行政機關，它就可以套，

00:04:21 - 00:04:25
所以人民可能有千百萬種你背不完的行政法上的義務，

00:04:25 - 00:04:28
但是這些義務如何在具體個案當中產生繼受？

00:04:29 - 00:04:31
從假跑到乙身上，

00:04:31 - 00:04:33
這個是國家考試會考的第二個東西，

00:04:33 - 00:04:33
所以呢，

00:04:34 - 00:04:35
等一下這邊，

00:04:36 - 00:04:38
裁量跟判斷餘地，我們會收尾。

00:04:39 - 00:04:41
收尾之後呢，就會進入到下個章節法律關係。

00:04:42 - 00:04:47
而法律關係最重要的重點有兩個，第一個就是你會不會判斷在個案中某甲有沒有公權力，

00:04:48 - 00:04:49
標準你一定要學起來。

00:04:50 - 00:04:50
喔，

00:04:50 - 00:04:55
那法律關係的講解裡面呢，會講一些枝枝節節選擇題等級的考點。

00:04:55 - 00:04:57
所以這邊會比較簡略的講過去，

00:04:57 - 00:04:59
因為這邊很簡單，看講義也能夠懂。

00:05:00 - 00:05:02
好，那我不想要大家只看講義，

00:05:02 - 00:05:03
所以會約略提一下。

00:05:03 - 00:05:04
所以這邊很枝枝節節，

00:05:04 - 00:05:05
大概講一下之後，

00:05:06 - 00:05:09
申論的重點在這邊，如何學會判斷權力的標準，

00:05:09 - 00:05:11
這邊一定要把它好好地學起來，

00:05:11 - 00:05:13
再來第二個部分就是法律關係的另一塊義務，

00:05:13 - 00:05:17
義務什麼時候在題目中發生假跑到乙身上的繼受。

00:05:17 - 00:05:17
標準又是什麼？

00:05:17 - 00:05:19
這是今天後半部的焦點。

00:05:19 - 00:05:21
前半部應該是這個，後半部是這個。

00:05:21 - 00:05:21
好。

00:05:22 - 00:05:24
所以接下來就讓我們收尾裁量跟判斷餘地。

00:05:27 - 00:05:30
裁量跟判斷餘地既然這個強調是效果的選擇，

00:05:31 - 00:05:33
那判斷餘地既然強調的是含攝的部分。

00:05:34 - 00:05:34
好，

00:05:34 - 00:05:36
所以在傳統的學說之下，

00:05:37 - 00:05:38
我們就會這樣子來區別。

00:05:38 - 00:05:40
裁量跟判斷餘地的概念。

00:05:41 - 00:05:44
裁量它是表現在我們的效果。

00:05:45 - 00:05:47
所以它的棲息地就好像候鳥是什麼的，

00:05:47 - 00:05:49
它的棲息地就是表現在

00:05:49 - 00:05:51
這個法律要件的效果。

00:05:52 - 00:05:56
那麼我們的判斷依據呢，就是表現在它含攝的部分。

00:05:56 - 00:05:58
我為什麼要處心積慮講這個呢？

00:05:58 - 00:06:00
因為接下來的章節裡，

00:06:00 - 00:06:01
請回到230頁。

00:06:02 - 00:06:08
230頁這邊就會有一個學術味很重的傳統申論題，會被多分的那種考點。

00:06:08 - 00:06:15
所以呢，如果你的考試不是思慮，是那種比方說三等的公務員或四等的公務員，他如果要考申論題，大概有百分之講太多了，應該是十分之一吧。

00:06:15 - 00:06:24
十分之一的機會考這種很純的申論題，所以你看標題。

00:06:25 - 00:06:27
裁量跟判斷有沒有區分的必要？

00:06:27 - 00:06:30
有，因為你看肯定說就是傳統的說法。

00:06:30 - 00:06:35
你看錶格，裁量存在層次，它表現在法條效果的選擇。

00:06:35 - 00:06:38
那判斷力呢，就是表現在構成要件的涵攝。

00:06:38 - 00:06:39
那兩個有什麼差別呢？

00:06:39 - 00:06:43
請看第三個點，就是在左排的第三格，法院審查空間。

00:06:44 - 00:06:46
這個時候我們會去審查他的裁量瑕疵。

00:06:46 - 00:06:52
那另外一方面，如果有判斷力，我們會尊重，但是還是要注意到涵攝之外的事實認定。

00:06:52 - 00:06:53
好，大家還記得什麼叫之外嗎？

00:06:54 - 00:06:59
因為如果你是法官，你本來就要去審查行政機關的三段論證。

00:07:00 - 00:07:04
所以呢，你大前提本來就會審，涵攝你本來也會審。

00:07:04 - 00:07:04
事實你也會審。

00:07:04 - 00:07:07
這邊我們只因為判斷力而忽略到哪一個？

00:07:08 - 00:07:11
因為判斷力而忽略掉第一行後面的涵射。

00:07:11 - 00:07:15
所以涵射外的事實認定，決定程序跟法律，你還是要檢查錯誤。

00:07:16 - 00:07:18
那請記得一個填充題。

00:07:18 - 00:07:23
如果說是有判斷餘地，那除此之外的瑕疵，我們又稱之為什麼瑕疵？

00:07:23 - 00:07:25
判斷瑕疵，OK。

00:07:25 - 00:07:30
所以簡單講，在判斷力的前提下，你還是要審查所有的判斷瑕疵。

00:07:31 - 00:07:35
這樣才不枉你拿人民的納稅錢，作為一個好的行政法院法官。

00:07:35 - 00:07:36
好。

00:07:36 - 00:07:37
那請接著看黑板哦。

00:07:38 - 00:07:40
那麼就有一些這個不同的說法。

00:07:41 - 00:07:44
去挑戰這樣的一個傳統二分法。

00:07:44 - 00:07:48
就是裁量它是在效果，判斷一定就是在涵攝的部分。

00:07:48 - 00:07:51
有不同的說法去挑戰這樣的見解。

00:07:51 - 00:07:52
那為什麼要挑戰？

00:07:53 - 00:07:55
主要是因為這些不同見解他們發現說，

00:07:55 - 00:07:56
你

00:07:56 - 00:07:59
你說表現在效果一定是裁量,表現在判

00:08:00 - 00:08:01
各位第一一定是含射，那他就舉了一個例子

00:08:03 - 00:08:05
來打破這樣的一個說法，那這個例子呢，我們來看講義

00:08:06 - 00:08:08
請看231頁

00:08:08 - 00:08:11
231頁請看一下括號二第一段

00:08:11 - 00:08:15
本說認為兩個部分都是機關對於法律構造的認知

00:08:15 - 00:08:18
那為什麼要因為位置不同認為它是不同屬性呢

00:08:18 - 00:08:20
他同樣都是一種認知，你幹嘛分那麼細

00:08:21 - 00:08:22
大家都中國人，分那麼細幹嘛

00:08:22 - 00:08:23
所以你看第三段

00:08:24 - 00:08:26
用以下例子可以區分這樣的人為的假設

00:08:27 - 00:08:30
如果法條規定民族健康受危害，得命接種疫苗

00:08:30 - 00:08:33
此時打疫苗的手段就是行政裁量

00:08:33 - 00:08:36
所以請把第二行前面的得把它圈起來

00:08:36 - 00:08:40
所以這邊疫苗與否就是表現在裁量上面對不對

00:08:40 - 00:08:41
因為得嘛

00:08:41 - 00:08:49
可是往下念,反之如果規定民族健康受危害時且疫苗渴望有效,行政機關應命接種之

00:08:49 - 00:08:52
所以這時候決定空間又往以往判斷一地

00:08:52 - 00:08:53
所以聰明的各位應該可以發現

00:08:54 - 00:08:57
這兩個虛擬的法條，這並不存在

00:08:57 - 00:09:02
這兩個這樣虛擬的法條都是讓機關有一個判斷的空間

00:09:02 - 00:09:03
不管這個名字是什麼

00:09:04 - 00:09:10
可是一下子在效果，你就要叫他裁量，一下子在這個涵攝的部分，你就叫他判斷一地

00:09:10 - 00:09:11
這樣子有道理嗎

00:09:11 - 00:09:14
那你剛才聽到的這說認為沒道理

00:09:14 - 00:09:15
所以你看一下黑板

00:09:16 - 00:09:18
這個不同的說法就認為

00:09:18 - 00:09:26
我們強行把一種機關的判斷空間在效果把它命名為裁量,在含射把它命名為判斷一地

00:09:26 - 00:09:27
就是把一件同樣的事情

00:09:28 - 00:09:30
按照不同的位置區分

00:09:30 - 00:09:32
的名字，那只是疊床架屋

00:09:32 - 00:09:33
他認為沒有必要

00:09:33 - 00:09:35
所以呢，請看一下你的第二段

00:09:37 - 00:09:38
第二段，我是說剛才那一段

00:09:38 - 00:09:41
剛才那一段的第四行破號那邊

00:09:41 - 00:09:45
所以這時候就認為同樣是認知，為何位置不同名稱就不同

00:09:45 - 00:09:49
學說認為行政裁量跟判斷餘地之間沒有區別的必要

00:09:49 - 00:09:56
所以我們簡單的把這個被多分的這個考古題呢，我們在231頁，這樣的部分呢，給他介紹完畢

00:09:56 - 00:09:59
所以我們這邊就以考試上跟你做個結論

00:09:59 - 00:10:00
記住啊

00:10:00 - 00:10:00
我們這裡是補習班，不是圈圈大學，所以這邊只給你一個考試上的結論。

00:10:05 - 00:10:07
所以再複習一次這邊的命題。

00:10:07 - 00:10:13
這邊的命題是，請問裁量跟判斷餘地，有沒有因為它的位置的不同而有區分的必要。

00:10:13 - 00:10:15
就是說認為有，就是認為沒有。

00:10:16 - 00:10:20
所以這時候呢,你的小節呢,請直接看講義231頁,來。

00:10:21 - 00:10:24
這邊的時候呢,請看一下,你的第三行出體字。

00:10:25 - 00:10:30
這邊的小節,是元影志成明老師的教科書,他就開始出來主持公道。

00:10:30 - 00:10:31
不過是大前輩。

00:10:31 - 00:10:38
他說,其實重點就在於呢,行政跟司法之間的決定權劃分,以及人民的權利是否能夠充分保障。

00:10:38 - 00:10:42
所以我們應該真正關心的是法院在事後審查是否能充分審理。

00:10:42 - 00:10:43
講白話什麼意思？

00:10:43 - 00:10:45
哎呀，分那麼細確實沒有必要。

00:10:45 - 00:10:52
所以讓我們一起把關注的重點放在哪裡，放在裁量的瑕疵要怎麼審理，判斷餘地到底是否存在，法院是否能夠介入，這才是真正的重點。

00:10:53 - 00:10:56
你去分說到底有沒有區分的必要，那都是假議題。

00:10:56 - 00:10:59
真正的重點就是，裁量如果有瑕疵的話怎麼辦？

00:10:59 - 00:11:02
判斷餘地如果出現的話，判斷瑕疵要不要審，這才是真正的重點。

00:11:03 - 00:11:07
就讓我們把這些東西，putallbehind，就是不要去管了。

00:11:07 - 00:11:09
這個東西就是簡單的小結。

00:11:09 - 00:11:11
注意這是一個考試上簡單的小結。

00:11:11 - 00:11:14
畢竟這種題目只會出現在那種被奪分的申論題。

00:11:14 - 00:11:16
所以我們大概知道這邊就可以了。

00:11:16 - 00:11:19
好，但是如果你下課想要跟我抬槓，繼續講下去，那也是沒問題。

00:11:19 - 00:11:21
但是以考試上知道這樣就可以了。

00:11:22 - 00:11:23
好，這邊很無聊。

00:11:23 - 00:11:25
所以一個很純的申論題，讓我們繼續往下一頁走，來232頁。

00:11:27 - 00:11:28
進入到全新的章節了。

00:11:29 - 00:11:30
高興看一下節次。

00:11:31 - 00:11:32
節次。

00:11:32 - 00:11:33
節次的名稱是第五節，這不是廢話。

00:11:33 - 00:11:35
請問他為什麼這邊是第五節，我不是在跟你辯論數字。

00:11:35 - 00:11:38
請問為什麼這是安排在第五節，前面就會有一些邏輯啊。

00:11:38 - 00:11:42
以至於這邊才是第五節啊，懂嗎？那你如果在閱讀這個講義的時候，能夠把節次之間自己用一套說理自圓其說。

00:11:42 - 00:11:45
那你的體系感就自然而然建立了，你的體系感是建立在你對節次跟講義的這個編排能夠說出一番道理。

00:11:47 - 00:11:48
所以。

00:11:48 - 00:11:50
不瞞你說，以前我們

00:12:00 - 00:12:02
至少我自己上課的時候，我就會做筆記嘛。

00:12:02 - 00:12:08
那筆記做久了，我就會覺得說，教科書或是參考書，為什麼這個順序要這樣，然後就會把它重新排列組合。

00:12:08 - 00:12:12
那這個排列組合一旦東西多了，就變成你現在看到的講義，還賣錢給你，爽啦！所以這個時候，你不要拘泥於這個講義的內容，你要自己去對那個編排要自圓其說，這樣你才會有自己的體系感。

00:12:20 - 00:12:27
當然你要相信我，我也是非常歡迎，但是你有自己的體系感，畢竟那個東西才會在你腦海裡面帶到國家考場嘛。

00:12:27 - 00:12:30
好，來，請看一下第五節的名稱叫什麼？

00:12:31 - 00:12:32
法律關係的開展。

00:12:32 - 00:12:33
所以如同我們黑板這邊所講。

00:12:34 - 00:12:42
前面教你行政跟法律的互動，包含法源是什麼，包含要不要依法行政，包含它的自主空間，不外乎都是要蹦出最後的什麼新滋味。

00:12:42 - 00:12:44
蹦出一個最後的法律關係。

00:12:44 - 00:12:46
所以第五節安排在這邊。

00:12:46 - 00:12:49
因為前面我們好不容易把這些東西全部教完了，出現法律關係。

00:12:50 - 00:12:51
那法律關係為什麼會蹦出來？

00:12:51 - 00:12:52
請看黑板喔。

00:12:53 - 00:12:56
因為第一個，我們有行政主體。

00:12:56 - 00:12:59
包含了行政機關背後的法人，還有我們這些人民。

00:13:00 - 00:13:03
自然人或這個法人，或者是司法人的這些行政主體。

00:13:04 - 00:13:05
再加上法律。

00:13:05 - 00:13:06
好，這是第二個。

00:13:07 - 00:13:09
行政主體之間，依憑著一個標準，第二個。

00:13:09 - 00:13:11
然後呢,第三個。

00:13:11 - 00:13:13
在根據某個事實,然後針對這個事實,決定出一段,這個可割可棄的法律關係。

00:13:18 - 00:13:21
比方說警察這樣的行政機關,他依照道交條例,看到一個紅燈右轉的這個紅燈,然後就蹦出什麼法律關係?

00:13:29 - 00:13:32
開罰單的這個法律上義務嘛,對不對?

00:13:32 - 00:13:33
好,所以你來看講義。

00:13:33 - 00:13:35
因此呢,我們可以用這樣的話來簡略喔。

00:13:36 - 00:13:36
一、

00:13:37 - 00:13:39
什麼是行政法律關係？

00:13:40 - 00:13:46
這時候是指兩個以上的法律主體，就具體的事項，依照法令所形成的法律關係。因此行政法律關係，除法規範外，我們可以從主體跟權利義務兩方面談起。

00:13:53 - 00:13:53
好。

00:13:53 - 00:13:54
這邊講慢一點，請看到第二行後面。

00:13:55 - 00:13:57
為什麼法規範我們這邊要除外？

00:13:58 - 00:14:00
恭喜你，你前面已經理解了。

00:14:00 - 00:14:05
在法院學過了一套對於法規範的觀察了嗎？你這邊還要學第二次嗎？是要框你錢嗎？所以不是嘛。

00:14:06 - 00:14:13
所以你要學第三行，什麼是法律主體，以及法律主體所承擔的權利或義務，這才是你觀察的重點，吼。

00:14:13 - 00:14:18
好，所以我們接著來看大寫二，行政法律關係的要素。

00:14:19 - 00:14:24
那誰去承擔這些東西呢，就是看小寫一，法律主體及能力。

00:14:24 - 00:14:30
不過先跟你講喔，誰可以當行政程序的主體，或者是後面行政訴訟的主體。

00:14:30 - 00:14:34
你這邊會涉及到行政程序法關於程序規定的章節。

00:14:34 - 00:14:38
這個我們統一會在第三章來跟你說明。

00:14:38 - 00:14:40
所以我們現在才在第一章。

00:14:40 - 00:14:41
吼，所以你不要心急。

00:14:41 - 00:14:44
這邊一樣的東西會在第三章來詳細跟你講。

00:14:45 - 00:14:48
吼，所以這邊呢，我們來做一個跳關的動作吼。

00:14:48 - 00:14:52
很像玩超級瑪利歐要跳關了，你們可能沒有玩過超級瑪利歐嚇死了。

00:14:52 - 00:14:52
吼，我們看下一頁。

00:14:53 - 00:14:54
我們先跳到236頁。

00:14:55 - 00:14:59
因為一樣的東西我們現在不會教，是因為後面第三章會教一模一樣的。

00:15:00 - 00:15:02
我們到時候再來統一講。

00:15:02 - 00:15:05
反正現在先聚焦在考試的焦點。

00:15:05 - 00:15:07
就是236頁的小寫二。

00:15:07 - 00:15:08
236頁的小寫二。

00:15:08 - 00:15:14
行政主體之間依照法令會蹦出什麼要承擔的責任，某種權利或某種義務。

00:15:16 - 00:15:18
我們先來看第一個最重要的就是括號一。

00:15:19 - 00:15:21
人民這邊什麼時候會取得權利。

00:15:22 - 00:15:23
這邊先冷靜想一下喔。

00:15:24 - 00:15:29
你在學民法的時候是不是有各種考題問某甲可以對某乙主張什麼債權或物權，對不對？

00:15:30 - 00:15:31
這個是權利嘛。

00:15:32 - 00:15:35
那王子建老師就會對權利下一個很簡單的定義啊。

00:15:35 - 00:15:38
好，請摸摸你的腦袋告訴你自己，什麼是權利？

00:15:39 - 00:15:40
王子建老師說什麼。

00:15:41 - 00:15:43
權力就是一種法律上的力量啊。

00:15:44 - 00:15:45
那我為什麼要強調這件事情。

00:15:47 - 00:15:50
因為這個就是跟權力帶換的四個字啊。

00:15:50 - 00:15:51
什麼是權力？

00:15:51 - 00:15:56
基於法律,我們可以跟別人主張的某種力道,有這個力道才可以去取得你要的嘛。

00:15:57 - 00:15:59
好,所以這個就是學習的焦點喔。

00:16:00 - 00:16:04
我們要主張某種力道從別人身上搶取某個東西,比方說請求某個東西,你必須要法律的加持。

00:16:07 - 00:16:09
所以這個就是觀察焦點。

00:16:09 - 00:16:14
等一下我們會教你,如何去觀察法律有沒有加持你。

00:16:15 - 00:16:18
如何去觀察法律有沒有給你加持。

00:16:19 - 00:16:20
你已經知道切入點了。

00:16:20 - 00:16:22
所以我們來看看這個實際的新聞案例。

00:16:23 - 00:16:26
來，你看一下2、3、6月的這個新聞。

00:16:26 - 00:16:29
你只要感受一下這個婦人她有沒有法律加持。

00:16:29 - 00:16:30
請你從法感去切入。

00:16:30 - 00:16:31
從法感就好了。

00:16:31 - 00:16:33
來，我們看一下第一段。

00:16:33 - 00:16:34
這是新聞，真的喔。

00:16:34 - 00:16:40
家住高雄市苓雅區的這個王姓女子，因為住家大樓長年積水並有蚊蟲滋生。

00:16:41 - 00:16:42
所以他跑去檢舉。

00:16:42 - 00:16:43
請看第二段。

00:16:43 - 00:16:47
王女認為積水未清導致他罹患登革熱。

00:16:47 - 00:16:50
令八人被罰3000後仍置之不理,持續危害這樣的情況。

00:16:51 - 00:16:54
所以他要求第三項提起行政訴訟。

00:16:55 - 00:16:57
請求撤銷對八名住戶的處分。

00:16:58 - 00:17:00
再依傳染病防治法重新裁罰。

00:17:00 - 00:17:02
並賠償100萬元這樣的賠償。

00:17:02 - 00:17:02
好。

00:17:02 - 00:17:06
我們就到第四行中間的，你把重新裁罰四個字把它畫底線。

00:17:07 - 00:17:12
這個就是他去，應該說這個就是我們現在討論權力的焦點的地方。

00:17:13 - 00:17:14
講慢一點。

00:17:14 - 00:17:15
意思就是你作為王女，

00:17:17 - 00:17:18
或者是王先生隨便。

00:17:18 - 00:17:20
你憑什麼去跟機關說，你舊的處罰太爛了。

00:17:20 - 00:17:22
你給我重做一個，再講最後一次。

00:17:23 - 00:17:26
這邊涉及到權力的原因是，因為你在法律上有何力量。

00:17:26 - 00:17:31
賦予你這樣的地位去請求機構重新裁罰一次，你又哪來的請求權基礎？

00:17:33 - 00:17:35
這個就是討論權力的必要性之所在。

00:17:36 - 00:17:36
好。

00:17:37 - 00:17:38
那你看一下最後一段。

00:17:39 - 00:17:40
高嘉瑜指出傳染病防治法。

00:17:42 - 00:17:43
並未賦予，你把賦予兩個字圈起來。

00:17:45 - 00:17:48
所以為什麼我們要去討論所謂的傳染病防治法。

00:17:49 - 00:17:52
因為權力是一種法律上加持的力量。

00:17:53 - 00:17:57
所以如果沒有任何法律給他這樣的地位，他是不可能主張任何他要的。

00:17:57 - 00:17:59
所以再看一次第一行中間。

00:17:59 - 00:18:00
傳染病

00:18:00 - 00:18:04
防治法並未賦予人民有關請求處分違規之公法上權利

00:18:04 - 00:18:10
王女也不能按照其他法規提起課義務之訴，請求損害賠償，則欠缺依據而無理由，因此判王女敗訴

00:18:10 - 00:18:14
所以這個時候為什麼王女會敗訴

00:18:15 - 00:18:18
不是因為他什麼是政黨色彩或是有沒有黨證

00:18:18 - 00:18:22
而是因為他並沒有取得法律上加持的力量

00:18:22 - 00:18:24
這個就是你必須到現在為止要有的法感

00:18:24 - 00:18:27
什麼是權利，法律上賦予的力量

00:18:27 - 00:18:31
那這個case敗訴是因為相關的法律並沒有賦予他的力量

00:18:31 - 00:18:33
那要怎麼樣取得這個賦予呢

00:18:33 - 00:18:33
天啊

00:18:33 - 00:18:35
所以這就說繼續往下看

00:18:35 - 00:18:36
來，你看新聞案例右邊

00:18:38 - 00:18:40
好,這個是疫情期間的新聞

00:18:40 - 00:18:43
我每次看到或者是在看一次都會覺得很很有趣

00:18:43 - 00:18:48
因為當時這個取得疫苗的聲音震天價響,所以你看第一段

00:18:49 - 00:18:54
有沒有桃園市的這個鄉親,你看一下貴鄉親啊,貴寶地的議員

00:18:54 - 00:18:58
桃園市議員蘇翠玲5月底不滿政府未採購足量疫苗

00:18:58 - 00:19:02
與家庭化主流與家庭主流化聯盟召集人真性

00:19:02 - 00:19:03
白話要幫大家科普一下

00:19:03 - 00:19:07
真性他，固然這個名義是圈圈聯盟召集人

00:19:07 - 00:19:09
但是他是2018反同公投裡面的其中一個領銜人

00:19:09 - 00:19:10
謝謝大家，繼續往下

00:19:11 - 00:19:14
在律師陪同下到北高行提告

00:19:15 - 00:19:19
要求衛福部在6月底提供人民足夠且經世界認證的疫苗

00:19:19 - 00:19:20
所以各位，他請求的是什麼

00:19:21 - 00:19:24
他請求的是不只要政府去買疫苗，還要指定品牌啦

00:19:26 - 00:19:27
這邊新聞講得很概括

00:19:27 - 00:19:28
但他要指定品牌了

00:19:28 - 00:19:29
還記得那時候的爭議嗎

00:19:29 - 00:19:33
啊我不要什麼哪一國的疫苗,我要圈圈疫苗,我不要這個體系的疫苗,我要另外一個體系的疫苗

00:19:34 - 00:19:36
這個地方人民有請求權嗎

00:19:36 - 00:19:38
法律上有賦予他這樣的地位嗎

00:19:38 - 00:19:39
所以請看一下你的第三段

00:19:40 - 00:19:41
對不起，第二段

00:19:42 - 00:19:44
好，應該是第三段，對不起

00:19:46 - 00:19:47
蘇翠玲說

00:19:47 - 00:19:49
法院判他敗訴的理由是

00:19:49 - 00:19:55
人民並無向主管機關訴請購買疫苗及預防接種的法律上[依據]

00:19:55 - 00:19:56
請你把依據圈起來

00:19:58 - 00:19:58
好

00:19:59 - 00:19:59
所以呢

00:20:00 - 00:20:02
這個地方為什麼要強調依據?

00:20:02 - 00:20:09
因為權力是一種法律加持的力量，所以當時北高行他敗訴是因為他沒有任何法律上加持的力量，法律並沒有給他。

00:20:11 - 00:20:17
所以你看一下我們的這個第三行中間，因此法院很難說民眾有任何權益受損。

00:20:17 - 00:20:20
對這次的判決他感到非常遺憾。

00:20:20 - 00:20:21
他當然只能感到遺憾。

00:20:21 - 00:20:23
因為民法沒有寫嘛。

00:20:23 - 00:20:28
有種就叫他同黨的立委去修法嘛，這個《傳染病防治法》賦予人民請求疫苗的權利嘛。

00:20:28 - 00:20:32
現在他所屬的政黨不是多數嘛，就請他們去修嘛。

00:20:32 - 00:20:34
他只講遺憾，這是一種訴諸民粹的做法而已。

00:20:35 - 00:20:36
好，所以問題的提出。

00:20:37 - 00:20:38
老師之所以比較憤慨是因為。

00:20:39 - 00:20:45
這個判決出來之後,照行政法的通說應該是理所當然。

00:20:45 - 00:20:47
結果他們就一直吵,就覺得很煩。

00:20:47 - 00:20:49
好,所以已經過了三年了,不管他。

00:20:49 - 00:20:50
問題之提出。

00:20:51 - 00:20:55
為何法院認為人民不可要求政府購買特定疫苗?

00:20:55 - 00:20:56
這不是政治問題。

00:20:56 - 00:20:58
這是一個很純粹的法律問題。

00:20:58 - 00:21:00
尤其是我們現在學的是通說嘛。

00:21:00 - 00:21:04
他主要就是卡在你有沒有一個法律上加持的力量。

00:21:04 - 00:21:06
如果你沒有，你憑什麼去講？

00:21:06 - 00:21:07
哦,好。

00:21:07 - 00:21:11
不過這邊啊,強調法院上訴力量的原因是什麼?

00:21:12 - 00:21:14
這邊可以套一點點權力分立的角度啊。

00:21:15 - 00:21:16
因為哦。

00:21:17 - 00:21:23
如果人民跟行政機關之間哦,可以隨便去要這個行政機關做任何事情的話。

00:21:23 - 00:21:25
那你不就把立法院當白痴嗎?

00:21:25 - 00:21:27
我們前面不是學到法律保留嗎?

00:21:27 - 00:21:29
法律保留要保留什麼?什麼理論?

00:21:30 - 00:21:31
重要性理論。

00:21:31 - 00:21:35
所以如果說要買一個特定疫苗,這個東西這麼重要。

00:21:35 - 00:21:39
那怎麼可以沒有任何法律的加持來讓機關去做這個事情呢？

00:21:39 - 00:21:44
所以為什麼我們一定要強調權力要賦予某種法律上的力量，講法。

00:21:44 - 00:21:45
要有法律上來賦予某種力量。

00:21:45 - 00:21:47
主要還是因為權力分立。

00:21:47 - 00:21:50
我們希望這個人民跟機關之間不要在那邊自己談。

00:21:50 - 00:21:51
除非是行政契約。

00:21:51 - 00:21:57
不然呢,主要還是要依照法律的加持,來讓人民有請求權,不然行政機關就會依託法律的控制。

00:21:57 - 00:22:00
所以權力由法律上來賦予。

00:22:00 - 00:22:02
某些這個依據會是很重要的。

00:22:02 - 00:22:04
這個都是前後可以來理解的。

00:22:05 - 00:22:06
因此你來看意義,

00:22:06 - 00:22:07
什麼是權利？

00:22:08 - 00:22:13
請看第一行喔，所謂公權力是指權力主體經特定公法法規授予的權力。

00:22:13 - 00:22:15
這邊請把公法法規畫一下底線。

00:22:15 - 00:22:18
一個是非題，這邊僅限於法律嗎？

00:22:18 - 00:22:23
啊不是喔，所以法律這邊不限嘛，所以會有命令啊，還會有等一下要講的憲法。

00:22:24 - 00:22:27
所以你憑什麼取得一個公法上的權利？

00:22:27 - 00:22:31
整個公法都是你的friend，都是你的好朋友，OK？

00:22:31 - 00:22:35
好，所以往下念，得向他方主體請求特定作為的法律上力量。

00:22:35 - 00:22:36
好，這個是它的定義。

00:22:37 - 00:22:39
所以這兩頁你必須知道兩件事,

00:22:39 - 00:22:43
第一件事情就是，沒有法律上的力量，你說再多都只是政治語言。

00:22:43 - 00:22:45
第二個，這個法是指什麼法？

00:22:45 - 00:22:48
從憲法到命令都會是你的好朋友，

00:22:49 - 00:22:51
所以我們就學會這樣的判斷。

00:22:51 - 00:22:53
好，所以請看到下一頁，238頁。

00:22:54 - 00:22:55
238頁。

00:22:56 - 00:23:05
238頁，

00:23:05 - 00:23:22
進入到考試的熱區，

00:23:22 - 00:23:40
請你看阿拉伯數字2。

00:23:40 - 00:23:42
公權力的認定。

00:23:42 - 00:23:43
前面剛才講半天了，

00:23:44 - 00:23:46
權力是一種法律加持的力量,

00:23:46 - 00:23:48
那要怎麼判斷法律有沒有給你加持？

00:23:48 - 00:23:52
這邊就是判斷的焦點，因為你看它下面的閃電命中。

00:23:52 - 00:23:58
好，這一類題目超熱門，重點在測驗考生是否能掌握公權力存在的認定標準。

00:23:58 - 00:23:59
好，此外，

00:24:00 - 00:24:00
看到考古題

00:24:00 - 00:24:03
你要知道我們為什麼在考這個抽象的概念

00:24:03 - 00:24:04
你看244頁他考在哪裡

00:24:05 - 00:24:07
103年司法人

00:24:07 - 00:24:08
請看一下括號一

00:24:09 - 00:24:15
某乙可否根據噪音管制法請求市政府禁止該夜店繼續使用擴音設施

00:24:15 - 00:24:16
就是那個很吵的夜店

00:24:16 - 00:24:19
所以這邊為什麼涉及到某乙的請求權

00:24:20 - 00:24:20
為什麼

00:24:21 - 00:24:27
因為這邊確實在問,你看括號一的中間,請求行政機關做某某某事情

00:24:27 - 00:24:29
所以這邊先收尾，你要培養法感

00:24:30 - 00:24:35
未來如果你在題目中看到某甲某乙，他可不可以去請求行政機關做什麼事

00:24:36 - 00:24:40
這邊十之八九就是在考某甲某乙有沒有這樣的實體的公權力

00:24:41 - 00:24:41
這樣看懂了嗎

00:24:42 - 00:24:43
就是在問這件事情

00:24:43 - 00:24:47
那既然你已經知道題目在問什麼了，下一步你要做什麼？

00:24:47 - 00:24:48
除了寫之外，

00:24:49 - 00:24:51
拿出你腦海中的標準來寫啊。

00:24:51 - 00:24:53
那腦海中的標準在哪裡？那你現在要聽啊。

00:24:54 - 00:24:54
好。

00:24:54 - 00:24:55
我們拉回來

00:24:56 - 00:24:58
請翻到你的238頁

00:24:59 - 00:25:02
現在就要來正式講這個認定的標準

00:25:02 - 00:25:04
前面是一個法感的培養，對不對

00:25:04 - 00:25:04
好

00:25:05 - 00:25:10
那這個認定的標準，我要畫一個就是簡單的樹狀圖，很簡單

00:25:10 - 00:25:12
只是把講義的標題畫上來而已

00:25:12 - 00:25:13
所以你可抄可不抄

00:25:14 - 00:25:16
不用抄也可以，不要浪費你的人生

00:25:16 - 00:25:18
讓我先寫一下比較好教課

00:25:18 - 00:25:19
你們先看一下內容

00:26:29 - 00:26:35
這個都是講義的標題啊，我們先快速理解一下這幾個層次啊。

00:26:35 - 00:26:41
第一個層次就是權力啊，它是由法律廣義的法律所加持的一種力量，所以我們會從法律跟命令的位階開始談，等一下會談憲法。

00:26:44 - 00:26:45
好，先談這邊好。

00:26:46 - 00:26:53
那我們憑什麼取得一個權利，比方說肺炎條例，之前那個肺炎期間我們有那個特別的什麼嚴重挖角，肺炎條例。

00:26:53 - 00:26:59
然後那個條例裡面就有賦予很多商家，就是他碰到經營不舒服的時候可以去申請補助。

00:26:59 - 00:27:05
所以那個條例裡面就有明文的給予人民去請求補助的權利。

00:27:05 - 00:27:09
那考試的時候要去考某甲有沒有權，基本上不太可能考這個層次了。

00:27:10 - 00:27:13
好，如果參考法條考說某甲一個權利，然後叫你去考25分。

00:27:13 - 00:27:16
喔，那大家都拿25分一點鑑別度都沒有，爛透了。

00:27:16 - 00:27:19
所以這邊呢，會考這個層次。

00:27:19 - 00:27:22
這個法令雖然沒有明文去寫你有某個權利。

00:27:22 - 00:27:29
但是在解釋上，這個法令怎麼樣解釋？解釋這個法令之後，這個法令除了保護公益之外，也兼及保護私益。

00:27:30 - 00:27:30
所以

00:27:30 - 00:27:31
在題目裡面。

00:27:31 - 00:27:33
像剛才的噪音管制法。

00:27:33 - 00:27:34
他就會在

00:27:34 - 00:27:36
參考法條裡面，題目的參考法條裡面放了很多條

00:27:36 - 00:27:41
這個行政法規，然後留給考生請你去現場及時馬上去解釋這個參考法條。

00:27:41 - 00:27:45
有沒有除了保護公益之外，還兼及保護私益。

00:27:45 - 00:27:46
那這個時候呢

00:27:46 - 00:27:47
你一定要注意到一件事情。

00:27:48 - 00:27:56
你去解釋他有沒有保護公益之餘，有沒有保護私益，就是某一個法規要保護的特定私人。

00:28:00 - 00:28:00
那這樣子的一個

00:28:01 - 00:28:05
目標的探求，你不能只是憑直覺啊。

00:28:05 - 00:28:07
你要搭配我們的4469他講的參數。

00:28:08 - 00:28:09
這邊等下會看講義，也就是說

00:28:10 - 00:28:15
你在判斷這個解釋上是否超出保護範圍以及保護時機，你要搭配這個參數。

00:28:16 - 00:28:18
你不搭配的話就是掉分了，因為它是一個標準。

00:28:19 - 00:28:24
那你搭配完這個參數，得出這樣子的間及保護時機的結論之後

00:28:25 - 00:28:29
那這樣子一個被解釋的法令，我們又會稱之為叫做保護規範。

00:28:29 - 00:28:33
而這一套去探尋保護規範的理論就叫保護規範理論。

00:28:33 - 00:28:37
所以保護規範理論不是阿彌陀佛，不是講出來保平安的。

00:28:37 - 00:28:41
是你要去操作這個參數去得出這個結論與否。

00:28:41 - 00:28:44
你不能只寫說因為保護規範理論，所以它是保護規範。

00:28:44 - 00:28:45
這叫套套邏輯。

00:28:45 - 00:28:47
因為他是黃種人，所以他是黃種人，這什麼東西啊。

00:28:47 - 00:28:47
所以

00:28:48 - 00:28:57
這邊請確實用這個參數去涵射去解釋，然後去看看他有沒有間接保護思疑，再來認定他是不是保護規範。

00:28:57 - 00:28:57
好

00:28:57 - 00:28:59
所以講到現在要知道一件事情。

00:28:59 - 00:29:02
某甲有沒有去請求疫苗或什麼挖礦的權利。

00:29:03 - 00:29:08
除了明文給之外，我們也可以去看看法令在解釋上是否有間接保護那個請求權人的。

00:29:08 - 00:29:08
對不起

00:29:08 - 00:29:10
保護那個請求人的私益。

00:29:10 - 00:29:13
這邊要用469加參數，我們來看講義。

00:29:14 - 00:29:15
所以請看一下括號一喔。

00:29:16 - 00:29:17
法律位階的權利。

00:29:17 - 00:29:20
法律位階的權利這邊呢，請看一下白色圈圈一。

00:29:21 - 00:29:27
若法條明示授予利益，比方說社會救助法第10條就規定，低收入戶得向申請生活扶助。

00:29:27 - 00:29:28
這邊就很有

00:29:28 - 00:29:30
非常明確的一個的名文的依據。

00:29:30 - 00:29:32
但是考試上不會這樣考。

00:29:33 - 00:29:34
好,再來你看白色圈圈二。

00:29:35 - 00:29:37
如果法條沒有明示授予利益,所以這邊比方說第一行

00:29:38 - 00:29:40
像是公路法58條第三項。

00:29:41 - 00:29:47
公路修建應於一定範圍內設置無障礙人行道、行人徒步區跟交通鄰近區。

00:29:47 - 00:29:49
這邊並沒有提到人民有修建的請求權。

00:29:49 - 00:29:50
這邊只有提到機關的義務。

00:29:51 - 00:29:55
所以這個是我們最常拿來考保護規範與否的這種

00:29:55 - 00:29:57
條文文字，它的結構通常長這個樣子。

00:29:59 - 00:29:59
再講一次。

00:30:00 - 00:30:04
通常我們在考保護規範是否存在的時候，你會面對到的就是這類的法規。

00:30:05 - 00:30:09
它裡面都是機關賦予某些義務，但是人民沒有對應的請求權。

00:30:10 - 00:30:14
所以這個時候我們就要去解釋這種法令，有沒有兼及保護請求人。

00:30:14 - 00:30:15
所以請注意聽結論喔。

00:30:16 - 00:30:19
在判斷這類法規有沒有兼及保護私人的時候。

00:30:21 - 00:30:22
兩個狀況你一定要聽。

00:30:22 - 00:30:26
第一個，如果這種兼及保護私人與否的結論是實務有定論的。

00:30:27 - 00:30:30
那這邊你基本上就不要唱反調。

00:30:30 - 00:30:31
以考試的角度來講。

00:30:31 - 00:30:35
那你會說第二個，我怎麼知道這個司法書上有沒有講？

00:30:35 - 00:30:41
這就是你來補習的好處，因為補習班老師會盡量收集一些常見肯定或否定的案例給你知嘛。

00:30:42 - 00:30:42
哦。

00:30:42 - 00:30:47
好，那最後你在考試當下真的是不確定說這邊實務見解是往哪邊講。

00:30:48 - 00:30:49
你就隨緣吧。

00:30:49 - 00:30:52
講講白話是不是，不是要騙你哦。

00:30:52 - 00:30:55
公法組的考試很吃你的論證，而不是結論。

00:30:56 - 00:30:59
所以就算認為他不是權利，你理由說得好，你分數也不會差太多。

00:30:59 - 00:31:01
也許會差一點點，那不會差太多。

00:31:02 - 00:31:03
所以結論絕對不是你的主戰場。

00:31:03 - 00:31:05
所以不用太擔心結論。

00:31:05 - 00:31:06
哦。

00:31:06 - 00:31:06
好。

00:31:06 - 00:31:07
那我們繼續往下看喔。

00:31:08 - 00:31:09
請看第二段。

00:31:09 - 00:31:11
此時我們可以透過解釋來判斷。

00:31:11 - 00:31:13
學說就使用所謂保護規範理論，請看粗體字。

00:31:15 - 00:31:22
整體法律關係觀察，探求特定法規的目的，除保護公益外，是否兼及保障特定人的私益。

00:31:22 - 00:31:23
這時候呢。

00:31:23 - 00:31:25
請看一下，我們的下面的食物大聲說。

00:31:27 - 00:31:27
食物大聲說第一行。

00:31:28 - 00:31:32
四至469就是引進保護規範理論的先驅，並提供判斷參數。

00:31:33 - 00:31:36
認定法令除保護公益外，是否兼及私人的利益。

00:31:37 - 00:31:37
好。

00:31:37 - 00:31:39
這時候呢,請看一下,你的第五行分號那邊。

00:31:41 - 00:31:41
跟上啊。

00:31:41 - 00:31:42
來，如。

00:31:43 - 00:31:46
如法律雖為公益及一般國民福祉而設，

00:31:46 - 00:31:51
但就整體結構、適用對象、所規範效果跟社會等因素綜合判斷，

00:31:51 - 00:31:53
可得知亦保障特定人之意旨時。

00:31:54 - 00:31:54
喔。

00:31:54 - 00:31:56
這個時候，我們就可以因為相關的一些待遇執行職務受損，來依法請求救濟。

00:32:00 - 00:32:00
請注意，

00:32:01 - 00:32:06
倒數兩行，雖然原本服務的描述，他原本想要描述的是可不可以請求國賠，

00:32:07 - 00:32:13
但一般而言都把這邊所講的粗體字當成是保護規範理論的判斷參數，

00:32:13 - 00:32:17
所以我們依舊可以拿來用，直接用參數的，粗體字的參數部分就可以了。

00:32:18 - 00:32:19
好，所以你看倒數第二行中間，

00:32:20 - 00:32:26
前述就保護規範之各判斷參數，粗體處，考試應寫成判斷的大前提。

00:32:26 - 00:32:28
好，這個先跟你講一下。

00:32:28 - 00:32:31
好，那我們來收尾一下，請看黑板。

00:32:33 - 00:32:40
在一般的國家考試，所謂的公務員考試，跟比較簡單的私律的申論題。

00:32:41 - 00:32:49
基本上在判斷有沒有權力的時候，你只要從這個特定法令在參考法條裡面，在解釋上是否有產生保護規範理論，

00:32:49 - 00:32:51
通常你寫到這邊就可以收尾了，通常啦。

00:32:51 - 00:32:54
因為有些時候就是實務認為就沒有，

00:32:54 - 00:32:56
有些時候從這邊你就看得出有。

00:32:57 - 00:32:58
好，那你也可以收工。

00:32:59 - 00:33:14
那剩下20%的題目，

00:33:14 - 00:33:29
或者是10%的題目，

00:33:29 - 00:33:44
你要往憲法這邊去寫。

00:33:45 - 00:33:46
不過呢，這邊等一下再一口氣講。

00:33:46 - 00:33:48
總之呢，這個區塊，

00:33:52 - 00:33:56
明文不算，去解釋參考法條得出是否有保護規範，

00:33:56 - 00:33:58
這個是在判斷權力的時候最大宗的考題。

00:33:58 - 00:34:00
好，應該說最大宗的考區，

00:34:00 - 00:34:00
板

00:34:00 - 00:34:02
所以你看一下黑板，我們講兩次，先看一下黑板第一次。

00:34:03 - 00:34:08
這時候你就要去看那個噪音管制法是否明文給他請求政府做事的權利，有政府會做事，啊沒有這個明文，抱歉了。

00:34:08 - 00:34:12
好，所以這邊就看解釋法令。

00:34:13 - 00:34:16
好，那解釋法令請你看右邊245頁第一條。

00:34:17 - 00:34:21
為維護國民健康跟環境安寧，提升生活品質特制定本法。

00:34:21 - 00:34:24
看起來沒有保護某乙的這樣的一個色彩嘛。

00:34:24 - 00:34:26
因為它看起來是廣泛保護大家嘛。

00:34:27 - 00:34:28
好，好，再來看第九條。

00:34:29 - 00:34:34
噪音管制區的下列場所工程設施所發出的聲音不得超過噪音管制標準，講白話就是不可以唧唧歪歪太吵。

00:34:36 - 00:34:38
好，所以請看一下你的第二款。

00:34:39 - 00:34:40
娛樂場所。

00:34:40 - 00:34:40
因為這是夜店。

00:34:41 - 00:34:47
所以請問夜店作為娛樂場所，為什麼不可以發出這個違法的噪音，為什麼？

00:34:48 - 00:34:52
好，那我們想像一個極端的情境好了。

00:34:52 - 00:34:52
假設這個夜店開在南極洲的中心呢。

00:34:53 - 00:34:56
你想到那個南極洲企鵝住的地方了。

00:34:56 - 00:35:01
假設你在南極大陸的中間弄了一個夜店，然後整天在那邊咚咚咚咚。

00:35:01 - 00:35:02
請問會怎麼樣嗎？

00:35:02 - 00:35:03
不會。

00:35:03 - 00:35:05
只有企鵝會呱呱呱呱抗議，可是這個時候

00:35:06 - 00:35:10
為什麼我們要在夜店這邊設置隔音。

00:35:10 - 00:35:12
當然是因為夜店會吵到隔壁嘛。

00:35:12 - 00:35:13
尤其是都會區嘛。

00:35:13 - 00:35:14
對不對？

00:35:14 - 00:35:17
所以請看第九條的第一行後面。

00:35:17 - 00:35:19
不得超出噪音管制標準。

00:35:19 - 00:35:23
是因為在解釋上，娛樂場所會吵到旁邊的人。

00:35:24 - 00:35:29
所以一旦這個法條在解釋上會吵到旁邊的人，就有兼及保護鄰居某乙的這樣的情況。

00:35:30 - 00:35:33
這個兼及保護就是要這樣去讀。

00:35:33 - 00:35:35
這個很難具體教。

00:35:35 - 00:35:36
這必須靠一點法感。

00:35:37 - 00:35:38
所以要多看題目。

00:35:38 - 00:35:42
因為兼及保護的判斷，它需要有一點想像力。

00:35:43 - 00:35:45
好,所以死讀書當然是沒辦法。

00:35:45 - 00:35:47
可是你是活讀書的,所以你要去想說

00:35:48 - 00:35:51
這個法條它存在就是要保護旁邊的人嘛。

00:35:52 - 00:35:54
因為夜店大部分都在都會區嘛。

00:35:55 - 00:35:56
不會開在南極大陸中心嘛。

00:35:57 - 00:35:59
所以你沒事不會針對吵到企鵝去做一個規定嘛。

00:36:00 - 00:36:01
好,

00:36:01 - 00:36:03
那麼這一題就差不多解完了,

00:36:03 - 00:36:07
我們這邊只是舉例,所以我待會兒在後面的時候啊,會詳細再解一次,

00:36:08 - 00:36:10
我們就先把這兩遍解結束了,

00:36:10 - 00:36:13
我們用黑板跟這邊舉例當完畢了,

00:36:13 - 00:36:13
好,

00:36:14 - 00:36:16
那請翻回到剛才的講義，我要繼續講下去。

00:36:17 - 00:36:19
剛才那一題會再來詳細解。

00:36:21 - 00:36:21
好,

00:36:21 - 00:36:24
所以你來看一下這個240頁

00:36:25 - 00:36:26
240頁。

00:36:28 - 00:36:30
這邊先幫你前後接軌一下

00:36:31 - 00:36:32
不要迷路

00:36:32 - 00:36:32
來。

00:36:33 - 00:36:37
我們現在一直在講解釋特定法令是否兼及保護私益。

00:36:38 - 00:36:43
然後在解釋某個法令有沒有兼及保護私益的時候，這邊有個超知名的決議。

00:36:44 - 00:36:47
知名到爆掉了，他可以在國家考試，在公務員那邊考三次。

00:36:47 - 00:36:53
在做出來的後三年之內考了三次，超熱門的，這個是103年8月的決議。

00:36:54 - 00:36:55
他要解釋什麼法令呢？

00:36:55 - 00:37:05
他要解釋兩部法律，

00:37:05 - 00:37:17
一部是跟護照有關係，

00:37:17 - 00:37:31
外國護照什麼挖國條例的，

00:37:31 - 00:37:42
一個是兩公約施行法。

00:37:43 - 00:37:43
好，

00:37:43 - 00:37:45
所以呢，先講結論，

00:37:45 - 00:37:54
這號決議就認為呢，請求權人，他這個相關的這兩個法令呢，在解釋上呢，並沒有保護請求權人，

00:37:54 - 00:37:56
所以呢，那個法規就不是保護規範。

00:37:56 - 00:38:00
那人民呢就不可以依照這個法令去請求某些他要的東西。

00:38:00 - 00:38:00
所以呢，我們的本配，有沒有辦法按照相關法令去請求核准外配居留？

00:38:00 - 00:38:00
好。

00:38:06 - 00:38:07
這時候請看第一行。

00:38:08 - 00:38:11
最高行103年8月第一次決議就指出，

00:38:11 - 00:38:14
外國護照簽證條例第11條，

00:38:14 - 00:38:16
居留簽證適用持外國護照

00:38:16 - 00:38:18
而在我國長期居留之人士。

00:38:18 - 00:38:25
12條外國及駐外館受理簽證申請，應衡酌國家利益、申請個別情形與我國關係準駁。

00:38:25 - 00:38:26
好，我就不細唸了，請看出體字。

00:38:28 - 00:38:30
據此等規定可知。

00:38:30 - 00:38:38
得以外國護照申請居留簽證者，限於持外國護照之外國國民，而外國國民之本國配偶並無為其申請居留簽證之公法上請求權。

00:38:38 - 00:38:41
所以，雖然他沒有講保護規範這四個字。

00:38:41 - 00:38:46
可是從結論反推，你應該可以知道他連保護規範都不把它當一回事。

00:38:46 - 00:38:48
他並沒有把它當作是保護規範。

00:38:49 - 00:38:50
而且明文也沒有。

00:38:50 - 00:38:53
所以在法令位階他這邊徹底的否定。

00:38:53 - 00:38:54
再往下。

00:38:55 - 00:39:02
又公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約所揭示保障人權的規定，故具有國內法律的效力。

00:39:02 - 00:39:04
這邊我們前面在法院的時候有教過啊。

00:39:05 - 00:39:12
施行法，什麼CRPD施行法，什麼那個反歧視婦女公約的施行法，全部都可以把公約當成是國內法律的效力。

00:39:12 - 00:39:14
這邊要有印象，再往下，然其得否直接發生人民對國家請求作為的請求權。

00:39:15 - 00:39:21
任因是兩公約的個別規定，以及請求權內容是否有明確規定，所以我們的法院就把手伸長到兩公約的具體條文。

00:39:21 - 00:39:22
所以你看一下我們的下一頁，241頁。

00:39:22 - 00:39:22
241頁。

00:39:22 - 00:39:25
241頁他在前幾行講的是兩公約，所以我們就不細唸了，總之請看出體字。

00:39:27 - 00:39:37
就如何請求權的內容及要件，公約並未明確規定，不得據以認為本國配偶有其為其外籍配偶申請居留簽證的公法上請求權。

00:39:37 - 00:39:38
好。

00:39:38 - 00:39:40
所以這個時候呢,你可以看一下黑板。

00:39:42 - 00:39:42
那個。

00:39:42 - 00:39:46
外國護照簽證條例跟兩公約的相關的公約條文,都被我們這個決議認為。

00:39:46 - 00:39:49
它沒有明文給予法律上的法令依據。

00:40:00 - 00:40:02
上的權利或者是解釋上有任何保護規範可言。

00:40:02 - 00:40:05
所以這是一個很有名的決議。

00:40:05 - 00:40:10
他把本案請求讓機關做成核準來臺的處分的請求權全部都否準。

00:40:11 - 00:40:12
OK。

00:40:12 - 00:40:14
好，那這個否準會怎麼考？

00:40:15 - 00:40:21
這個否準他說沒有權去請許可。

00:40:22 - 00:40:23
那麼這個會怎麼考？

00:40:24 - 00:40:25
這邊先講結論喔。

00:40:25 - 00:40:27
這邊他通常考的是救濟。

00:40:27 - 00:40:32
所以本案在救濟方面可以去打一個要求處分的訴訟嗎？

00:40:33 - 00:40:37
好，雖然我們還沒有講，但是我先把那個考點，快速的跟你有一點印象就好。

00:40:38 - 00:40:43
他這個決議的結論是本配沒有權去要求許可嘛,對不對？

00:40:43 - 00:40:52
所以在國家考試上就會問你說本配要如何救濟,所以以結果論來講是既然他沒有權去要求許可,他就不可去打一個撤銷處分的訴訟。

00:40:53 - 00:40:56
因為這是這怎麼講,鏡像啊。

00:40:56 - 00:40:59
沒有實體法上的權利,你憑什麼最後可以去打這個訴訟呢？

00:40:59 - 00:41:00
沒道理啊。

00:41:00 - 00:41:04
所以通常考的是這個，然後建立在他沒有權力這件事情上面。

00:41:05 - 00:41:05
OK。

00:41:06 - 00:41:08
好，這個就是決議及其衍生啊。

00:41:08 - 00:41:09
好。

00:41:09 - 00:41:12
那你學完了以上東西之後呢，你一定要記得什麼？

00:41:13 - 00:41:15
權利的判斷框架。

00:41:15 - 00:41:17
我們從法律有沒有賦予開始。

00:41:18 - 00:41:19
所以法令不是法律。

00:41:19 - 00:41:22
法令有沒有賦予呢，我們還會透過解釋去判斷。

00:41:23 - 00:41:23
好。

00:41:24 - 00:41:27
那解釋判斷這邊呢,一定要搭配一個超常考的決議。

00:41:27 - 00:41:30
包含醫師也很喜歡考,就是103年8月的決議。

00:41:30 - 00:41:38
這並不是外配並沒有按照明文規定跟保護規範取得幫外配申請居留來臺的請求權,沒有這回事。

00:41:38 - 00:41:42
實務見解徹底的否定這個結論。

00:41:43 - 00:41:43
好。

00:41:44 - 00:41:45
以上是法令位階。

00:41:46 - 00:41:47
接下來呢，請看一下241頁。

00:41:48 - 00:41:48
241頁。

00:41:49 - 00:41:53
241頁的部分呢，請你看一下，括號二憲法位階的權利。

00:41:53 - 00:41:55
這邊講，乍聽之下會有點玄喔。

00:41:55 - 00:41:58
但實際上這邊已經有大法官解釋的撐腰了，所以呢，就讓我們繼續聆聽。

00:42:00 - 00:42:00
看一下去，麻煩你先看一下內文，我把這個重點標一下。

00:42:11 - 00:42:11
好，我們來看黑板喔。

00:42:11 - 00:42:11
這邊講的是憲法位階，也就是，在法律跟命令位階，我們這邊真的是找不到，包含自治條例，我們真的找不到請求權人可以去請求的依據的話，那我們就可以從憲法位階，因為法律是金字塔嘛，對不對，下面的找不到就往上找。

00:42:12 - 00:42:13
但往上找的時候呢，請注意，這邊寫基本權，並不是隻能從基本權，而是從憲法整部條文或者是憲法原則都有機會可以去推敲看看。

00:42:13 - 00:42:14
但是基於考試上我們就專注在這個地方，因為從原則或者是增修條文或者是基本國策的章節都很難找出具體有給付請求權的依據，是緣木求魚，所以我們就聚焦在這邊，以基本權規定為核心，但不代表剩下沒機會。

00:42:15 - 00:42:15
好，以基本權規定為核心的話呢，請注意基本權有什麼功能。

00:42:15 - 00:42:16
基本權在憲法課裡面你們會學到主觀面向跟客觀面向。

00:44:00 - 00:44:00
面向對不對？

00:44:00 - 00:44:04
但是呢，好，從主觀面向來講，我們會有兩個很基本的功能。

00:44:04 - 00:44:06
你可以排除國家的幹預嗎，對不對？

00:44:06 - 00:44:07
就是防禦的功能，

00:44:07 - 00:44:11
還可以拿基本權有機會去拼看看，有沒有給付功能。

00:44:11 - 00:44:12
好，

00:44:12 - 00:44:20
所以如果你要拿基本權去主張東西的話，你就要去拼拼看法院有沒有辦法承認基本權的這兩個面向。

00:44:20 - 00:44:23
如果法院不承認，學理上講再多也是空的。

00:44:23 - 00:44:27
先講結論，防禦面像是OK的，大法官也承認了。

00:44:27 - 00:44:29
好，待會會講具體實例，先聽結論。

00:44:30 - 00:44:35
基本權就像美國隊長的盾牌，可以防禦各種的，這個來自於公權力的侵害。

00:44:36 - 00:44:41
所以呢，你拿基本權呢，比方說國家不讓你在大學裡面貼海報。

00:44:41 - 00:44:45
你想說我要去宣傳什麼活動啊？你怎麼會因為某些理由拒絕我？

00:44:45 - 00:44:49
所以不讓你貼海報，你就可以拿言論自由作為基本權，

00:44:50 - 00:44:51
去請求國家怎麼樣？

00:44:52 - 00:44:55
尤其是大學，國立大學排除對你海報的幹預，

00:44:55 - 00:44:57
所以你可以去請求這個事情。

00:44:57 - 00:45:02
所以大學法或者是那個其他的自治規章裡面沒有寫這些法令也不要緊,

00:45:03 - 00:45:07
你可以直接拿憲法的基本權如言論自由去排除國立大學對你的幹預嘛。

00:45:08 - 00:45:11
私立大學可以啦,在教學範圍內是視為行政機關。

00:45:11 - 00:45:16
總之就是,直接拿基本權來排除防禦，這個是沒有問題的。

00:45:16 - 00:45:17
所以這邊請注意喔,

00:45:18 - 00:45:24
正因為食物界跟大法官都承認我們可以拿基本權來請求排除公權力的幹預,

00:45:24 - 00:45:27
因此這個憲法上的運作呢,在行政法的層次,

00:45:28 - 00:45:33
就慢慢形成了一個更具體的一個命名的這個專有名詞,

00:45:34 - 00:45:35
它是同一個東西。

00:45:35 - 00:45:41
我們拿基本權去排除公權力的幹預,這件事情,我們就給他命名為結果除去請求權。

00:45:42 - 00:45:45
這個是行政法的層次的命名喔。

00:45:46 - 00:45:51
因為基本權可以防禦各種公權力的幹預，所以在行政法層次就叫它結果除去請求權。

00:45:52 - 00:45:54
這個二試考過，二試就問你說，

00:45:54 - 00:45:57
為什麼這樣的精神病患他被這樣子強制就醫，

00:45:58 - 00:45:59
他有機會，還是還是另外一個。

00:46:00 - 00:46:00
包裝，還是說他那個排除政府違法公告

00:46:03 - 00:46:08
你是一個廠商，結果你的這些經營的一些雞雞歪歪的事情被政府公告了，你就說啊，我的商譽怎麼辦

00:46:09 - 00:46:12
所以這個時候要如何排除政府對你商譽的幹預

00:46:13 - 00:46:15
你就拿什麼財產權啊，或經營自由啊，對不對

00:46:16 - 00:46:18
排除國家亂公告的幹預

00:46:18 - 00:46:23
因此他就在題目裡面直接問你一個子題,請問你的請求權基礎是什麼,從哪邊來的

00:46:23 - 00:46:25
這個結果除去請求權,OK

00:46:26 - 00:46:27
好,我們來看一下講義

00:46:27 - 00:46:29
請看一下你的241頁

00:46:31 - 00:46:33
請看一下你的括號二第一行

00:46:33 - 00:46:39
若人民請求的法令並非保護規範，學理認為還是可以往更高階的憲法規範探求你的主張

00:46:40 - 00:46:42
好，這時候就要看基本權規定或其他法律原則

00:46:42 - 00:46:45
如同我講的，這個基本權規定為核心

00:46:45 - 00:46:52
好，所以你看下一段，首先，如果要主張人民自由財產不受違法干涉，要請求公權力排除違法侵害

00:46:52 - 00:46:56
這時候，得依照基本權的種種規定

00:46:56 - 00:47:02
所以你有多少基本權，你就可以蹦出多少種表現的結果出去

00:47:02 - 00:47:07
你有多少種基本權，你就可以蹦出各式花式的結果出去

00:47:08 - 00:47:10
所以一切都看題目的個案判斷，這樣可以嗎

00:47:11 - 00:47:15
你言論被侵害，你要排除就會蹦出言論自由的結果出去，以此類推

00:47:16 - 00:47:17
好

00:47:17 - 00:47:17
所以你看第四行中間

00:47:19 - 00:47:22
這種權力在行政法層次，我們就會稱它為結果除去請求權

00:47:22 - 00:47:23
好

00:47:23 - 00:47:27
請問結果除去請求權的這個理論依據是什麼

00:47:28 - 00:47:29
基本權的防禦功能啊

00:47:30 - 00:47:31
這樣懂了嗎

00:47:31 - 00:47:32
基本權的防禦功能

00:47:32 - 00:47:32
好

00:47:32 - 00:47:33
所以呢,請看一下黑板喔

00:47:35 - 00:47:38
那麼大法官在憲判字裡面就承認,我們可以拿基本權的防禦功能

00:47:38 - 00:47:42
來排除國家的侵害，那說巧不巧就是這個案子

00:47:44 - 00:47:49
當外配被機關給拒絕來臺

00:47:50 - 00:47:51
那麼這個時候

00:47:51 - 00:47:52
請注意看黑板

00:47:52 - 00:47:55
拒絕也是一個行政行為

00:47:55 - 00:47:59
而這個拒絕的行政行為就傷害到了本配偶的婚姻自由

00:48:01 - 00:48:07
所以呢,這時候大法官就認為,既然這樣的一個拒絕傷害到我們本配偶的婚姻自由,

00:48:07 - 00:48:11
那麼,基於婚姻自由的結果除去請求權,

00:48:11 - 00:48:15
他就可以拿來主張,然後去把這個拒絕處分給排除掉。

00:48:16 - 00:48:17
那講比較精準的話,

00:48:17 - 00:48:23
把拒絕處分給排除的動作，就是把拒絕處分給撤銷。

00:48:24 - 00:48:26
好，所以呢，我們來看一下講義。

00:48:26 - 00:48:28
這個case很有名，請看一下241頁。

00:48:29 - 00:48:31
241頁請看食物大聲說。

00:48:32 - 00:48:34
請看大聲說裡面的那個問題。

00:48:34 - 00:48:39
最高行政法院103年8月份第一次法官聯席會議指出,

00:48:40 - 00:48:42
外籍配偶申請依親居留簽證被拒,

00:48:43 - 00:48:45
本國籍配偶不得提起課予義務訴訟,

00:48:45 - 00:48:48
停，這個意思就是說他不可以打這個訴訟請求處分。

00:48:48 - 00:48:49
但是，但是，

00:48:50 - 00:48:53
並未排除得提起訴願跟撤銷訴訟

00:48:53 - 00:48:55
意思就是說可不可以把拒絕處分撤掉？可以。

00:48:56 - 00:48:58
所以先講一下這個標題的結論。

00:48:58 - 00:49:14
他不可以去要求

00:49:14 - 00:49:31
居留許可的權利，

00:49:31 - 00:49:42
他並沒有。

00:49:42 - 00:49:46
但是他可以有權力去排除這個違法的拒絕處分。

00:49:47 - 00:49:50
所以，就是事情做一半，

00:49:50 - 00:49:53
你傷害到婚姻自由，但是沒有滿足他。

00:49:53 - 00:49:56
不過這是這個食物見解被詬病的地方，我們先不談。

00:49:57 - 00:49:58
我們先談他的結論，

00:49:58 - 00:49:59
請看裁判字號。

00:50:00 - 00:50:01
限制其婚姻自由,

00:50:01 - 00:50:03
所以請把第二行的否準圈起來。

00:50:04 - 00:50:07
是什麼東西侵害到了第三行的婚姻自由？

00:50:08 - 00:50:08
否準啊,

00:50:09 - 00:50:09
對不對？

00:50:10 - 00:50:11
第二行的否準圈起來,

00:50:12 - 00:50:15
這個否準侵害到了第三行中間的婚姻自由,

00:50:15 - 00:50:16
所以往下念,

00:50:16 - 00:50:21
而此等婚姻自由的限制，外籍配偶固得依法提起救濟。

00:50:22 - 00:50:23
那憑什麼是打撤銷訴訟呢?

00:50:24 - 00:50:25
請看下一段。

00:50:25 - 00:50:26
下一段，

00:50:26 - 00:50:31
這個，呃，好，我找一下行數。

00:50:31 - 00:50:34
這邊請幫我念一下第二段的倒數第五行。

00:50:35 - 00:50:37
就是否提起課予訴訟所為決議。

00:50:38 - 00:50:41
故未承認本國籍配偶得以自己名義提起課予義務訴訟。

00:50:42 - 00:50:46
這個自己名義的意思就是指，他沒有這個處分請求權。

00:50:47 - 00:50:47
但是往下念，

00:50:48 - 00:50:53
為未排除本國籍配偶以其與外籍配偶共同經營生活之婚姻自由受限為由，

00:50:54 - 00:50:56
另外依第四條提起撤銷訴訟之可能。

00:50:56 - 00:50:57
好,

00:50:57 - 00:50:59
所以他憑什麼去打撤銷訴訟？

00:50:59 - 00:51:02
撤銷訴訟是請求排除違法處分呢。

00:51:02 - 00:51:06
所以什麼違法處分傷害到他什麼，以至於他有權利？

00:51:06 - 00:51:07
再講一次。

00:51:07 - 00:51:12
撤銷訴訟，倒數第二行的撤銷訴訟是排除違法處分。

00:51:13 - 00:51:14
可是進一步問，

00:51:15 - 00:51:17
他憑什麼請求排除違法處分？

00:51:18 - 00:51:20
因為違法處分傷害到他憲法上的什麼權？

00:51:20 - 00:51:21
婚姻自由。

00:51:21 - 00:51:25
所以從婚姻自由蹦出了這個違法結果的除去請求權,

00:51:25 - 00:51:26
才能夠打撤銷訴訟。

00:51:27 - 00:51:33
所以這個case他承認了憲法的這樣的一個等級的除去請求權。

00:51:33 - 00:51:34
這樣懂了嗎?

00:51:34 - 00:51:39
任何違法結果的排除,都可以拿基本權的防禦功能直接講,

00:51:39 - 00:51:41
就無待法律直接規定。

00:51:41 - 00:51:42
好。

00:51:42 - 00:51:44
那麼我們現在看一下黑板喔。

00:51:45 - 00:51:51
因此呢，我們在日常生活中，有沒有對機關去請求某種東西的權利？

00:51:52 - 00:51:55
我們可以從法令位階去看，也可以從憲法位階去看。

00:51:55 - 00:51:58
而在憲法位階這邊去看，我們這邊主張的是，

00:51:59 - 00:51:59
好，

00:52:00 - 00:52:02
出於公權力的違法結果，因為這個違法結果插入了我們，或是插在我們這個基本權的身上，所以我們要基於防禦功能把它排除。

00:52:10 - 00:52:14
我們這邊大法官承認的是防禦面向，違法結果的排除，所以先不要去講這個，這個就太遠了，那我們就接著講。

00:52:20 - 00:52:23
剛才講的是前半部，千萬不要跟後半部混淆在一起。

00:52:24 - 00:52:27
後半部要講的呢,是除了排除違法結果之外。

00:52:28 - 00:52:30
好,我們可不可以進一步去

00:52:30 - 00:52:33
去請求那些我們想要的東西,社會福利啊,財產啊,補助啊,官位啊,職位啊。

00:52:37 - 00:52:44
好,所以這邊先從一個90年代的司法官律師實例題喔。

00:52:44 - 00:52:47
他在那個實例題裡面就出了一個情境。

00:52:47 - 00:52:48
就是某一個考生，

00:52:48 - 00:52:51
假使他因為考試覺得不是很理想，

00:52:51 - 00:52:53
他跑去跟這個考試院主張說，

00:52:53 - 00:52:55
憲法第15條保障工作權，

00:52:55 - 00:52:57
所以可不可以拿憲法第15條

00:52:57 - 00:52:58
去請求一個律師。

00:52:59 - 00:53:00
如果可以的話，你們幹嘛

00:53:00 - 00:53:03
來補保成，瘋了嗎？都可以拿憲法基本權直接去請求了。

00:53:03 - 00:53:04
所以答案是不行嘛。

00:53:04 - 00:53:05
可是為什麼不行？

00:53:06 - 00:53:11
這樣子你從無到有，用15條的工作權蹦出一個你要的律師，這種從無到有的原始類型的給付。

00:53:14 - 00:53:16
基本上是不被承認的。

00:53:16 - 00:53:19
這邊也跟那個權力分立有點關係喔。

00:53:19 - 00:53:20
因為喔，當人民喔

00:53:21 - 00:53:23
可以拿著憲法的基本權喔。

00:53:23 - 00:53:27
隨便跟行政機關去變現，要變出他要的各種東西的時候。

00:53:27 - 00:53:29
就會把立法者架空嘛，因為

00:53:29 - 00:53:32
立法者才是重要性理論，法律保留的守護者嘛。

00:53:32 - 00:53:35
那你這個時候可以讓行政機關跟人民這邊私相授受，或是把它變成是法官。

00:53:37 - 00:53:39
司法權跟人民這邊互相私相授受，那這邊

00:53:40 - 00:53:44
法律保留重要性理論就是父之缺如嘛，這個這個隨便架空嘛。

00:53:44 - 00:53:45
所以這樣是不被承認的。

00:53:46 - 00:53:47
所以一以蔽之。

00:53:47 - 00:53:54
我們可不可以拿憲法的基本權，然後呢，當作請求權基礎去請求任意的給付，尤其是從無到有的原始類型的給付。

00:53:57 - 00:53:59
這樣是不可以的，因為你會破壞權力分立。

00:54:00 - 00:54:01
所以我們來看一下文字。

00:54:01 - 00:54:03
請看242頁，請看內文。

00:54:04 - 00:54:05
另一方面，

00:54:06 - 00:54:09
如果人民想要請求公權力給付一定資源，

00:54:09 - 00:54:10
這時候分兩種情況。

00:54:10 - 00:54:13
第一種情況是創設新的給付。

00:54:13 - 00:54:16
這邊涉及到財政能力、資源運用，還有社會力的折衝。

00:54:17 - 00:54:18
是屬於立法者的權限。

00:54:19 - 00:54:20
為什麼，因為重要性理論啊。

00:54:21 - 00:54:23
那為什麼強調是第一次行政權限？

00:54:24 - 00:54:28
這個是憲法文獻上很常使用的這樣的一個說法。

00:54:29 - 00:54:38
因為他強調第一次是因為我們在分配順序上應該先讓立法者依照重要性理論先做一個框架，真的不行的話再丟出去做什麼授權之類的，那是另外一件事。

00:54:40 - 00:54:42
所以他講的是第一次形成權限。

00:54:42 - 00:54:50
因此原則上不允許人民依照基本權在打救濟的時候請求給付資源，也就不太成人民擁有這種原始給付請求權。

00:54:50 - 00:54:51
這個是專有名詞。

00:54:51 - 00:54:54
他在描述人民這是從無到有的蹦出來的給付。

00:54:54 - 00:54:56
從石頭裡面蹦出來的給付。

00:54:57 - 00:54:58
好，我們看一下黑板。

00:55:00 - 00:55:03
跟它相對應的這一組，

00:55:03 - 00:55:03
叫做延伸給付。

00:55:04 - 00:55:06
延伸給付就是別人有，所以我要有。

00:55:06 - 00:55:09
小時候我們跟爸媽哭訴說，這個哥哥姐姐有，我也要有。

00:55:09 - 00:55:11
好，所以這個延伸就是這樣來的。

00:55:11 - 00:55:14
當一個群體當中出現了差別待遇，別人有我沒有的時候。

00:55:15 - 00:55:17
這個叫做延伸給付。

00:55:17 - 00:55:19
從勾勾這邊延伸到叉叉這邊。

00:55:19 - 00:55:23
所以你在憲法上可以想到第幾條去做這種別人有我也要有的事情。

00:55:23 - 00:55:24
因為消除差別待遇。

00:55:24 - 00:55:27
所以這邊當然是可以去主張第七條。

00:55:27 - 00:55:30
而第七條所謂的延伸給付在實踐實務上並不陌生。

00:55:31 - 00:55:33
比方說4748。

00:55:33 - 00:55:35
異性婚的成立是一回事。

00:55:35 - 00:55:36
同性婚並不存在。

00:55:36 - 00:55:38
所以這樣的差別待遇違反了平等原則。

00:55:38 - 00:55:41
所以就可以從平等權這邊去要求立法者給付這樣的內容。

00:55:42 - 00:55:43
所以呢，請看一下你的第二段。

00:55:44 - 00:55:45
第二種情況，如果不是創設新的給付。

00:55:48 - 00:55:52
只是想針對既有的給付分一杯羹，消除不合理的差別待遇。

00:55:52 - 00:55:58
人民上得依平等原則打救濟主張，請求公平分配的延伸給付請求權。

00:55:58 - 00:56:00
這個不是痴人說夢。

00:56:00 - 00:56:04
在真實世界裡面拿著第七條去主張「給」付請求權，這個在很久以前就有實例了，你看下一段，石務大聲說

00:56:09 - 00:56:13
給付請求權不只可以拿來請求給付，還可以拿去當法院的通行證，高高行92年

00:56:14 - 00:56:18
在各位還沒有，應該說兩三歲的時候就有這個判決了吧，再往下

00:56:19 - 00:56:21
請看你的243頁

00:56:22 - 00:56:23
243頁請看第一行

00:56:23 - 00:56:28
例外狀況下平等原則一可推出主觀公權力及構成訴權之內容

00:56:28 - 00:56:30
所以請看一下粗體字

00:56:30 - 00:56:31
所謂

00:56:31 - 00:56:31
所謂

00:56:32 - 00:56:33
所謂衍生給付請求權是指

00:56:33 - 00:56:35
機關本無法律義務提出給付，

00:56:35 - 00:56:37
但基於合義務裁量給予合法之給付，

00:56:37 - 00:56:39
則具有相同條件之其他人，

00:56:39 - 00:56:42
即得以平等原則要求機關為相同之給付

00:56:42 - 00:56:45
所以呢,這個行政訴訟食物啊

00:56:45 - 00:56:52
也是有承認,當然不敢講通說了,但是也有承認這樣的衍生分享的這樣的一個學理上的觀念

00:56:53 - 00:56:53
好

00:56:53 - 00:56:55
所以我們這邊做個總結

00:56:56 - 00:56:58
這個權力的架構交完了,我們來做個總結

00:56:59 - 00:57:03
在判斷題目中的某甲有沒有具體的權力的時候

00:57:04 - 00:57:08
十之八九的考題都在考參考法條是否在解釋中得作為保護規範，這是最常見的考法

00:57:10 - 00:57:14
但是呢，基於現判字剛才你聽到了婚姻自由的這個案例

00:57:14 - 00:57:18
所以憲法上的基本權可不可以延伸出結果請求權，這個地方就等著考生來面對

00:57:18 - 00:57:23
因為呢，國家考試比較少去考這個面向，因為這個現判字比較新嘛

00:57:25 - 00:57:28
所以以前大多數都是聚焦在這個地方

00:57:29 - 00:57:30
而且

00:57:30 - 00:57:31
其次

00:57:31 - 00:57:33
這個憲法是否得作為請求權基礎

00:57:33 - 00:57:37
不管是甚麼面向，對以前的行政訴訟來講比較陌生

00:57:37 - 00:57:40
所以在真實世界的法院裡面，

00:57:40 - 00:57:42
他解釋法令是不是包規範，

00:57:42 - 00:57:44
是比較大眾的case，

00:57:44 - 00:57:48
他以前也比較不會去顧慮到憲法位階的層次。

00:57:48 - 00:57:50
所以總的來講，

00:57:50 - 00:57:55
考試上是聚焦在這個環節比較多，而因為憲判字近年的改變，

00:57:55 - 00:57:59
所以考生也必須知道憲法的基本權可以拿來排除幹預，

00:57:59 - 00:58:00
而有結果除去請求權，這個是被肯定的。

00:58:00 - 00:58:00
都講。

00:58:01 - 00:58:07
那至於說給付的部分啊，因為實現事物比較慢出現，然後行政法院被影響的程度比較慢。

00:58:08 - 00:58:14
所以衍生給付請求權不敢說一定會考，但是你要注意一下，因為第七條也可以主張這樣的衍生給付請求權，而原始給付請求權就不要想了，因為有法律保留的問題。

00:58:17 - 00:58:18
OK嗎？

00:58:18 - 00:58:19
好。

00:58:20 - 00:58:25
所以這個是它的框架跟考試出現的機率。

00:58:25 - 00:58:31
框架就是你從法典到憲法位階都要去思考。

00:58:31 - 00:58:37
而考試上最常考的是法典位階的解釋，它有沒有解為保護規範的可能性。

00:58:38 - 00:58:40
好，最後一個小問題，請接著看黑板。

00:58:41 - 00:58:47
當有一種權力是他憲法上也有，法律上也有，俗稱的競合的時候，要哪個優先？

00:58:48 - 00:58:50
認為是法典優先的舉手。

00:58:50 - 00:58:51
還是憲法優先的舉手。

00:58:52 - 00:58:53
你舉哪一個？

00:58:53 - 00:58:55
憲法，噠噠，錯了，你看243頁。

00:58:56 - 00:59:01
來括號三，簡單說在法律規定時，有規定時可否適用憲法。

00:59:02 - 00:59:03
好，回應你剛才的舉手。

00:59:04 - 00:59:05
因為

00:59:05 - 00:59:05
呃

00:59:05 - 00:59:07
法典是立法者主導的嘛。

00:59:08 - 00:59:13
所以法院也好，或者是行政機關也好，他怎麼可以架空立法者的東西呢？

00:59:13 - 00:59:15
所以這時候請看第二段。

00:59:15 - 00:59:16
答案是否定的，因為權力分立的功能最是來看。

00:59:18 - 00:59:21
著重某基本權保障特定人民利益，人民可以持之向國家為主張。

00:59:21 - 00:59:26
但在前面說的，具體行使方式立法者有第一次形成權限。

00:59:26 - 00:59:27
我們要尊重法律保留的。

00:59:27 - 00:59:31
這個分配權限的結果，所以要尊重立法者，不管他實際立出來的東西是怎麼樣。

00:59:35 - 00:59:37
理論上要先尊重一下，再看後面的事後機制嘛。

00:59:37 - 00:59:37
好。

00:59:39 - 00:59:40
那我們先講到這邊。

00:59:40 - 00:59:41
來，我們往下一頁走。

00:59:42 - 00:59:43
請看244頁。

00:59:45 - 00:59:45
呃

00:59:45 - 00:59:46
在解題目前呢。

00:59:46 - 00:59:47
我們來透過這個學習小提醒呢。

00:59:47 - 00:59:49
跟你講一下，這個觀念在前後運用的差別。

00:59:53 - 00:59:54
我們先看括號二比較容易理解。

00:59:55 - 00:59:57
公權力理論與行政救濟的運用。

00:59:58 - 01:00:00
這邊就會拿去判斷第一項的案例。

01:00:00 - 01:00:02
訴訟權能或當事人資格，到時候再詳細講，不過我們先理解一下訴訟權能這四個字。

01:00:05 - 01:00:12
訴訟權能指的就是你在個案當中，你是不是具體權利被侵害，以至於你可以去救濟你自己。

01:00:13 - 01:00:20
所以你要怎麼證明你有訴訟權能，前提就是你有一個實體權利被侵害啊，或者是程序上的權利被侵害啊。

01:00:20 - 01:00:24
所以你必須證明你真的有權利，那你就運用這個理論啦，懂了嗎？

01:00:24 - 01:00:26
這是問題中的問題。

01:00:26 - 01:00:30
好，再來括號三，公權力理論與國家賠償的運用。

01:00:30 - 01:00:33
這邊主要是運用在第一行的不作為侵害。

01:00:33 - 01:00:35
因為到時候在第六章你就會學到。

01:00:35 - 01:00:38
要證明不作為的侵害可以請求國賠。

01:00:39 - 01:00:43
我們必須要證明你有一個保護規範存在。

01:00:44 - 01:00:50
所以這邊就會變成是你要先證明你有保護規範，你才能夠去論證你有一個不作為的國賠請求權。

01:00:50 - 01:00:52
所以詳情到時候再說。

01:00:52 - 01:00:56
再來括號一，公權力理論與行政處分的運用。

01:00:56 - 01:00:59
行政處分的運用主要卡在一個點：

01:00:59 - 01:01:00
行政處分

01:01:00 - 01:01:01
要有法律效果。

01:01:01 - 01:01:04
所以如果你有一個公權力，然後我拒絕你的權力，再講一次邏輯。

01:01:05 - 01:01:08
如果你有一個公權力，然後我拒絕你的權力。

01:01:08 - 01:01:11
這個拒絕才會產生法律效果，才會蹦出行政處分，懂嗎？

01:01:12 - 01:01:16
所以這些問題都會應用在下面括號3之1到3的部分，到時候再詳細講。

01:01:17 - 01:01:19
不要有壓力，這個你複習的時候再看一下。

01:01:21 - 01:01:23
好，所以現在呢，我們要回到問題的核心。

01:01:23 - 01:01:24
所以請看一下黑板。

01:01:25 - 01:01:27
我們接下來的題目呢，就會聚焦在這個地方。

01:01:29 - 01:01:30
某甲有沒有

01:01:30 - 01:01:30
權利。

01:01:31 - 01:01:32
某甲有沒有權利。

01:01:32 - 01:01:34
不過啊,第一題啊,算是示範題啊,所以我會寫比較細一點。

01:01:36 - 01:01:38
所以請再幫我看一次244頁的括號一。

01:01:39 - 01:01:42
括號一除了判斷有沒有權之外。

01:01:43 - 01:01:44
你要怎麼判斷之外。

01:01:44 - 01:01:46
它還考了什麼東西?

01:01:46 - 01:01:49
括號一除了判斷有沒有權力之外，你要思考框架之餘。

01:01:50 - 01:01:52
它還考了一個前面我們教過的東西。

01:01:52 - 01:01:53
只是我剛剛沒有講。

01:01:54 - 01:01:56
它考了一個我們迄今為止教過的某個東西。

01:01:57 - 01:01:58
所以這題有兩個考點。

01:01:59 - 01:02:00
你思考看看，我把

01:02:00 - 01:02:01
另外一部分也寫出來。

01:02:22 - 01:02:22
好。

01:02:24 - 01:02:26
他考的點，後面那個關鍵字有寫，

01:02:26 - 01:02:29
所以你也可以不用抄，我只是把它在黑板上凸顯一下。

01:03:14 - 01:03:14
好。

01:03:15 - 01:03:19
這個題目25分，不確定幾分，忘記了。

01:03:19 - 01:03:21
Anyway,有兩個考點。

01:03:21 - 01:03:23
我來分別證明一下跟說明。

01:03:23 - 01:03:26
第一個就在問你噪音管制法是否得作為保護規範。

01:03:27 - 01:03:28
為什麼直接這樣切入呢?

01:03:29 - 01:03:32
主要是因為根據等一下我們的框架,你就會發現,

01:03:32 - 01:03:36
人民可不可以請求國家公權力來幹預,你必須要有一個請求權,

01:03:36 - 01:03:38
而這個請求權我們要依附法律上的力量,

01:03:38 - 01:03:42
而這邊就卡在噪音管制法,它確實可以作為保護規範,

01:03:42 - 01:03:44
所以它在這個位階它就有權利了。

01:03:44 - 01:03:46
好，那我們來跑一下邏輯。

01:03:48 - 01:03:51
看一下你的噪音管制法，在這邊黑板上，

01:03:51 - 01:03:52
噪音管制法作為法令，

01:03:53 - 01:03:55
有沒有明文給某營請求權？

01:03:55 - 01:03:56
沒有嘛，對不對？剛剛有講過。

01:03:57 - 01:04:00
那在解釋上它是不是可以作為保護這個夜店鄰

01:04:00 - 01:04:00
方面的人

01:04:00 - 01:04:01
我們也知道，噪音管制不可以超出一定標準

01:04:01 - 01:04:05
是要保護這個夜店旁邊的鄰居嘛，很可憐嘛，對不對？

01:04:07 - 01:04:09
所以在解釋上，它確實可以作為保護規範。

01:04:10 - 01:04:13
所以這個括號一的問題就解決了嘛，對不對？

01:04:13 - 01:04:14
剛才一再強調。

01:04:15 - 01:04:17
那接下來就要講這個新的沒有特別提的。

01:04:17 - 01:04:20
個案裁量是否發生裁量收縮？

01:04:21 - 01:04:23
好，我們已經學過裁量收縮了

01:04:23 - 01:04:25
所以裁量收縮表現在什麼樣的一個故事裡面

01:04:26 - 01:04:29
他有好多的選項，但是他偏偏選擇其中一項

01:04:30 - 01:04:31
所以他為什麼好多選項

01:04:32 - 01:04:32
來，你看一下

01:04:33 - 01:04:34
你看一下括號一

01:04:35 - 01:04:36
括號一他講什麼

01:04:37 - 01:04:39
禁止假繼續使用

01:04:40 - 01:04:42
所以他限縮在這個選項

01:04:42 - 01:04:45
而且不只這個選項，因為你看245頁

01:04:46 - 01:04:48
245頁請看中間的24條

01:04:48 - 01:04:50
24條第一行

01:04:50 - 01:04:57
違反九條一，就是那個夜店太吵，經限期改善，仍未符合標準者的暗示或按日連續處罰

01:04:57 - 01:04:59
來，停工停業停止使用把它畫底線

01:05:01 - 01:05:01
好

01:05:02 - 01:05:05
再來至符合相關管制標準為止

01:05:05 - 01:05:09
其為第十條第一項取得許可證者,必要時得廢止許可證

01:05:09 - 01:05:10
請把[廢止]圈起來

01:05:10 - 01:05:12
當然這題用不到第十條的廢止,只是圈一下而已

01:05:14 - 01:05:15
好

01:05:15 - 01:05:16
那我們回到第二行中間

01:05:17 - 01:05:19
他是不是有停工停業跟停止使用三種選項

01:05:20 - 01:05:22
請問這一題是限縮在哪個選項

01:05:23 - 01:05:24
停止使用嘛，對不對

01:05:24 - 01:05:27
所以為什麼你要叫他去選擇停止使用，那不就是三選一的限縮了嗎

01:05:30 - 01:05:32
三選一的限縮了嗎

01:05:32 - 01:05:34
所以這邊必然要討論個案裁量是否縮小

01:05:35 - 01:05:35
好

01:05:36 - 01:05:39
那他既然有三個選項，你要叫他選擇特定的選項

01:05:39 - 01:05:41
那你就去確認他到底有沒有發生縮小

01:05:42 - 01:05:42
好

01:05:42 - 01:05:48
還記得我們那時候討論收縮的時候，有借用比例原則的哪個子原則來說明？

01:05:49 - 01:05:50
適合性嘛

01:05:50 - 01:05:54
要看這個case當中是不是非常適合來停止繼續使用

01:05:55 - 01:05:56
所以請注意喔

01:05:56 - 01:06:00
當我們在判斷裁量是否確實

01:06:00 - 01:06:00
時收縮的時候，

01:06:01 - 01:06:05
你一定要搭配題目的事實來佐證這件事情，而且搭配事實之餘呢，你還要搭配469。

01:06:08 - 01:06:10
這個不是在講保護規範，469有說什麼？

01:06:11 - 01:06:13
危害的迫切程度。

01:06:13 - 01:06:17
公權力是否得以預見，是否要靠公權力才能夠排除。

01:06:17 - 01:06:19
所以危害是否嚴重，來看題目，危害有沒有嚴重？

01:06:22 - 01:06:23
我們來看一下可憐的某乙。

01:06:23 - 01:06:25
請看我們的第二行。

01:06:26 - 01:06:30
他是全程放送，高分貝至凌晨三點打烊為止。

01:06:30 - 01:06:33
然後呢,第三鄰,忍受數週,你把它畫一下底線。

01:06:34 - 01:06:35
他已經忍了好幾週了,

01:06:35 - 01:06:38
每個晚上三點為止都會咚咚咚咚咚,然後難堪生活,

01:06:39 - 01:06:41
所以向市政府檢舉。

01:06:41 - 01:06:43
現場測定之後呢,

01:06:43 - 01:06:47
請看來數一下從前面12345,第五行,限期改善。

01:06:48 - 01:06:51
因期限屆至仍未改善,請你把期限屆至把它畫底線。

01:06:52 - 01:06:55
所以已經忍了數週了,又再忍一個改善期限。

01:06:56 - 01:06:56
好。

01:06:57 - 01:07:00
這時候下一行,縱然如此。

01:07:00 - 01:07:02
我們繼續觀察某乙的可憐啊。

01:07:02 - 01:07:05
依舊透過喇叭超標放送，暗經數月。

01:07:07 - 01:07:08
假設你是這個某乙，你是一個考生。

01:07:09 - 01:07:11
每天晚上來補已經夠夠慘了，

01:07:11 - 01:07:14
還要每天暗經數月在那邊咚咚咚咚咚，往下念。

01:07:15 - 01:07:18
因噪音幹擾導致徹夜失眠，生活作息大亂。

01:07:18 - 01:07:19
他沒有這樣講，持續精神不濟。

01:07:22 - 01:07:24
再次請求祭出鐵腕，我就問。

01:07:25 - 01:07:27
搭配469的參數。

01:07:27 - 01:07:27
他

01:07:27 - 01:07:30
那個危害程度有沒有夠不夠迫切？

01:07:31 - 01:07:34
已經忍受已經超過半年以上咚咚咚三點了吧？

01:07:34 - 01:07:36
所以這個時候有沒有縮小的空間？

01:07:36 - 01:07:38
再來公權力介入是否有其必要？

01:07:39 - 01:07:43
當然有，因為叫夜店閉嘴，不要再吵了，是不是隻有公權力，難道他要派兄弟去砸店嗎？

01:07:44 - 01:07:46
當然不行嘛，所以這個時候當然是現在停止繼續使用是非常的貼切而具有適合性嘛。

01:07:51 - 01:07:53
所以這個地方自然就發生收縮了。

01:07:54 - 01:07:55
所以我要強調的東西就是喔，

01:07:56 - 01:07:56
不要死背啊。

01:07:57 - 01:07:59
考生都死在死背了，為什麼？

01:08:00 - 01:08:01
搭配469之餘,

01:08:01 - 01:08:05
你要去拿題目的事實來相應。

01:08:06 - 01:08:11
寫好實力題的關鍵就是你的標準要跟那個題目相應。

01:08:11 - 01:08:13
你要把那個案經數月,

01:08:13 - 01:08:14
剛才你畫底線的部分,

01:08:14 - 01:08:18
跟那個469的危害迫切的參數對撞在一起,

01:08:18 - 01:08:21
那個寫出來才叫涵射。

01:08:21 - 01:08:22
懂嗎?

01:08:23 - 01:08:26
所以這個請大家就是要好好努力啦,

01:08:26 - 01:08:27
因為呢,

01:08:27 - 01:08:28
這個是你超車的地方。

01:08:29 - 01:08:30
我們做補習班老師，

01:08:31 - 01:08:31
什麼不多，

01:08:31 - 01:08:32
看過考卷最多，

01:08:32 - 01:08:35
所以很多考生都是輸在論證。

01:08:35 - 01:08:37
所以你剛才那個對撞做得好,

01:08:37 - 01:08:38
你就可以超車了,

01:08:38 - 01:08:39
也不枉你來學了。

01:08:40 - 01:08:40
來,

01:08:40 - 01:08:41
你看一下246頁。

01:08:43 - 01:08:45
246頁請看上面的得分關鍵字

01:08:45 - 01:08:46
請看左邊。

01:08:47 - 01:08:49
以可否因在運管事故法請求blahblahblah

01:08:49 - 01:08:51
右邊是否常想到細則法律的參考法條

01:08:52 - 01:08:54
然後判斷其是否保護規範

01:08:54 - 01:08:57
並就其禁止繼續使用使用裁量權收縮理論判斷,

01:08:57 - 01:08:58
要搭配469喔。

01:08:58 - 01:08:59
所以呢,

01:08:59 - 01:09:01
這個表格不是寫平安的喔。

01:09:02 - 01:09:03
你看到左邊的時候,

01:09:03 - 01:09:05
你是否能想到右邊的法律評價。

01:09:07 - 01:09:08
左邊是具體的法律問題，

01:09:08 - 01:09:10
你看到具體的法律問題的時候，

01:09:10 - 01:09:13
你要能夠想到右邊的抽象法律評價，

01:09:13 - 01:09:15
這樣才是有學到。

01:09:15 - 01:09:19
否則如果你看到左邊的具體問題想不到抽象的右邊的法律評價，

01:09:19 - 01:09:20
就代表你沒有學會。

01:09:21 - 01:09:22
沒有學會的話就要來問，

01:09:22 - 01:09:23
不要裝死。

01:09:23 - 01:09:24
好。

01:09:24 - 01:09:25
再來我們看括號二,

01:09:25 - 01:09:26
請看一下244頁。

01:09:28 - 01:09:28
不好意思,

01:09:28 - 01:09:29
這樣跳著看,

01:09:29 - 01:09:31
因為我們要的東西在後面。

01:09:31 - 01:09:32
來,

01:09:32 - 01:09:34
括號二在問我們剛才最後一個問題,

01:09:34 - 01:09:34
競合。

01:09:35 - 01:09:37
請問括號二為什麼涉及競合？

01:09:37 - 01:09:38
因為你看第一行,

01:09:38 - 01:09:43
是否可以直接以基本權為據，請求市政府禁止甲繼續使用？

01:09:44 - 01:09:45
他看起來在問同個問題。

01:09:45 - 01:09:46
錯。

01:09:46 - 01:09:47
他不是同個問題，

01:09:47 - 01:09:48
他是建立在第一個問題之上。

01:09:48 - 01:09:50
第一個問題有沒有保護規範？

01:09:51 - 01:09:51
有，

01:09:51 - 01:09:52
所以他法令會就有了權利了。

01:09:53 - 01:09:54
所以法令會就有了權利的話，

01:09:54 - 01:09:55
你可以直接拿基本權嗎？

01:09:55 - 01:09:56
這邊競合了，

01:09:56 - 01:09:58
所以就把前面照抄就好了。

01:09:58 - 01:09:58
懂嗎？

01:09:58 - 01:10:00
因為要尊重立法者

01:10:00 - 01:10:00
職權能權限。

01:10:01 - 01:10:03
好，所以你看一下246頁。

01:10:03 - 01:10:09
246頁的框框的第二個，請看右邊，是否能想到憲法權利與法律權益之競合處理。

01:10:10 - 01:10:14
所以，我之所以這麼龜毛一直講同樣的東西叫你反覆哦，不是叫你做體操。

01:10:16 - 01:10:19
這個反覆是要請你去判斷題目的辨識。

01:10:21 - 01:10:29
我們在做的是題目的辨識，你們能否看到實際的句子想到抽象的法律爭點。

01:10:30 - 01:10:32
要具備這樣子翻譯的能力。

01:10:32 - 01:10:34
這是閱讀字裡行間，喔。

01:10:34 - 01:10:34
好。

01:10:35 - 01:10:37
那我們就繼續往下練習喔。

01:10:38 - 01:10:41
請看一下下面的246頁。

01:10:42 - 01:10:42
哦。

01:10:42 - 01:10:42
來。

01:10:43 - 01:10:48
第一行，本國籍男子甲在104年與A國女子乙在A國辦理結婚登記。

01:10:48 - 01:10:55
沒錯，這一題就是在國家考試考了三次的，包含私律考了三次的103年8月決議。

01:10:55 - 01:10:56
所以背景事實不再講了。

01:10:57 - 01:10:58
所以請看一下下面的括號一。

01:10:59 - 01:11:03
甲就乙的證明文件跟申請是否具有利害關係。

01:11:03 - 01:11:05
因為乙就是外配，他被拒絕了。

01:11:05 - 01:11:06
往下念。

01:11:07 - 01:11:12
某甲不服原處分提起訴願被駁回後，得否以自己名義提起行政訴訟。

01:11:12 - 01:11:14
請分別就撤銷訴訟跟課予義務訴訟論述之。

01:11:15 - 01:11:17
撤銷訴訟就是把拒絕處分撤掉。

01:11:18 - 01:11:20
課予義務訴訟就是得到一個來臺簽證的處分。

01:11:21 - 01:11:23
所以請看一下第二行中間。

01:11:23 - 01:11:25
得否以自己名義提起訴訟。

01:11:26 - 01:11:27
這邊跟公權力有什麼關係。

01:11:28 - 01:11:32
你要有權力，你才有辦法用自己的名義去打訴訟，這樣懂嗎。

01:11:33 - 01:11:37
所以這邊雖然在問訴訟法的一些細節，但是骨子裡的核心問題就是在你有沒有權力上面。

01:11:37 - 01:11:37
好。

01:11:37 - 01:11:40
所以這邊的問題就是你有沒有權力受損。

01:11:40 - 01:11:44
以至於第二行可以去撤掉處分，以至於在第三行可以去請求一個處分，這樣懂了嗎？

01:11:44 - 01:11:44
好。

01:11:44 - 01:11:45
所以問題已經回答過了，所以你看一下黑板。

01:11:46 - 01:11:46
好。

01:11:46 - 01:11:46
我沒有。

01:11:46 - 01:11:47
我把它擦掉了。

01:11:47 - 01:11:47
好。

01:11:47 - 01:11:49
但是我們可以從另外一方面來講。

01:11:49 - 01:11:49
你看一下黑板這邊喔。

01:12:00 - 01:12:03
我們的本配

01:12:05 - 01:12:08
本配偶，可不可以去請求一個處分？

01:12:09 - 01:12:14
答案是不行，因為103年8月的決議，否準他有這樣的處分的請求權，對不對？

01:12:15 - 01:12:20
那我們可不可以撤掉這個所謂的拒絕的處分？

01:12:21 - 01:12:25
可以，因為這個拒絕處分怎麼樣，傷害到我們的婚姻自由。

01:12:25 - 01:12:27
所以呢，先判決說可以。

01:12:27 - 01:12:30
所以呢,這邊呢就要分成兩個層次

01:12:30 - 01:12:31
層次來寫

01:12:31 - 01:12:33
我們在寫擬答,所以我們可以來看一下

01:12:35 - 01:12:36
請看一下248頁

01:12:39 - 01:12:41
請看248頁,請看一下括號一

01:12:42 - 01:12:47
一、食物界決議，假未享有相關的請求權，是不得以自己名義提起課無訴訟

01:12:48 - 01:12:51
好，所以你看一下阿拉伯數字一，請求權的認定標準

01:12:52 - 01:12:56
所以你看第一行，判斷假是否作成處分的公法上請求權

01:12:56 - 01:12:58
首先一、469的闡明規範，保護規範理論

01:12:58 - 01:12:59
blahblahblahblahblah

01:13:00 - 01:13:04
其次，若無保護，探求得向更高位階的憲法探求其權益。

01:13:04 - 01:13:05
下面就不再念了

01:13:05 - 01:13:06
這邊只是把前面濃縮

01:13:07 - 01:13:08
好，再來你看阿拉伯數字二

01:13:09 - 01:13:12
一、最高行政法院庭長聯繫會議不得提起，103年8月決議。

01:13:13 - 01:13:14
這邊剛才前面也念過，所以不再贅述

01:13:15 - 01:13:17
所以請問（一），我們在處理什麼問題？

01:13:18 - 01:13:20
（一）在處理的是課以無訴訟的層次

01:13:21 - 01:13:22
這邊就結束掉了

01:13:22 - 01:13:23
好，再來看249頁

01:13:24 - 01:13:27
249頁請看括號二，假人屬處分的厲害關係人

01:13:29 - 01:13:30
好，這邊先簡單定義一下

01:13:30 - 01:13:32
假為什麼不是處分的相對人

01:13:33 - 01:13:36
因為拒絕的對象是外配啊，他當然不是相對人啊

01:13:36 - 01:13:38
他是被影響的厲害關係人啊，好，那我再追問

01:13:40 - 01:13:42
假的什麼厲害關係受損

01:13:43 - 01:13:44
婚姻自由啊

01:13:44 - 01:13:44
懂嗎

01:13:44 - 01:13:45
好,所以往下念

01:13:46 - 01:13:51
第一行,假雖非原處分相對人,但是依照請求權人認定標準,仍屬法律上利害關係人得主張之

01:13:52 - 01:13:53
好，所以下一行

01:13:53 - 01:13:58
按司法院釋字554號是指出婚姻及家庭形成的基礎受憲法制度性保障，blahblahblah

01:13:59 - 01:13:59
好，所以呢

01:14:00 - 01:14:00
請看這個

01:14:03 - 01:14:09
下一段是配偶一方若在境外，得否經過本國境內與同居物能否有關鍵作用，呵護婚姻制度的核心價值

01:14:09 - 01:14:11
講人話就是說

01:14:11 - 01:14:13
婚姻是一種親密關係嘛

01:14:13 - 01:14:14
748有講嘛

01:14:14 - 01:14:19
所以呢這個親密關係如果沒有辦法透過物理上的一些相處，那當然是大受折扣嘛

01:14:20 - 01:14:20
好

01:14:20 - 01:14:26
所以這時候請看第四行，已直接侵犯到國內配偶聯繫婚姻關係緊密且重要的條件

01:14:26 - 01:14:31
這個國內配偶假因所發生關係，而得就否準處分提起撤銷訴訟的權能

01:14:31 - 01:14:33
這邊就先收尾

01:14:34 - 01:14:39
所以這個題呢，雖然表面上在考課義務以及撤銷訴訟，但他骨子裡就是在問他的某甲有沒有具體的權利受損，可以去主張對應的請求

01:14:45 - 01:14:45
好

01:14:46 - 01:14:50
那麼，對，好，就這樣子

01:14:51 - 01:14:53
好，我們來看一下這個250頁

01:14:57 - 01:15:00
好，250頁是等一下花五分鐘講

01:15:00 - 01:15:02
講五分鐘剛好8點可以休息一下

01:15:02 - 01:15:03
所以我們先來看一下黑板，做個總結

01:15:04 - 01:15:07
我們現在在教法律關係這個章節

01:15:08 - 01:15:15
所以法律關係它指的就是主體依照法令搭配事實，蹦出一堆權力，蹦出一堆義務

01:15:15 - 01:15:21
而權力的章節最常被考的就是人民有沒有對應的請求權

01:15:21 - 01:15:24
那就要按照這個框架，法令跟憲法位階的這兩個層次的框架

01:15:25 - 01:15:28
從法令開始一路想到憲法

01:15:28 - 01:15:31
所以如果法令這邊有權力的話

01:15:31 - 01:15:34
就不用再往下想了，因為反正競合的話也要先用法令嘛

01:15:34 - 01:15:35
好

01:15:35 - 01:15:37
那接下來請看講義的250頁，請看括號二

01:15:38 - 01:15:40
人民有什麼行政法上的義務呢

01:15:40 - 01:15:42
請注意，法令有百百種

01:15:43 - 01:15:47
所以我們當然不可能去死記，就是到底有多少義務，這沒有意義

01:15:47 - 01:15:52
可是呢，根據抽象的學者的整理，我們會有251頁的這種分類

01:15:52 - 01:15:56
那這個分類呢，基本上在思慮不會直接考

01:15:56 - 01:15:59
所以你就當作基本常識，就理解一下就可以了

01:15:59 - 01:15:59
好

01:15:59 - 01:16:00
.

01:16:00 - 01:16:02
意思也幾乎沒有考過它的定義，所以你大概認識一下它的分類就好了，所以我們直接用圖來教就可以了，只要五分鐘。

01:16:07 - 01:16:09
來我們看最左邊的。

01:16:09 - 01:16:10
行政法義務。

01:16:10 - 01:16:11
好。

01:16:11 - 01:16:18
那上面的下一排，上面狹義公務員跟下面的行政法，用意是差別在人力。

01:16:18 - 01:16:24
所以各位男性同胞們，你們如果要當兵的話，就是下面的行政法役。

01:16:24 - 01:16:26
因為你們就被賦予一個勞力上的役。

01:16:27 - 01:16:28
好，就要去當兵了，再見。

01:16:28 - 01:16:28
好。

01:16:29 - 01:16:33
那上面的公務單呢，是指錢跟物，這樣可以嗎？

01:16:33 - 01:16:35
因為我們中間不是有括號嗎？

01:16:35 - 01:16:38
提供勞務、錢跟物的區分。

01:16:38 - 01:16:42
勞務是下面的用意，上面的公務單是指錢跟物。

01:16:43 - 01:16:46
好，在右邊一排，看牽涉金錢與否。

01:16:46 - 01:16:48
如果是錢的話，就是上面的功課。

01:16:48 - 01:16:51
那提供物的話，就是提供自然負擔。

01:16:51 - 01:16:52
好，提供自然負擔。

01:16:52 - 01:17:02
好，所以比方說在選舉期間，為什麼電視臺要提供這樣的一個頻道，讓那個什麼選舉人啊，候選人呢出來講話。

01:17:02 - 01:17:04
公投不是要辯論嗎？

01:17:04 - 01:17:05
為什麼要出來電視發表？

01:17:06 - 01:17:08
這個頻道為什麼憑空可以蹦出來？

01:17:08 - 01:17:11
就是因為選舉或公投法令有這樣的當然負擔的規定。

01:17:11 - 01:17:11
這樣可以嗎？

01:17:12 - 01:17:15
電視臺作為物這個資源要提供自然負擔。

01:17:15 - 01:17:15
好。

01:17:16 - 01:17:18
那功課再分成右邊，比方說第一排租稅。

01:17:19 - 01:17:23
租稅就是最怎麼講，最古老最核心的功課喔。

01:17:23 - 01:17:27
因為呢，我們基於租稅才能夠滿足國家的各種財政需求。

01:17:27 - 01:17:27
好。

01:17:28 - 01:17:29
那規費呢？

01:17:29 - 01:17:33
規費相信大家18歲那年應該都有瘋狂去繳這種規費，叫做駕照。

01:17:33 - 01:17:37
國家如果要考駕照的話，你要去跟他繳規費才能夠換到你的駕照。

01:17:38 - 01:17:40
那為什麼你要用規費去換駕照？

01:17:40 - 01:17:41
不是國家跟你勒索，而是這邊是一個對價關係。

01:17:44 - 01:17:48
規費就是指你要享受到某種行政服務的時候的一種對價，這個叫規費。

01:17:49 - 01:17:49
好。

01:17:50 - 01:17:58
那最下面的社會保險費，比方說你這個皮夾裡面那個淡藍色的卡，上面有你最醜的照片的，就是健保卡，健保卡就是社會保險。

01:17:59 - 01:18:00
那什麼是社會？

01:18:00 - 01:18:01
社會保險跟商業保險差在哪裡？

01:18:02 - 01:18:08
商業保險它是按照你的風險這個機率去給予對應很貴或很便宜的這個保險費用，但是社會保險是基於社會連帶，看你的這個需求，你需求越大，你的保險費就越低，這種互相彼此連帶，彼此互相保障，整個社會一起團結的這種保險就叫社會保險。

01:18:22 - 01:18:26
那你有健保費，長大之後當社畜有了這個勞保費，諸如此類。

01:18:27 - 01:18:28
好，那中間有兩個還沒有講。

01:18:30 - 01:18:33
中間的倒數第二個叫特別公課。

01:18:33 - 01:18:35
特別功課，他為什麼叫特別？

01:18:36 - 01:18:44
他就是兩句話，第一句話就是從特別的人身上所詐取，然後再用到特別的人身上，這就是特別功課，它是個循環系統。

01:18:46 - 01:18:48
所以我們直接來看一下講義的字。

01:18:48 - 01:18:50
請看一下252頁。

01:18:51 - 01:18:54
252頁請看最下面的黑色圈圈四。

01:18:55 - 01:19:04
特別功課就是指第一行，此指機關為以住特別支出，針對該給付相關之人民，課徵及其給付義務，並納入封閉財政循環系統。

01:19:05 - 01:19:11
所以他就好像一個魚缸，我們從魚缸抽水，再把這個水放回到那個魚缸裡面。

01:19:11 - 01:19:12
以上所講的是錯誤的養魚資訊，不要亂聽。

01:19:12 - 01:19:15
但是這個只是舉例，打個比方而已。

01:19:16 - 01:19:19
這個循環系統比方說你們是工業區。

01:19:19 - 01:19:22
那我為了讓這個工業區的硬體設備變得更好。

01:19:22 - 01:19:27
比方說柏油路啊或是其他的一些營運中心啊。

01:19:27 - 01:19:30
我就會從各位廠商去扣除一筆錢。

01:19:30 - 01:19:31
就

01:19:31 - 01:19:31
把這個錢

01:19:31 - 01:19:33
用在你們身上。

01:19:33 - 01:19:36
所以取之於你，用之於你，這樣的一個循環方式就叫特別公課，可以嗎？

01:19:37 - 01:19:37
好。

01:19:38 - 01:19:39
再來黑色圈圈三。

01:19:40 - 01:19:41
上面受益費，不明所以喔。

01:19:42 - 01:19:44
你受到好處了，所以我要跟你拿錢。

01:19:44 - 01:19:47
那這個國家看不起人民好嗎？

01:19:47 - 01:19:48
是這樣子的。

01:19:48 - 01:19:52
想像一下你家前面蓋了一條新的捷運。

01:19:52 - 01:19:53
而且又在臺北市。

01:19:53 - 01:19:55
哇塞，你家的房價要起飛了。

01:19:55 - 01:19:59
所以這個起飛是不是相較於其他捷運沒有經過的房價，你

01:19:59 - 01:20:00
你

01:20:00 - 01:20:01
是不是多得到了好處?

01:20:01 - 01:20:06
所以因為公共建設等等，你多得到這些受益。

01:20:06 - 01:20:08
請問其他人沒有得到是不是差別待遇？

01:20:09 - 01:20:11
所以為了要讓這個差別待遇能夠消除，

01:20:12 - 01:20:16
你得到多少，我就要跟你扣多少，就要把你的受益費給拿過來，

01:20:16 - 01:20:17
這個叫受益費。

01:20:17 - 01:20:18
所以你看第一行。

01:20:19 - 01:20:25
此指對於設置或維護公共設施而享有特別利益之人，強制徵收有關費用的金錢給付義務。

01:20:25 - 01:20:29
比如說，道路或捷運一經鋪設會使房價增長。

01:20:30 - 01:20:35
這個時候此舉等同於，中間國家財力資助個人私人利益，

01:20:35 - 01:20:36
所以會不公平，

01:20:36 - 01:20:38
所以就要把你的利益給拿掉，這個叫受益費。

01:20:39 - 01:20:43
所以我們人民的義務大致上就有這些的分類,

01:20:43 - 01:20:47
但是以一式跟二式來講,幾乎不會考這個,所以認識一下就可以了。

01:20:47 - 01:20:48
好,

01:20:48 - 01:20:50
那再來看一下253頁,

01:20:50 - 01:20:52
好,我保證馬上下課,再一分鐘。

01:20:53 - 01:20:54
來，你來看一下括號三。

01:20:56 - 01:20:58
公權力的，公行政的權利或義務，

01:20:58 - 01:20:59
為什麼這個不講？

01:21:00 - 01:21:04
因為公行政他要有權利，基本上，就是法律規定嘛。

01:21:04 - 01:21:06
那公行政會有什麼義務，也是法律規定嘛。

01:21:07 - 01:21:09
所以一切都是看法律規定,沒有什麼好事先講的,

01:21:10 - 01:21:12
所以我們這邊就不去細說,

01:21:13 - 01:21:14
不去細說,

01:21:14 - 01:21:15
所以這邊就沒什麼好說的。

01:21:15 - 01:21:18
所以我們先標註一個東西準備下課,

01:21:18 - 01:21:19
請翻到254頁。

01:21:22 - 01:21:24
254頁呢，我們等會會來談，

01:21:25 - 01:21:27
大寫三，行政法律關係的成立與變動，

01:21:27 - 01:21:32
也就是說，法律關係聚焦在某種權利或某種義務，

01:21:32 - 01:21:37
而行政法律關係到底會怎麼成立，有什麼特殊的類型。

01:21:37 - 01:21:38
考試上會怎麼考？

01:21:38 - 01:21:40
那我們等一下再來詳細說。

01:21:40 - 01:21:41
總之它是一個循序漸進。

01:21:41 - 01:21:43
我們先休息20分鐘。

01:21:43 - 01:21:45
大概到18分，謝謝。

01:21:53 - 01:21:56
好，來讀，先聊一下讀書小技巧，然後再開始上課。

01:21:58 - 01:21:59
然後，我們...

01:22:00 - 01:22:05
之前一直講一個公式，就是現狀等於你的目標加策略加心態。

01:22:06 - 01:22:12
好，所以現狀等於你的目標加你的策略加你的心態。

01:22:12 - 01:22:15
好，這邊要講一個綜合策略跟心態的東西。

01:22:16 - 01:22:18
那有一個專有名詞叫心流。

01:22:19 - 01:22:22
好，那它是從英文flow這個詞來的，因為只是怕有些人沒聽過。

01:22:25 - 01:22:26
然後這個心流

01:22:26 - 01:22:27
它指的就是說，

01:22:27 - 01:22:28
比方說運動員，

01:22:28 - 01:22:30
他有時候在打棒球或打籃球的時候，

01:22:30 - 01:22:30
他說哇，

01:22:30 - 01:22:32
這個球跟什麼籃球一樣大顆，

01:22:32 - 01:22:33
然後投球的時候就說，

01:22:33 - 01:22:35
啊籃框大的跟大海一樣，

01:22:35 - 01:22:36
因為他已經進入到一個

01:22:36 - 01:22:37
就是隨心所欲的階段。

01:22:38 - 01:22:47
然後你可以很自由的，很隨心所欲的操控你的身體去做各種競技的活動，那我們都會描述運動員他進入了所謂的心流的狀態。

01:22:47 - 01:22:51
所以也許是你當運動員，也許你是在寫題目。

01:22:51 - 01:22:58
比方說你過去期末考的時候，有沒有一度可能性就是你在寫某一個考科的時候，哇寫超順的。

01:22:58 - 01:23:01
那種情況下，你也可能進入某種心流的這樣的一個狀態。

01:23:02 - 01:23:04
那我現在就要講心流要怎麼進入。

01:23:04 - 01:23:08
因為考生最夢幻的就是啊進入心流了，怎麼寫都怎麼中嘛。

01:23:09 - 01:23:11
好，那市面上有很多在講心流的書。

01:23:12 - 01:23:21
有一本書在講心流要如何進入，然後他是一個美國的科學家吧，反正他就是做了很大量的實驗，去看很多對照組、實驗組之類的，得出三個名詞的結論。

01:23:24 - 01:23:27
所以那本書兩三百頁，現在給你六個字就結論了。

01:23:28 - 01:23:30
好，你要怎麼去進入你的心流呢？

01:23:30 - 01:23:32
就是三個詞。

01:23:33 - 01:23:35
第一個詞就是要注意你的心態。

01:23:36 - 01:23:38
等一下不要著急，聽一下廢話，等下馬上解釋。

01:23:39 - 01:23:41
第二個就是要使命感。

01:23:43 - 01:23:44
待會也會詳細解釋喔。

01:23:44 - 01:23:45
大概兩分鐘。

01:23:45 - 01:23:46
最後一個就是獨特。

01:23:47 - 01:23:48
好。

01:23:48 - 01:23:52
他說啊，任何一個進入到心流的人，他會有這三個表現。

01:23:53 - 01:23:57
首先心態喔，不是套套邏輯喔，不是買空賣空喔。

01:23:57 - 01:24:00
這個心態是指說我們要認識到我們

01:24:00 - 01:24:01
我們在做事情的時候，

01:24:01 - 01:24:04
心態其實是最有影響力的關鍵。

01:24:05 - 01:24:06
比方說今天你來補保成，

01:24:06 - 01:24:08
如果你是死拖活拽就是，

01:24:08 - 01:24:09
爸媽叫我來的，

01:24:09 - 01:24:11
所以我屁股才會坐在這邊。

01:24:11 - 01:24:14
那你這種心態百分之兩百是不可能學到任何東西嘛。

01:24:14 - 01:24:15
可是另外一種心態就是，

01:24:15 - 01:24:17
啊我今年一定要考上，

01:24:17 - 01:24:18
所以我這個火燒屁股的壓力，

01:24:19 - 01:24:20
家裡面有上有老小的。

01:24:20 - 01:24:21
下有老小等著我去養，

01:24:22 - 01:24:23
我才來補貼家用成的話，

01:24:23 - 01:24:25
那你的心態一定會比別人堅強嘛。

01:24:26 - 01:24:27
那當然這邊有一個專有名詞，

01:24:27 - 01:24:29
就是神經可塑性。

01:24:29 - 01:24:31
講得稍微白話一點就是說，

01:24:31 - 01:24:34
我們的想法其實都是我們從小到大累積而成，

01:24:34 - 01:24:37
它會在我們大腦裡面形成某種神經連結。

01:24:37 - 01:24:39
那這些連結它怎麼來就怎麼去，

01:24:40 - 01:24:41
也就是可以靠我們的認知去改變。

01:24:42 - 01:24:43
所以呢,

01:24:44 - 01:24:45
你可以改變你的心態,

01:24:45 - 01:24:50
然後建立起更容易進入到心流的這樣的一個預備的地位,

01:24:50 - 01:24:51
這是心態這件事情。

01:24:52 - 01:24:56
那你心態要用什麼樣的角度會讓你更有這個心流呢,

01:24:56 - 01:24:57
就是你要有一個使命感。

01:24:58 - 01:24:59
所以好比就是，

01:24:59 - 01:25:01
我為了拯救我全家老小，

01:25:01 - 01:25:02
所以我才來補保成的，

01:25:02 - 01:25:05
所以這種心態就抱有一個非常強大的使命感。

01:25:06 - 01:25:07
要換另外一個角度來講啦,

01:25:08 - 01:25:09
當老師也是會生的嘛。

01:25:10 - 01:25:12
你每一年都要講行政法這一科,

01:25:12 - 01:25:13
雖然你會更新,

01:25:13 - 01:25:15
但是你基本上講的素材也是很像啦。

01:25:16 - 01:25:18
所以大概教了四五年之後,

01:25:18 - 01:25:19
我在這邊教了快十年了。

01:25:20 - 01:25:22
大概教了快四五年左右的時候會進入到一個撞牆期,

01:25:22 - 01:25:23
就是幹我又要來了。

01:25:24 - 01:25:25
那這個時候你就是要換一個心態啊,

01:25:26 - 01:25:28
就是說你是來協助別人的。

01:25:28 - 01:25:29
所以，

01:25:29 - 01:25:30
你是來賺錢的，

01:25:30 - 01:25:31
你就會覺得很煩，

01:25:31 - 01:25:32
就一直在講同樣的東西。

01:25:33 - 01:25:34
行政法講不知道第幾遍。

01:25:35 - 01:25:36
現在是函授的時代，

01:25:37 - 01:25:40
可能一年能夠上一些課就很偷笑了，

01:25:40 - 01:25:42
但是以前是面授的時代，

01:25:42 - 01:25:44
你會一年教行政法。

01:25:44 - 01:25:47
以前教行政法這一輪可能一年要教三輪

01:25:47 - 01:25:48
包含路客。

01:25:48 - 01:25:50
所以你要教三輪的行政法在一年裡面

01:25:51 - 01:25:52
你們一堂課行政法是

01:25:52 - 01:25:53
一輪行政法是多少

01:25:53 - 01:25:54
36堂。

01:25:54 - 01:25:56
你要教三次就是100多堂，

01:25:57 - 01:25:57
等於至少啦。

01:25:58 - 01:25:59
所以我的意思是說，

01:25:59 - 01:26:00
你要講

01:26:00 - 01:26:01
你要講三次行政法，很深啊。

01:26:02 - 01:26:06
所以你如果心態換一個就是使命感，我是來協助考生考上。

01:26:07 - 01:26:09
這時候我比較會有意願進教室，不然你要講一樣的東西講三次，那是很煩的。

01:26:12 - 01:26:14
所以待會會套用到考生上面，最後一個是獨特。

01:26:16 - 01:26:22
你為了要發展出一個教課，讓考生平易近人，而且會吸收，而且相對被接受的話，你就要發展出很多獨特的東西。

01:26:25 - 01:26:29
而為了發展獨特的教學的東西，你就必須投入很多的熱忱，那個自然就會被帶出來。

01:26:30 - 01:26:31
好，考生。

01:26:32 - 01:26:33
好，作為一個考生。

01:26:34 - 01:26:41
你要建立起一個健康的心態就是，你是為了你自己的人生，所以你要放下就是爸媽逼我的這種小學生心態。

01:26:41 - 01:26:43
再來你要建立一個使命感。

01:26:43 - 01:26:49
你為什麼要花時間坐在這邊，你要想一下你有什麼使命，然後成為你起飛的燃料。

01:26:50 - 01:26:52
最後一個獨特，剛才舉的是老師的例子。

01:26:52 - 01:26:57
那獨特以考生的版本就是，你要怎麼寫才會幹掉其他考生。

01:26:57 - 01:26:59
你要寫出什麼獨特的東西。

01:26:59 - 01:27:02
然後在考卷上面才會又清楚、又漂亮、又精彩。

01:27:03 - 01:27:05
你如果，有這樣的一個煥然一新的心態的話。

01:27:05 - 01:27:09
你就更容易專心，就能夠達到科學家說的心流的階段。

01:27:09 - 01:27:10
好，好。

01:27:10 - 01:27:13
所以總之，心態、使命、獨特這三個字。

01:27:13 - 01:27:15
你可以從明天開始，檢驗一下。

01:27:15 - 01:27:19
你讀書前的這樣的武裝，精神武裝是否足夠，那給你做參考。

01:27:21 - 01:27:22
好。

01:27:22 - 01:27:23
我們來看一下進度。

01:27:23 - 01:27:25
請翻到你的254頁。

01:27:30 - 01:27:30
254頁這邊呢。

01:27:30 - 01:27:33
請看一下你的大寫三。

01:27:33 - 01:27:33
寫三。

01:27:33 - 01:27:36
行政法律關係的成立及變動，這五個字成立與變動呢。

01:27:37 - 01:27:40
成立變動，與變動呢，我們會講變動為主。

01:27:40 - 01:27:41
那成立就不講了嗎，來過水的嗎，是這樣的。

01:27:44 - 01:27:48
行政法律關係的成立，尤其是那些特殊的成立模式。

01:27:48 - 01:27:50
我們會在行政訴訟的時候來合併講解。

01:27:50 - 01:27:53
因為那邊雙劍合併，一起講解，會更有效率。

01:27:55 - 01:28:00
所以我們會在下冊的部分，把特殊的行政法律關係的成立

01:28:00 - 01:28:00
這個合併在行政訴訟的訴訟類型一起來講。

01:28:03 - 01:28:08
也就是為了要得到這個特殊成立的這樣的權利，我應該走什麼訴訟類型，這合併在一起講，這個效率加倍。

01:28:11 - 01:28:16
所以我快速先舉例一下，比方說你看下面的小寫一，特殊的成立類型，比方說不當得利。

01:28:17 - 01:28:20
我們在民法上可以對對方主張不當得利。

01:28:20 - 01:28:22
那你對行政機關可以主張不當得利嗎？

01:28:22 - 01:28:23
當然可以。

01:28:24 - 01:28:30
比方說你繳稅，你手一滑，不小心輸入這個地方的時候，繳到這個要繳5萬繳到10萬去了

01:28:31 - 01:28:33
國家謝謝你，但是你不喜歡啊

01:28:33 - 01:28:36
所以這時候你要怎麼去討這個5萬塊，那就不當得利嘛

01:28:36 - 01:28:39
好，那快速的來舉一反三一下

01:28:41 - 01:28:47
權力是從法令跟憲法的基本權去推敲

01:28:48 - 01:28:53
那請問你作為人民，你多繳了5萬塊錢這件事情

01:28:53 - 01:28:56
那請問針對這5萬塊的不當得利

01:28:56 - 01:28:58
你憑什麼主張，你的請求權基礎在哪裡

01:28:58 - 01:29:00
想到啊，法令不見得會告訴你

01:29:01 - 01:29:10
但是呢，我們在稅捐的這個相關的法令，確實有規範這個特殊不當得利的特別的請求權

01:29:10 - 01:29:13
所以在法令位階這邊確實有成立

01:29:13 - 01:29:14
尤其在稅捐的部分

01:29:14 - 01:29:15
可是如果是繳罰單呢

01:29:16 - 01:29:20
繳罰單不小心繳五萬塊又多繳了五萬塊出去

01:29:20 - 01:29:21
國家謝謝你

01:29:21 - 01:29:22
但是你依舊不喜歡的話

01:29:22 - 01:29:24
你多繳5萬塊罰鍰的話怎麼辦

01:29:24 - 01:29:27
我們沒有行政法上的特殊對應的請求權,那這時候怎麼辦

01:29:29 - 01:29:29
憲法

01:29:30 - 01:29:31
憲法什麼都可以嗎

01:29:31 - 01:29:32
當然可以，因為你多繳了5萬塊

01:29:32 - 01:29:35
就是你5萬塊的財產權受損嘛，所以為了排除那個對5萬塊財產權的侵害

01:29:35 - 01:29:43
你當然就可以從財產權這邊反推回出來所謂的公法上不當得利請求權，所以比方說你看255頁

01:29:46 - 01:29:47
這邊點一下就好

01:29:47 - 01:29:49
255頁你看阿拉伯數字二

01:29:49 - 01:29:50
你看（二），基本權力的相關規定

01:29:50 - 01:29:52
所以第一行，基本權的存在就是拿來防禦來自國家不法侵害

01:29:52 - 01:29:56
所以呢，請看一下第二行中間，既然不法課徵侵害你

01:30:00 - 01:30:00
債權

01:30:00 - 01:30:01
那我們就有對應的請求返還的請求權出現

01:30:04 - 01:30:05
所以呢你可以看到我們的第三行

01:30:07 - 01:30:09
四字515就有對應的說法

01:30:09 - 01:30:09
請看粗體字

01:30:11 - 01:30:13
公法上不當得利

01:30:13 - 01:30:17
如果我們粗體字不予返還，基於憲法保障人民的權利，一直有為

01:30:17 - 01:30:24
所以大法官很早以前在515就談到了公法上不當得利，人民的請求權基礎

01:30:24 - 01:30:28
如果法律沒有特別規定，我們依舊可以從憲法這邊推敲

01:30:28 - 01:30:30
所以你前後就融合了嘛

01:30:30 - 01:30:30
對不對

01:30:31 - 01:30:31
好

01:30:31 - 01:30:33
所以請回到你的254頁

01:30:34 - 01:30:36
254頁最上面的成立

01:30:36 - 01:30:40
我們這邊的成立呢,會有一些特殊成立類型,我們會跟訴訟類型合併一起講

01:30:41 - 01:30:42
那為什麼要強調特殊

01:30:42 - 01:30:49
因為法令搭配某個事實會變出千變萬化的這個法律關係啊,怎麼可能就是什麼都講了

01:30:49 - 01:30:50
所以我們只會講一些特殊的

01:30:51 - 01:30:52
好，那到時候再詳細說

01:30:53 - 01:30:54
那再舉個例子就好，請幫我翻到你們的

01:30:58 - 01:30:59
第260頁

01:31:00 - 01:31:03
所以各位對於那個債總的想像啊

01:31:03 - 01:31:05
其實可以平行移動到這邊

01:31:05 - 01:31:11
我們在講債之關係的時候，尤其王澤鑑老師的分類會有哪七八種的分類，七類無物不清嘛，對不對

01:31:11 - 01:31:14
所以七類無物不清契約啊，好行政契約嘛

01:31:14 - 01:31:19
那類似契約就不講了，比方說無物不清的不當得利

01:31:19 - 01:31:22
那侵權行為，侵權行為表現在人民就是國賠嘛

01:31:22 - 01:31:23
對不對

01:31:23 - 01:31:24
那無權管理

01:31:24 - 01:31:25
所以你看一下260頁

01:31:26 - 01:31:27
260頁的括號二，我們可不可以主張括號二的公法上無權管理

01:31:30 - 01:31:32
這邊也是一個可以討論的案例啊

01:31:33 - 01:31:34
所以舉個例子就好

01:31:34 - 01:31:36
先舉例子，我們先不談背後的法理

01:31:36 - 01:31:37
你看261頁

01:31:38 - 01:31:40
260頁你看食物大聲說，你看第一行

01:31:41 - 01:31:44
無論如何，過往還是有承認無因管理的案例

01:31:44 - 01:31:47
如高高行98年數字722號判決,很早以前就有了

01:31:48 - 01:31:54
這邊是案例背景如下,你是一個漁船的這個船東船東

01:31:54 - 01:31:59
然後呢,你依法要去管理你的這些漁工,包含本級跟外國籍

01:31:59 - 01:31:59
可是因

01:32:00 - 01:32:02
你沒有去照顧你的外籍漁工

01:32:02 - 01:32:05
所以呢，漁業署當年就幫你出錢出力，所以這是一個公法上的委任管理嗎？

01:32:07 - 01:32:08
他就在討論這件事情，所以你看一下括號一

01:32:10 - 01:32:11
括號一的粗體字

01:32:12 - 01:32:16
需管理他人公法事務、需管理義務、需為他人的管理，這個都是類推民法得出來的

01:32:18 - 01:32:19
所以呢，你看下面括號二

01:32:19 - 01:32:20
本法之涵攝

01:32:21 - 01:32:30
被告以圈圈對於運送外籍漁工及負有履行監督管理及送返之共犯上事務，則原告農委會當年的漁業署對外受船主及被告之委任

01:32:30 - 01:32:34
就成立了這樣的最後一行的，最後一行的事務之無因管理行為

01:32:34 - 01:32:34
總之

01:32:35 - 01:32:38
無因管理，他不要死背，你去想嘛

01:32:39 - 01:32:41
我們這邊為什麼會說是特殊

01:32:41 - 01:32:50
就是因為他在既有的法令之外，他可不可以從憲法上的這些權利去類推，加上類推民法的結果

01:32:50 - 01:32:52
這邊講的有點懸喔，稍微搭配一下

01:32:55 - 01:32:59
這邊不管是人民有沒有權，或是行政機關有沒有權

01:32:59 - 01:32:59
喔

01:32:59 - 01:33:04
那我們這邊不只是要單獨去看權利的這個框架，我們也可以搭配法源喔

01:33:08 - 01:33:10
法源的部分

01:33:10 - 01:33:13
我們是不是談到三個地方，成文、不成文

01:33:13 - 01:33:13
以及

01:33:14 - 01:33:17
民法可不可以作為法源的討論

01:33:17 - 01:33:20
所以這個時候當我們在討論權力的時候

01:33:21 - 01:33:23
人民如果要討論不當得利的話

01:33:24 - 01:33:27
固然可以用財產權當成請求權基礎，對不對

01:33:28 - 01:33:31
但是這個請求權基礎的操作還是有很多漏洞，對不對

01:33:32 - 01:33:33
所以這邊就可以搭配民法的類推

01:33:34 - 01:33:38
所以你們作為人民為什麼可以去主張公法上不當得利

01:33:39 - 01:33:42
其中一個請求權基礎是財產權侵害的範圍

01:33:42 - 01:33:47
但是這個請求權請求的效果依舊有很多漏洞

01:33:47 - 01:33:50
所以這邊在實務上他其實會類推很多民法的細節

01:33:51 - 01:33:52
懂嗎

01:33:52 - 01:33:54
所以它其實是交織而成的

01:33:54 - 01:33:59
請求權基礎可以用剛才前面教的財產權的這樣的結果出去

01:34:00 - 01:34:01
違法結果出去

01:34:01 - 01:34:03
結果出去的效果該怎麼具體行使

01:34:04 - 01:34:07
其實還是要靠這個類推民法來填充

01:34:07 - 01:34:10
所以整個體系是這樣交織而成的。

01:34:10 - 01:34:10
好。

01:34:11 - 01:34:14
那這邊的無因管理也是類似的精神[redacted]　就未來再詳細講。

01:34:15 - 01:34:15
好。

01:34:15 - 01:34:17
那我們直接進入到261頁。

01:34:18 - 01:34:20
成立與變動

01:34:21 - 01:34:23
這邊會聚焦在主體的變動

01:34:24 - 01:34:26
因為呢，法律關係的變動如同你在債總學的

01:34:27 - 01:34:30
法律關係的變動會有三個元素啊，主體的變動

01:34:30 - 01:34:31
對不對？

01:34:31 - 01:34:32
內容的變動，諸如此類，

01:34:33 - 01:34:36
但是呢在考試上呢，我們最聚焦的是主體的變動，

01:34:36 - 01:34:36
所以你看第一行，

01:34:37 - 01:34:39
這部分也稱法律關係的繼受，

01:34:39 - 01:34:43
此指某種權利或義務從自然人或法人身上轉移到另外一個自然人或法人身上。

01:34:43 - 01:34:46
考量到實用性，以下就以義務繼受為主。

01:34:46 - 01:34:50
因為權力繼受基本上可考性不高啊，幾乎沒看過這樣考。

01:34:51 - 01:34:52
所以呢我們是以義務繼受為主。

01:34:53 - 01:34:56
以下是以考試實用性為考量。

01:34:56 - 01:34:58
而不是用體系完整性。

01:34:59 - 01:34:59
好,

01:34:59 - 01:35:02
所以呢以下就聚焦在義務的繼受,

01:35:02 - 01:35:02
好,

01:35:02 - 01:35:05
一言以蔽之,今天講的是法律關係,

01:35:05 - 01:35:06
權利或義務

01:35:07 - 01:35:10
權利集中在所謂的權利的判斷

01:35:10 - 01:35:11
這是一件事

01:35:11 - 01:35:14
第二件事聚焦在義務的什麼？繼受

01:35:14 - 01:35:17
所以今天你學了四個字，權利and義務

01:35:17 - 01:35:20
分別是權利的標準跟義務繼受的考點

01:35:20 - 01:35:20
好,

01:35:21 - 01:35:25
那義務繼受的考點就是發生在義務有沒有成功繼受,

01:35:25 - 01:35:27
義務有沒有成功繼受,

01:35:27 - 01:35:28
來我們看一個考古題喔,

01:35:28 - 01:35:30
先感受一下它怎麼考。

01:35:31 - 01:35:34
呃，請幫忙翻到你的272頁。

01:35:36 - 01:35:39
272頁的話，我是要帶你去看這邊為什麼在考義務繼受。

01:35:42 - 01:35:44
我還沒有告訴你義務是否成功繼受。

01:35:45 - 01:35:45
所以你看第一行，

01:35:46 - 01:35:53
主管機關對於違反建築法25條第一項規定，未經取得拆除執照及擅自拆除之違規行為人。

01:35:53 - 01:35:55
所以請把違規行為人畫一下底線。

01:35:56 - 01:35:56
好，

01:35:56 - 01:35:57
你標註一下寫A，

01:35:58 - 01:35:59
你幫他取個名字。

01:36:00 - 01:36:05
除依《都市計畫法》86條第三款裁處罰鍰外，並勒令停止拆除補辦相關的手續。

01:36:05 - 01:36:11
其後除該拆除行為已經停止外，該行為人未及繳納罰鍰及履行補辦手續即死亡，請問主管機關得否命該違規行為人之<ins>繼承人</ins>，

01:36:16 - 01:36:21
請上繳，繳納上開罰鍰及補辦上開執照程序等等。

01:36:21 - 01:36:24
所以這邊為什麼在考義務的繼受？

01:36:24 - 01:36:27
義務的繼受是指義務從A主體跑到B主體。

01:36:27 - 01:36:32
所以這邊是不是在考說，來我們除了A處罰之外，可不可以叫B去扛？

01:36:32 - 01:36:35
所以這題顯然的在考義務有沒有成功繼受

01:36:35 - 01:36:36
懂嗎

01:36:36 - 01:36:40
所以現階段你只要去辨別這個考點的包裝

01:36:41 - 01:36:42
這種義務繼受的包裝

01:36:42 - 01:36:45
就是建立在義務明明在A身上,

01:36:45 - 01:36:47
但最後機關可以去找B要,

01:36:47 - 01:36:49
這樣子有成功發生繼受嗎,

01:36:49 - 01:36:51
就是你要去寫的焦點

01:36:52 - 01:36:52
好

01:36:52 - 01:36:53
好

01:36:53 - 01:36:59
那既然考點你已經辨識完了，我們現在就要來分析如何成功繼受

01:36:59 - 01:37:02
那要分析如何成功繼受的話，幫我翻到前面去

01:37:03 - 01:37:03
好

01:37:03 - 01:37:05
請你回到261頁

01:37:06 - 01:37:14
261頁請看一下最下面的小寫二，請看第三行，以下將以義務繼受為主，論述考試要書寫的判斷步驟如下

01:37:15 - 01:37:17
那我現在就要把判斷步驟，一個一個交給你，你們先順著看

01:38:36 - 01:38:40
好，搭配學者所講的呢，我們先選一半，不想讓你等太久。

01:38:41 - 01:38:47
在判斷義務是否成功繼受的時候呢，來第一個，先檢視這個題目是否真的在確認繼受是否成功。

01:38:48 - 01:38:53
也就是題目當中要有義務從A跑到B身上，然後我們去找B要的這種情況。

01:38:54 - 01:38:55
所以這個A可能是自然人或法人，對吧。

01:38:56 - 01:38:56
好，再來第二個。

01:38:57 - 01:39:00
辨別，從A跑到B身上這樣的義務。

01:39:00 - 01:39:02
是屬於哪一種責任。

01:39:02 - 01:39:10
那這邊的責任，會分成兩種類型，在題目中判斷的時候一定要特別留意，因為兩個不同的責任，它能否繼受有不同的標準。

01:39:10 - 01:39:12
以下會以行為責任為主。

01:39:13 - 01:39:13
好，那以行為責任為主的話呢。

01:39:14 - 01:39:16
這個等一下再詳細介紹，我們先一口氣看完。

01:39:17 - 01:39:22
所謂的行為責任，它指的就是說，因為你的行為所衍生的一定的義務。

01:39:22 - 01:39:27
所以比方說你是個卡車司機，你開車開開，忽然用腳在弄方向盤，因為你要吃便當了。

01:39:27 - 01:39:30
所以這個時候，你吃便當吃一吃呢。

01:39:30 - 01:39:32
這個用腳開車畢竟不如手雙手靈活。

01:39:32 - 01:39:35
啊，看到一個轉彎就翻覆了。

01:39:35 - 01:39:37
可是你開的卡車是油罐車。

01:39:37 - 01:39:40
所以你這個行為，翻覆的這個責任是清理。

01:39:42 - 01:39:44
這個油罐車翻覆的問題。

01:39:45 - 01:39:45
好。

01:39:46 - 01:39:50
所以呢，各種因為行為所衍生的責任，我們就叫行為責任。

01:39:50 - 01:39:53
那我們以下講的呢，會以行為責任為核心。

01:39:54 - 01:39:55
為什麼？

01:39:55 - 01:39:59
因為狀態責任完全不是用這個下面的邏輯去判斷的。

01:39:59 - 01:40:00
那為什麼狀態責任

01:40:00 - 01:40:02
可以不用以下的邏輯去判斷呢，為什麼可以不用呢？

01:40:03 - 01:40:04
這邊先從它的定義。

01:40:05 - 01:40:06
什麼是狀態責任？

01:40:06 - 01:40:13
立法者賦予各個物的管領力之人維持圓滿狀態的責任。

01:40:14 - 01:40:15
再講一次。

01:40:15 - 01:40:22
所謂的狀態責任是針對對物有管理力之人負有維持圓滿義務狀態的某種責任,所以它叫做狀態責任。

01:40:24 - 01:40:29
如果你們對這個物有某種管理力,然後我叫你對這個物去保持一個圓滿狀態。

01:40:30 - 01:40:34
我是叫你就狀態去保持一個很平和的一個現象,那這個叫狀態責任。

01:40:36 - 01:40:40
好,所以管領力有很多種來源啊,佔有也是其中一種嘛,對不對?

01:40:41 - 01:40:47
所以呢,這邊通常在考試上會是所有權人,他會以所有權人的外觀出現。

01:40:47 - 01:40:49
那這是邏輯問題喔。

01:40:50 - 01:40:55
狀態責任常常以所有權人作為管理力的這個表現。

01:40:55 - 01:40:59
但是所有權人所擁有的責任一定是狀態責任嗎?

01:41:00 - 01:41:00
不。

01:41:00 - 01:41:00
一定喔。

01:41:01 - 01:41:07
你一定要去檢查，就是題目中的那個人，他是不是因為管理力富有維持狀態圓滿義務的責任。

01:41:08 - 01:41:10
如果他是行為責任依舊不是喔。

01:41:10 - 01:41:11
待會會詳細舉例。

01:41:11 - 01:41:11
好。

01:41:12 - 01:41:13
那我們先繼續談喔。

01:41:14 - 01:41:14
如果

01:41:14 - 01:41:18
如果他的責任是行為責任，我們要搭配三以下的標準去判斷。

01:41:18 - 01:41:20
可是狀態責任就不用了。

01:41:20 - 01:41:22
狀態責任的話,要怎麼判斷他有沒有移轉?

01:41:22 - 01:41:23
非常簡單。

01:41:23 - 01:41:27
狀態責任是跟管領力緊緊綁在一起的。

01:41:27 - 01:41:30
所以如果所有權人負有狀態責任,一旦他的管領力移轉的話。

01:41:33 - 01:41:35
那麼他的狀態責任也會移轉。

01:41:36 - 01:41:39
所以假設我因為所有權而負有狀態責任。

01:41:39 - 01:41:44
那我把所有權這個燙手山芋如果交給你的話，恭喜你就取得這個燙手山芋管理力。

01:41:45 - 01:41:48
然後你就會連帶著享有這個狀態責任。

01:41:48 - 01:41:51
所以狀態責任會跟管領力緊緊綁在一起。

01:41:51 - 01:41:54
所以管領力移轉，狀態責任就會跟著移轉。

01:41:54 - 01:41:57
所以完全不用去管後面的三以下的討論。

01:41:57 - 01:41:57
好。

01:41:57 - 01:41:58
所以簡單講一下。

01:41:59 - 01:42:00
如果題目中如果有人

01:42:00 - 01:42:00
我看到義務人跑到從A跑到B身上,你要去檢查,他是這個行為責任還是狀態責任,因為如果是狀態責任,他的這個責任呢會隨著管理力而移轉,完全不用下面的判斷模式,但是如果是行為責任,你就要想到他有沒有滿足三以下的要件。

01:42:17 - 01:42:18
好，我們現在來看一下講義。

01:42:22 - 01:42:29
好，請看一下，你的261的最下面括號一，是否發生足以繼受的情勢，所以是不是有A轉到B的這樣的情況，簡單看一下就好。

01:42:30 - 01:42:31
因為這邊不是判準。

01:42:31 - 01:42:32
來看262頁。

01:42:33 - 01:42:37
262頁請看括號二，我們要去檢查這個義務是否真的有成功繼受。

01:42:37 - 01:42:41
所以來第一點，我們要去檢查它是狀態責任還是行為責任。

01:42:41 - 01:42:51
好，括號一，狀態責任是指說，當危險來自於物或動物本身，對該物或事實上有管理力之人，負有排除危險的義務。

01:42:51 - 01:42:56
所以這個是主要扣緊在針對管理力之人，維持原本狀態的一種義務。

01:42:56 - 01:42:57
再講一次。

01:42:58 - 01:43:04
根據第二行，我們的狀態責任是指針對有管理力之人，負有圓滿狀態義務的這樣的一個情形。

01:43:05 - 01:43:06
這個叫狀態責任。

01:43:06 - 01:43:12
所以呢，請看一下第二行中間，本責任來自於義務人與該物的管理連接。

01:43:12 - 01:43:16
所以隨著物品移轉，這樣的義務就會移轉到後面的人身上。

01:43:17 - 01:43:21
所以呢，我們就不用用後面的邏輯去推敲。

01:43:21 - 01:43:24
用管理力這樣的狀態，在哪裡。

01:43:25 - 01:43:26
那那個東西就會在哪裡。

01:43:27 - 01:43:27
好。

01:43:27 - 01:43:29
這邊有個食物大聲公，請注意看他的標題。

01:43:31 - 01:43:33
狀態責任跟行為責任如何區分？

01:43:33 - 01:43:34
太簡單了。

01:43:35 - 01:43:41
就是看那個立法者的規定，他到底是聚焦在狀態的保持，還是行為所連帶的後果。

01:43:41 - 01:43:47
所以你看一下第一行，同樣的法條，這個時候在不同法院會不會不同屬性的認定。

01:43:47 - 01:43:51
原因無他，就是因為法官有時候也可能會不小心。

01:43:51 - 01:43:52
所以我們來看一下。

01:43:52 - 01:43:53
有一個法條。

01:43:54 - 01:43:55
呃。

01:43:55 - 01:43:56
這個法條。

01:43:56 - 01:43:58
看一下有沒有原文。

01:43:58 - 01:43:59
我找一下原文，你們

01:44:00 - 01:44:00
一起來看。

01:44:00 - 01:44:01
等我一下喔，原文

01:44:03 - 01:44:06
所以請幫我翻到269頁，他有一個原文

01:44:07 - 01:44:08
你看一下269頁

01:44:11 - 01:44:14
好，269頁呢，請看一下最下面的參考法條

01:44:15 - 01:44:17
好，269頁，等大家好，要看文字喔

01:44:18 - 01:44:20
最下面參考法條是廢棄物清理法

01:44:21 - 01:44:24
而廢棄物清理法這個法條,你覺得是哪一種責任呢

01:44:24 - 01:44:25
我們看第一行喔

01:44:25 - 01:44:28
不依規定清除處理之廢棄物

01:44:29 - 01:44:30
處理之廢棄物

01:44:30 - 01:44:33
直轄市、縣市主管機關或執行機關

01:44:33 - 01:44:36
得命事業、受託清除處理廢棄物者、

01:44:36 - 01:44:38
仲介非法清除處理廢棄物者、

01:44:38 - 01:44:42
容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於土地之

01:44:42 - 01:44:44
土地所有人、管理人或使用人，

01:44:44 - 01:44:45
限期清除處理

01:44:46 - 01:44:49
所以請把第四行的限期清除處理畫底線

01:44:49 - 01:44:53
各位，這個處理責任是行為責任還是狀態責任

01:44:54 - 01:44:56
我們聚焦的是第二行後面的

01:44:56 - 01:44:57
請你把它畫底線

01:44:58 - 01:45:03
容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置之土地之土地所有人

01:45:03 - 01:45:04
請把這句話畫底線

01:45:05 - 01:45:05
請問

01:45:07 - 01:45:09
這個title這麼長的土地所有人

01:45:10 - 01:45:13
他負的限期清除處理責任

01:45:14 - 01:45:15
他是哪一種責任

01:45:16 - 01:45:21
請問他是因為行為所導致的，還是因為這個狀態責任沒有滿足所衍生的

01:45:22 - 01:45:22
好

01:45:23 - 01:45:25
根據我們這個故事的判決

01:45:25 - 01:45:27
因為你看最上面，最上面的標題是

01:45:27 - 01:45:29
高高行93年80號判決

01:45:31 - 01:45:33
這個判決把它認定成行為責任

01:45:33 - 01:45:35
那你說他不是所有人嗎

01:45:35 - 01:45:38
剛才前面已經講過，所有人不一定等於行為責任

01:45:38 - 01:45:39
對不起，狀態責任

01:45:39 - 01:45:42
那行為責任必須依附在行為上啊

01:45:42 - 01:45:45
所以請問那個人有做什麼行為呢

01:45:45 - 01:45:46
請你看法條

01:45:47 - 01:45:48
法條的第三行

01:45:49 - 01:45:51
容許或因重大過失致

01:45:51 - 01:45:52
各位把那個字圈起來

01:45:54 - 01:45:54
請問什麼是字啊

01:45:55 - 01:45:56
字不是因果關係嗎

01:45:57 - 01:45:58
你要有行為才會有因果關係啊

01:45:59 - 01:46:00
所以這邊是

01:46:00 - 01:46:01
是因為你的行為所導致，

01:46:01 - 01:46:05
所以這邊這個判決就認定它是行為責任，

01:46:05 - 01:46:06
但是如同我所講的，

01:46:07 - 01:46:15
行為跟狀態責任的抽象定義大家都理解，但有時候在具體個案，在現實世界裡面，法官會有一些不同認定，

01:46:15 - 01:46:16
所以我們回到前面的講義喔。

01:46:18 - 01:46:19
請你回到262頁。

01:46:22 - 01:46:25
好，所以呢，我先講結論喔，

01:46:25 - 01:46:29
262頁你會看到有些法院把它解為狀態責任，

01:46:30 - 01:46:35
但我個人認為，如果你問我的話，我會覺得他忽略到「致」這個字的解釋，如同後面那個高高興。

01:46:36 - 01:46:40
好，所以你看262頁的第二段第一行，臺北。

01:46:40 - 01:46:44
臺北高等行政法院96年簡字662號判決指出,

01:46:44 - 01:46:51
所謂狀態責任是指排除危害為重要考量，而物質所有人、管理人、使用人對物的狀態，原則上最能夠明瞭把握。

01:46:52 - 01:46:53
好，所以呢，請看處理字。

01:46:53 - 01:47:00
例如土地遭人傾倒廢棄物，該土地所有人、管理人、使用人雖非行為人，也未同意傾倒，但仍有狀態責任。

01:47:01 - 01:47:04
所以各位，他把剛才的71條解為狀態責任了。

01:47:04 - 01:47:07
但是，如同我們剛才的定義，

01:47:08 - 01:47:11
剛才的那個所有人似乎負的是行為責任。

01:47:11 - 01:47:16
所以各位想一下，他把它解釋為狀態責任可能犯了什麼毛病，可能。

01:47:17 - 01:47:19
他把所有人跟狀態責任綁在一起，

01:47:20 - 01:47:22
他把所有人跟狀態責任畫上等號。

01:47:23 - 01:47:24
好,所以你看下一段。

01:47:25 - 01:47:33
而最高行105年的判字另外指出,所謂行為責任是指行為所導致的公安或秩序而危害所應負的責任,

01:47:33 - 01:47:36
而廢清法71條第一項所定負清理處理義務者,

01:47:37 - 01:47:43
其中包含受託清除廢棄物者,若有一不該依法規清除處理廢棄物之行為,自產生危害,

01:47:43 - 01:47:44
所以負的是行為責任。

01:47:45 - 01:47:52
所以同個法條，按照不同的主體，按照他對於定義的詮釋，所以可能會產生不同答案。

01:47:52 - 01:47:53
這個跟你講一下。

01:47:53 - 01:47:55
好，我們先稍微收尾一下。

01:47:57 - 01:47:59
注意兩件事。

01:48:00 - 01:48:01
行為責任才會有後面的討論

01:48:02 - 01:48:04
狀態責任會跟管理令綁在一起

01:48:04 - 01:48:07
被這個不是難事

01:48:07 - 01:48:11
而是第二層的問題

01:48:11 - 01:48:17
也就是你怎麼去判斷哪個具體行為是歸在行為

01:48:17 - 01:48:21
哪個是歸在狀態

01:48:22 - 01:48:25
最後

01:48:25 - 01:48:31
所有人負的責任不一定是狀態責任

01:48:31 - 01:48:38
如同我們剛才對71條的理解

01:48:38 - 01:48:41
如果它是智也有可能是行為責任啊

01:48:41 - 01:48:41
喔

01:48:41 - 01:48:45
所以這邊就是抽象跟個案判斷的差別

01:48:45 - 01:48:48
在個案上你要小心他到底是這個軌道還是這個軌道

01:48:48 - 01:48:50
如果是下面這個軌道就

01:48:50 - 01:48:53
不用討論那麼多了

01:48:53 - 01:48:54
哦

01:48:54 - 01:48:57
所以還是要聚焦在定義

01:48:57 - 01:49:01
行為所衍生的責任才是行為責任

01:49:01 - 01:49:03
抓緊這個定義

01:49:03 - 01:49:03
好

01:49:03 - 01:49:07
那我們就接著來看講義啊

01:49:07 - 01:49:09
稍微收個尾

01:49:12 - 01:49:14
既然是行為責任的話呢

01:49:14 - 01:49:16
請看一下啊

01:49:16 - 01:49:19
這個263頁

01:49:19 - 01:49:22
263頁呢

01:49:22 - 01:49:24
請看一下括號二

01:49:24 - 01:49:25
行為責任

01:49:30 - 01:49:31
好

01:49:31 - 01:49:35
那行為責任的第一行

01:49:35 - 01:49:40
本責任是指因為害行為所衍生的各種責任

01:49:40 - 01:49:47
比方說用了這腳來開車，雙手吃便當啊，有罐車翻覆了

01:49:47 - 01:49:50
這樣的清理責任

01:49:50 - 01:49:51
就是行為責任

01:49:51 - 01:49:54
好

01:49:54 - 01:49:57
請優先看一下264頁

01:49:57 - 01:49:59
我們先把內文看完

01:49:59 - 01:50:00
264頁

01:50:00 - 01:50:04
看有沒有對你附加一個更具體的、更確定的這樣的一個負擔

01:50:04 - 01:50:08
所以如果經過機關給你一個具體的指示

01:50:08 - 01:50:10
這個才叫具體的行為責任

01:50:10 - 01:50:10
這樣可以嗎？

01:50:11 - 01:50:13
可是如果只是法條有寫,

01:50:14 - 01:50:17
或者是之後這個事故真的發生了,

01:50:17 - 01:50:20
而具體的行為責任還沒有落到你們的肩膀上的時候,

01:50:20 - 01:50:22
這邊都比較偏向是抽象的。

01:50:23 - 01:50:24
所以我們來看更完整的說明。

01:50:25 - 01:50:25
來，

01:50:27 - 01:50:30
請看一下你的這個阿拉伯數字二。

01:50:30 - 01:50:31
第一行，

01:50:31 - 01:50:34
行政法義務是否已被具體化，得依事件的三個階段。

01:50:35 - 01:50:38
（一）第一階段：法令純粹規定，

01:50:38 - 01:50:41
這個時候人民負有抽象的防止義務。

01:50:41 - 01:50:45
（二）第二階段：時機發生危害後，主管機關可以介入，

01:50:45 - 01:50:49
人民只是依照法令有抽象的跟的這樣的一個防止狀態。

01:50:50 - 01:50:55
（三）第三階段：透過行政行為賦予人民具體特定的作為、不作為或容忍義務。

01:50:55 - 01:50:57
所以請看下一段，在第一階段，

01:50:58 - 01:51:03
人民還沒有發生任何具體的法律關係，也沒有可得計受的義務，

01:51:03 - 01:51:06
所以題目這樣，應該說題目也不可能這樣考，

01:51:06 - 01:51:07
好，可是第二階段，

01:51:08 - 01:51:12
第三階段，國家跟人民之間的法律關係已經透過行政行為特定的確認。

01:51:12 - 01:51:14
就可能作為給付的標的,

01:51:14 - 01:51:22
所以呢,我們在考題的時候,檢查考題的時候,一定要去確認前面那個義務是否已經經過具體化,

01:51:23 - 01:51:24
好,所以你看一下黑板喔。

01:51:26 - 01:51:29
義務從A跑到B身上,那我們就要去檢查,

01:51:29 - 01:51:33
A所負的這樣的義務,是否有經過行政機關的具體化,

01:51:33 - 01:51:35
你一定要檢視這個動作。

01:51:36 - 01:51:37
好，那剛才有三個階段嘛，

01:51:38 - 01:51:41
那在第二階段它是有爭議的，

01:51:41 - 01:51:44
所以你再看一次第二階段，你看上面的括號二。

01:51:45 - 01:51:49
第二階段是指實際發生危害之後，可以義務前。

01:51:49 - 01:51:52
所以它是一個空窗期，卡車翻覆了，

01:51:52 - 01:51:56
環保機關還沒有叫你去清理的那個空窗期，

01:51:56 - 01:51:58
那這個空窗期請列可否兩說，

01:51:59 - 01:52:00
所以你看下面的。

01:52:00 - 01:52:00
那個，倒數第三行

01:52:01 - 01:52:04
這一段，這一頁的最下面的倒數第三行，出底字

01:52:04 - 01:52:06
第二階段則上有疑義，肯定說認為

01:52:07 - 01:52:09
行政行為既未經作成，義務跟內容尚未特定

01:52:11 - 01:52:14
如果就這樣讓後手繼受，會影響法安定性

01:52:15 - 01:52:15
好

01:52:15 - 01:52:16
所以這個是

01:52:17 - 01:52:18
我念錯了

01:52:18 - 01:52:18
好

01:52:19 - 01:52:20
我這也沒了，再看一次，不好意思

01:52:20 - 01:52:21
264頁，倒數第三行中間

01:52:23 - 01:52:26
肯定說認為這時候有具體事件可資判斷，而有可繼受性

01:52:26 - 01:52:30
講白話就是卡車翻覆，所以可得特定他的義務嘛

01:52:30 - 01:52:33
卡車翻覆，所以可得特定他將來的義務嘛

01:52:33 - 01:52:34
這個是肯定說

01:52:35 - 01:52:41
可是否定說認為行政行為未經作成，他的義務到底要清理多少、要付多少錢，根本就尚未特定

01:52:41 - 01:52:45
會影響到人民將來的這個明確性原則啊，或者是法安定性啊

01:52:45 - 01:52:47
所以這時候是採否定說

01:52:47 - 01:52:49
那這個階段，肯否兩說都有人講

01:52:51 - 01:52:53
所以你們就選自己喜歡的一說就可以

01:52:54 - 01:52:54
好

01:52:54 - 01:52:56
所以我們總結一下

01:52:57 - 01:53:00
一個義務要能夠繼受,你現在學到兩件事

01:53:00 - 01:53:03
第一件事,我們討論的是以行為責任為主

01:53:03 - 01:53:07
第二個,最好它是經過這個行政行為具體化

01:53:07 - 01:53:09
這樣才會最沒有問題

01:53:09 - 01:53:10
好，請接著看黑板

01:53:11 - 01:53:14
接下來在具體行為責任這邊呢，我們要蹦出第四個

01:53:14 - 01:53:17
我們要去檢查它是否具有一身專屬性

01:53:17 - 01:53:18
這是專有名詞喔

01:53:19 - 01:53:20
什麼叫做一身專屬性？

01:53:20 - 01:53:21
這邊要借用

01:53:21 - 01:53:22
我們比例原則的適合性

01:53:23 - 01:53:27
這個義務只適合特定的人來做

01:53:27 - 01:53:30
所以這個義務如果只適合特定的人來做

01:53:30 - 01:53:33
這個義務就具備所謂的一身專屬性

01:53:33 - 01:53:34
只有那個人很適合

01:53:34 - 01:53:35
舉個例子

01:53:35 - 01:53:36
新生兒的疫苗

01:53:37 - 01:53:40
新生兒他富有接種特定疫苗的這個義務嗎

01:53:40 - 01:53:42
可是如果這個新生兒他夭折了呢

01:53:43 - 01:53:44
各位作為爸媽，你很心疼

01:53:44 - 01:53:44
哦

01:53:44 - 01:53:49
這個，這個我的骨肉死了，我來代替他接受這個疫苗的義務吧

01:53:49 - 01:53:50
有必要嗎

01:53:50 - 01:53:52
這個疫苗因為是打在他身上吧

01:53:52 - 01:53:53
打身上有什麼用

01:53:53 - 01:53:55
大概十幾年小孩會復活嗎

01:53:55 - 01:53:55
不會嘛

01:53:55 - 01:53:59
所以這個新生兒施打的疫苗的義務，他就具有一身專屬性

01:53:59 - 01:54:00
只有那個人

01:54:00 - 01:54:01
屬性

01:54:01 - 01:54:02
這時候就不會跑到八馬身上

01:54:02 - 01:54:03
哭再多你也不用打

01:54:03 - 01:54:05
所以你看265頁第三點

01:54:06 - 01:54:08
義務是否具有一身專屬性

01:54:08 - 01:54:09
這時候第一行

01:54:10 - 01:54:13
義務具體化，也要留意一身專屬性

01:54:13 - 01:54:15
這時候判準在第二行

01:54:15 - 01:54:20
義務人若經轉換，義務本身是否無法達成法律預設的目的

01:54:20 - 01:54:21
所以這邊是適合性

01:54:22 - 01:54:28
所以往下念，如疫苗施打對象比例的適合性，該註冊義務只對原施打的幼兒有意義

01:54:28 - 01:54:29
所以他具有一生專屬性

01:54:29 - 01:54:35
所以講這麼多，有一個讀書技巧就是，在這麼多的句子裡面，你要濃縮一個你方便記憶的東西

01:54:35 - 01:54:39
也就是每眼在第四行的中間，你把適合性圈起來

01:54:39 - 01:54:44
所謂的一生專屬性，就是扣緊在這個義務是否只適合某個人來做

01:54:45 - 01:54:49
所以這個義務如果只適合某個人來做，我們就不會讓他繼受

01:54:49 - 01:54:54
所以這個義務既然只適合某個人來做，我們會給他一個特殊的名稱叫一生專屬性

01:54:55 - 01:54:56
所以呢，請看黑板

01:54:57 - 01:54:57
因此

01:54:59 - 01:55:03
義務如果具有一生專屬性，我們就不會讓他討論繼受

01:55:04 - 01:55:06
要沒有一生屬性才會有後面的戲可唱

01:55:07 - 01:55:07
所以

01:55:08 - 01:55:08
為什麼

01:55:08 - 01:55:09
它是一個SOP

01:55:09 - 01:55:11
首先先去確認它是不是行為責任，再去確認它有沒有經過行政機關具體化

01:55:14 - 01:55:17
再去確認這個具體化的行為責任是否有一生專屬性

01:55:18 - 01:55:18
這樣可以嗎

01:55:19 - 01:55:19
好

01:55:20 - 01:55:20
所以呢

01:55:20 - 01:55:22
在這個地方，某個行為有沒有一生專屬性？

01:55:24 - 01:55:27
有一個醫師，從醫師就很喜歡考的一個問題就是，罰鍰有沒有一身專屬性？

01:55:30 - 01:55:32
罰鍰有沒有性？

01:55:32 - 01:55:32
而回答這個問題

01:55:33 - 01:55:36
罰鍰有沒有一身專屬性呢？你不能夠用自己的感覺

01:55:39 - 01:55:40
你必須要用四字621

01:55:41 - 01:55:42
這邊我先一口氣講好，等下看講義

01:55:43 - 01:55:44
621就說

01:55:44 - 01:55:44
罰鍰呢

01:55:45 - 01:55:47
它是具有一身專屬性的，因為罰鍰的目的是讓這個人會痛

01:55:48 - 01:55:52
荷包因此扁損，所以呢，經過荷包扁損的痛，這個要吃土了，讓他下次不會紅燈右轉諸如此類

01:55:57 - 01:55:59
所以紅燈，對不起，罰

01:56:00 - 01:56:02
的話呢，他就是要處罰那個行為人，只有適合那個人來做。

01:56:04 - 01:56:07
你把別人的錯用在別人身上，來處罰別人一點意義都沒有，對不對？

01:56:07 - 01:56:10
所以這個罰鍰是具有一身專屬性的。

01:56:11 - 01:56:18
不過呢，621之所以容登視線，不是因為他要去單純討論這個所謂一身專屬與否，而是因為他演變到一個奇妙的案子，直接畫圖給你看。

01:56:23 - 01:56:27
某甲因為做了某件事情,被機關開罰。

01:56:28 - 01:56:32
開罰當然是行為責任,而且經過開罰,他也具體化了。

01:56:33 - 01:56:36
可是呢,在開罰之後呢,某甲就往生了。

01:56:36 - 01:56:42
所以某甲的財產呢,瞬間就變成了遺產,對不對,然後被什麼,被某乙所繼受。

01:56:42 - 01:56:46
所以現在的問題就是,我們的真實法規裡面,就規定。

01:56:46 - 01:56:48
這個某甲雖然掰掰了，

01:56:48 - 01:56:51
可是呢，針對某乙所繼受的遺產的部分呢，

01:56:51 - 01:56:55
我們的機關呢，可以就遺產所得的範圍之內，

01:56:55 - 01:56:57
針對這個罰鍰呢，去做執行。

01:56:59 - 01:57:01
那如果你是某乙，你當然覺得超不爽的。

01:57:01 - 01:57:04
說好的罰鍰具一身專屬性呢？

01:57:04 - 01:57:11
如果你說好罰鍰具一身專屬性，那應該是處罰這個某甲，你怎麼可以針對我所拿到的錢去做執行呢？

01:57:11 - 01:57:16
你不就實質產生這個罰鍰的移轉了嗎？

01:57:16 - 01:57:17
再講一次對比。

01:57:17 - 01:57:24
說好的罰鍰具一身專屬性，就應該讓它死掉之後，罰鍰就不要再做任何的這個去執行。

01:57:24 - 01:57:30
你卻在假死後，針對我所得到的這個遺產，也就是我現在的財產去執行。

01:57:30 - 01:57:37
你不就是實質上針對我的錢，然後去課這個罰鍰，等於是讓這個罰鍰用在我身上，你不就違反了能力一身專屬性了嗎？

01:57:38 - 01:57:42
所以這個時候621才變成一個焦點，才變成一個議題。

01:57:43 - 01:57:44
好，先講結論。

01:57:45 - 01:57:50
針對這個答案呢，大法官還是再次義正凜然的說。

01:57:50 - 01:57:51
嗯，這邊是具一身專屬性的。

01:57:52 - 01:57:53
但是呢，如果有特別規定呢。

01:57:54 - 01:57:56
我們還是可以去執行。

01:57:56 - 01:57:57
哈，什麼，所以我們來看一下大法官，這樣如何自圓其說。

01:58:00 - 01:58:04
他如何把兩件看似對立的事情講得頭頭是道，我們來看一下。

01:58:05 - 01:58:06
請看265頁。

01:58:07 - 01:58:09
你剛才最下面深度學習這邊。

01:58:10 - 01:58:14
好，請看一下這個問題起源。

01:58:15 - 01:58:18
本號解釋中的遺產已經變成繼承人的財產。

01:58:18 - 01:58:20
若一來隔壁頁。

01:58:21 - 01:58:27
行政程序法15條對其強制執行，是否及於罰鍰不具一身專屬性？

01:58:27 - 01:58:33
大法官就會這個一本正經開始說說說說說幹話，也不是好，說說說多數意見，來看一下小寫一。

01:58:35 - 01:58:39
肯定一身專屬性，但是還是可以執行。

01:58:39 - 01:58:47
所以這邊大家要稍微容許自己稍微精神分成兩個視窗哦，兩個視窗看似有點矛盾，但是要忍耐，來看你一下出體字。

01:58:48 - 01:58:54
罰鍰處分後，未繳納前死亡，罰鍰繳納義務具有一身專屬性。

01:58:54 - 01:58:59
至於是否對遺產執行，法律有特別規定者從其規定，請記得這個結論。

01:59:00 - 01:59:05
請容許自己腦筋有點頭痛的前提下把這句話稍微先背一下，我馬上來講解。

01:59:06 - 01:59:11
也就是第一句話，第一行，罰鍰是具有一身專屬性的。

01:59:11 - 01:59:17
但是他又允許在第二行的中間，如果規定有特別立出來的話，我們還是要去做執行。

01:59:17 - 01:59:21
所以剛才黑板上的某乙的痛並沒有被解決啊，好，我現在來解釋一下。

01:59:22 - 01:59:23
好，各位某乙喔。

01:59:24 - 01:59:29
為什麼你們得到的這個遺產，也就是你現在的財產，還是可以被執行。

01:59:30 - 01:59:33
主要是大法官針對這個執行講了一句話。

01:59:33 - 01:59:37
他說這個執行不是針對假的處罰。

01:59:37 - 01:59:40
這個執行是為了貫徹我們守秩序的目的。

01:59:41 - 01:59:42
講白話什麼意思？

01:59:43 - 01:59:45
今天某甲做錯事有罰鍰。

01:59:46 - 01:59:49
可是如果我們對這個社會交代，就是說。

01:59:49 - 01:59:54
假死亡，我們還是會針對他所留下來的這個遺產，也就是別人的財產，去做執行的話。

01:59:55 - 01:59:59
會對外部社會，就是對臺灣社會做出一個警示的作用，所以他喊。

02:00:00 - 02:00:00
還是有一個守護法律秩序的目的啦

02:00:00 - 02:00:00
所以抱歉啦，根據223條比例原則為了公益，這個執行還是忍一下吧

02:00:00 - 02:00:00
所以你們忍一下，所以你們看一下

02:00:00 - 02:00:01
這個忍一下，這句話在哪裡？

02:00:11 - 02:00:15
請看第二段的這個第五行，中間句號開始：「行為人」，看到了嗎？行為人。

02:00:17 - 02:00:25
行為人受罰鍰後，於執行前死亡，就應優先考量罰鍰報應矯正違規個人行為之本質，停。

02:00:26 - 02:00:28
請把這句話畫一下底線。

02:00:30 - 02:00:32
然後寫上A，這是A目的。

02:00:34 - 02:00:35
先講結論

02:00:35 - 02:00:37
大法官認為我們不會只考量A目的

02:00:38 - 02:00:39
因為有警示作用

02:00:40 - 02:00:40
所以我們往下念

02:00:41 - 02:00:45
而因罰還有警惕作用以上，失衡而不應執行

02:00:45 - 02:00:53
順著念,或因優先考量罰還制裁現,發制裁違規行為外部結果之本質

02:00:53 - 02:00:58
而任罰還用於建立法治秩序促進公益之作用,不應因義務人死亡而喪失,故應繼續執行

02:00:59 - 02:01:01
請你把建立法治秩序畫一下底線,寫上B

02:01:02 - 02:01:03
所以大法官認為

02:01:04 - 02:01:05
是的

02:01:06 - 02:01:09
罰鍰的A作用，也就是預防理論

02:01:10 - 02:01:11
已經沒效了

02:01:11 - 02:01:12
那個已經沒用了

02:01:13 - 02:01:14
固然A目的不可繼續存在

02:01:15 - 02:01:16
可是B目的可不可以繼續存在

02:01:17 - 02:01:17
你看一下黑板

02:01:19 - 02:01:22
罰鍰不應假死亡而繼續執行

02:01:23 - 02:01:26
就會建立一種形象跟印象

02:01:26 - 02:01:29
啊你看，你生前做的壞事會影響到你的後代

02:01:30 - 02:01:33
所以人不能做壞事，人在做天在看啊

02:01:33 - 02:01:36
所以就會建立一種守護外部秩序的一個結果

02:01:36 - 02:01:37
所以你看一下

02:01:38 - 02:01:39
倒數第二行

02:01:40 - 02:01:43
這樣的作用不因義務人死亡而喪失，故應繼續執行

02:01:44 - 02:01:49
從前後文讀起來，你覺得大法官認為這個法規會持哪個目的

02:01:49 - 02:01:50
當然是B目的啊

02:01:50 - 02:01:52
所以你再看一次後面，再看一次黑板

02:01:53 - 02:01:55
621提到兩件事，罰鍰還具有一身專屬性

02:01:55 - 02:02:00
但是如果特別法規有這個

02:02:00 - 02:02:03
地方理論以外維持秩序的目的，他還是可以繼續執行

02:02:03 - 02:02:04
懂了嗎？

02:02:04 - 02:02:07
所以這個繼續執行的法條的正當性是建立在什麼上面？

02:02:08 - 02:02:09
建立在預防理論嗎？

02:02:10 - 02:02:13
不是，建立在什麼？建立在要守護外部秩序。

02:02:13 - 02:02:15
就是你現在畫底線的B。

02:02:15 - 02:02:15
這樣可以嗎？

02:02:16 - 02:02:17
有沒有聽不太懂的？

02:02:17 - 02:02:18
聽不懂是正常的。

02:02:18 - 02:02:19
為什麼？

02:02:19 - 02:02:21
因為有不同意見啊，你看一下幹譙的地方。

02:02:22 - 02:02:26
我每次講62都覺得自己很像在騙人,因為多數意見還是要講,

02:02:26 - 02:02:29
其實我是比較偏向個人比較偏向小寫二,

02:02:29 - 02:02:30
所以你看一下小寫二。

02:02:31 - 02:02:34
廖一男大官的不同意見書,肯定醫生專屬性。

02:02:35 - 02:02:38
所以呢,這個地方呢,請看一下你的括號一,

02:02:39 - 02:02:41
倒數的第三行。

02:02:42 - 02:02:44
堅持對遺產的執行，

02:02:44 - 02:02:49
無意對義務人以外的第三人及繼承人施加不利益而形同處罰，

02:02:49 - 02:02:49
我就問，

02:02:49 - 02:02:52
你得到的遺產要扣掉你先人的罰鍰

02:02:53 - 02:02:54
這個不就實質在懲罰你嗎？

02:02:55 - 02:02:58
所以我個人會比較傾向這個，可是為了要講解多數意見，

02:02:58 - 02:03:00
也就是你一試會考的答案，

02:03:01 - 02:03:04
我還是得角色扮演多數意見跟你講，

02:03:04 - 02:03:06
但其實我每次都講得很心虛，我老實講。

02:03:06 - 02:03:07
所以往下念。

02:03:08 - 02:03:13
實以違反無責任及無處罰或罰及醫生的原則。

02:03:14 - 02:03:15
可是這時候你看黑板，

02:03:16 - 02:03:20
這時候就有一個問題了，這也是多數意見當時想要解決的，只是解決的不是很圓滿。

02:03:21 - 02:03:21
你看一下。

02:03:23 - 02:03:28
他們想要解決的就是，這個錢，這個某甲，他當時做了一件壞事。

02:03:29 - 02:03:31
那這個壞事他會有所得啊。

02:03:32 - 02:03:36
那這個所得的話，我可不可以從他的這個遺產去扣？

02:03:37 - 02:03:39
他當時想要透過這個執行去解決這個問題，

02:03:39 - 02:03:42
所以廖一南大法官你直接看括號二。

02:03:43 - 02:03:48
立法者若為公平正義，對遺產的強制執行，仍應只限違規行為所取得的不法利益。

02:03:49 - 02:03:53
也就是，如果你真的要扣，你只能去扣有不法所得的。

02:03:54 - 02:03:55
這樣子的話才會比較合理。

02:03:55 - 02:03:59
不然你是扣罰鍰，你等於是把別人的錯算到後人身上。

02:04:00 - 02:04:01
好，所以你看一下第一行。

02:04:01 - 02:04:06
立法者如欲使罰鍰於死亡後，仍對其遺產強制執行，

02:04:06 - 02:04:08
需另為法理加以明定。

02:04:08 - 02:04:08
對。

02:04:09 - 02:04:17
但是呢，第二項後面，必須用在使違規行為人不能保有因違規行為所取得的不法利益者為限。

02:04:18 - 02:04:21
這個是廖義男大法官覺得比較合理的。

02:04:21 - 02:04:23
所以我們稍微統整一下，請看一下黑板。

02:04:25 - 02:04:29
先人死亡，可否對遺產去做強制執行？

02:04:30 - 02:04:32
多數意見認為罰鍰的部分也可以。

02:04:33 - 02:04:37
可是少數意見認為，如果罰鍰也可以，不就等於是讓後人去扛這個罰鍰嗎？

02:04:37 - 02:04:42
所以不同意見認為，如果要扛的話，僅限於不法所得。

02:04:42 - 02:04:43
不能夠針對罰鍰。

02:04:44 - 02:04:46
但是請注意，一試考的是多數意見，

02:04:46 - 02:04:47
你不要偷偷寫這個喔，

02:04:47 - 02:04:53
不要寫這個不法利益所得，這只是在觀念上希望讓你能夠矯正一下，不要就是過度失衡。

02:04:53 - 02:04:55
好，所以總之我們來背一下多數意見吧。

02:04:57 - 02:04:57
整併一下，

02:04:58 - 02:05:01
我們現在學的是義務的繼受。

02:05:01 - 02:05:08
所以在判斷義務是否可以繼受的時候，要去注意這個義務，尤其是行為責任的義務，它是否具有一身專屬性。

02:05:09 - 02:05:13
而行為義務如罰鍰，有沒有一身專屬性？

02:05:13 - 02:05:14
621說有。

02:05:15 - 02:05:21
但是先人的這樣的罰鍰，可不可以讓後人的這個所繼受的財產去扣？

02:05:21 - 02:05:23
大法官就說可以。

02:05:23 - 02:05:25
因為這邊有維持外部秩序的目的。

02:05:26 - 02:05:27
所以大法官處心積慮要讓它扣了，

02:05:27 - 02:05:29
不讓這個先人死亡不能去扣。

02:05:30 - 02:05:31
但是這個理由有點怪怪的,

02:05:31 - 02:05:37
因為畢竟實質上會干擾到，我是說讓後人去承擔先人的罰鍰，實質上還是有這樣的現象,

02:05:38 - 02:05:39
所以我不同意。

02:05:39 - 02:05:42
好，再來我們順著看，請看267頁。

02:05:42 - 02:05:44
267頁的第四點。

02:05:45 - 02:05:48
第四點的話呢,就是黑板上的，請看一下。

02:05:49 - 02:05:51
黑板上直接幫你寫的，第五點。

02:05:52 - 02:05:53
為什麼？

02:05:53 - 02:05:58
因為呢，我們的義務繼受最後一個關鍵就是你要有法律依據。

02:05:58 - 02:05:59
這不要死背喔。

02:05:59 - 02:06:00
喂。

02:06:00 - 02:06:00
為什麼要有法律依據？

02:06:01 - 02:06:01
法律保留啊。

02:06:02 - 02:06:05
我們前面不是有教過法律保留的核心是什麼？

02:06:05 - 02:06:07
最一開始是幹預保留嘛。

02:06:07 - 02:06:09
所以侵害人民的話就要法律依據啊

02:06:09 - 02:06:12
我就問義務從你先人跑到你頭上

02:06:13 - 02:06:14
你不就天降大任了嗎?

02:06:14 - 02:06:16
這個時候是不是有這個侵害?

02:06:16 - 02:06:17
你侵害要不要法律依據?

02:06:18 - 02:06:19
侵害當然要法律依據啊

02:06:19 - 02:06:21
所以你看一下你的阿拉伯數字四

02:06:21 - 02:06:22
第一行

02:06:22 - 02:06:25
義務既受影響，人民權力並影響到公益事件

02:06:25 - 02:06:27
依照法律保留的精神，當然要法律依據

02:06:28 - 02:06:29
哦

02:06:29 - 02:06:29
好

02:06:29 - 02:06:31
所以這個法律依據呢,請繼續看黑板喔

02:06:32 - 02:06:33
我們先一口氣講完喔

02:06:34 - 02:06:35
這邊會分成兩個區塊喔

02:06:37 - 02:06:40
第一個是概括繼受

02:06:40 - 02:06:43
這也是考題的大宗或真實世界的大宗

02:06:44 - 02:06:45
第二個是個別繼受

02:06:45 - 02:06:47
這邊是借用民法的分類

02:06:48 - 02:06:52
概括繼受就是自然人發生那個遺產的問題

02:06:52 - 02:06:56
或者是法人，就是說這個前手公司跟合併公司的問題

02:06:57 - 02:07:02
那個別繼受就是說我義務可不可以藉由契約之類的移轉給你

02:07:03 - 02:07:03
這個是個別繼受

02:07:04 - 02:07:06
那這個東西晚點再講，先講這個，這是最大宗的

02:07:09 - 02:07:15
我們的義務可不可以藉由自然人死亡或者是公司法人合併發生概括繼受

02:07:15 - 02:07:16
這邊要有法律依據

02:07:17 - 02:07:18
所以這邊請繼續看黑板

02:07:19 - 02:07:19
喔

02:07:20 - 02:07:23
我們食物界呢採取的是直接適用民法

02:07:24 - 02:07:25
這講義有喔

02:07:25 - 02:07:27
直接適用民法

02:07:27 - 02:07:27
來，我問你

02:07:27 - 02:07:30
直接適用民法的話，我們會直接適用民法哪一條

02:07:30 - 02:07:31
哪一條

02:07:31 - 02:07:32
然後產生概括繼受

02:07:33 - 02:07:34
你們最會背的嘛

02:07:34 - 02:07:34
來

02:07:34 - 02:07:35
民法哪一條

02:07:35 - 02:07:37
民法所謂的這個1148嘛

02:07:38 - 02:07:38
對不對

02:07:38 - 02:07:43
直接讓我們的這個後手,因為148的依據而享有這麼多的權利義務

02:07:43 - 02:07:45
對不起,沒有權利是義務,所以你看一下我們的267頁

02:07:47 - 02:07:48
267頁請看括號一

02:07:49 - 02:07:49
哦

02:07:50 - 02:07:53
括號一的部分請看最下面的白色圈圈三

02:07:53 - 02:07:59
最廣義來說及任司法規定上得直接適用，由繼受人直接概括繼受相關的公法義務

02:08:00 - 02:08:00
所以你看一下我們的下一頁

02:08:00 - 02:08:03
有一個食物簡介。

02:08:04 - 02:08:08
這個食物簡介只是舉例喔

02:08:08 - 02:08:09
請不要把它當成是要背的東西。

02:08:09 - 02:08:10
來我們看一下標題。

02:08:10 - 02:08:13
程序公司與繼受消滅公司的義務。

02:08:13 - 02:08:15
所以你看一下我們的出體字。

02:08:16 - 02:08:24
上訴人與臺檢公司合併後，臺檢公司消滅，上訴人為程序公司，繼受臺檢公司法人格，也該繼受相關土汙法的清除義務。

02:08:25 - 02:08:25
講白話。

02:08:26 - 02:08:29
這個公司他前手有一些公法上的清理義務。

02:08:29 - 02:08:32
那這個部分呢,我們會因為什麼法條而繼受。

02:08:32 - 02:08:38
會因為倒數第二行的,得依公司法準用75條由合併程序公司概括承受。

02:08:38 - 02:08:41
所以他直接適用的是公司法的規定。

02:08:41 - 02:08:42
好

02:08:42 - 02:08:49
所以食物檢疫是直接適用司法，直接適用司法作為概括授權的法律依據。

02:08:49 - 02:08:50
最後為什麼法律依據？

02:08:50 - 02:08:54
因為檢疫就是一種侵害啊，你就要有依據啊，這是法律保留的延伸。

02:08:54 - 02:08:55
好。

02:08:55 - 02:08:57
好，所以請繼續看黑板喔。

02:08:58 - 02:09:00
那我們的學理喔，不是這麼看的。

02:09:00 - 02:09:03
他們認為事情並沒有你想像那麼單純。

02:09:03 - 02:09:04
傻傻才做法官喔。

02:09:04 - 02:09:05
來，你看括號一。

02:09:05 - 02:09:07
這邊有兩種說法喔。

02:09:08 - 02:09:10
學理分成兩種說法，我就不是寫的喔。

02:09:10 - 02:09:11
因為講義直接有，來你看一下267頁。

02:09:13 - 02:09:16
267頁你看一下白色圈圈一。

02:09:17 - 02:09:19
267頁的白色圈圈一是學理的其中一種看法。

02:09:19 - 02:09:22
他說我們僅得類推公法規定，不得類推私法規定。

02:09:22 - 02:09:27
因為司法它是規範私人間的法律關係，不能夠直接用在公權力。

02:09:28 - 02:09:33
所以呢，依照這一說，如果公法沒有規定，基本上這個繼受就不成立。

02:09:33 - 02:09:34
喔

02:09:34 - 02:09:35
他採的比較死，這是其中一種說法。

02:09:37 - 02:09:37
好

02:09:37 - 02:09:39
再來你看一下白色圈圈二，這是比較廣的。

02:09:41 - 02:09:45
因為繼承所衍生的各種義務及受，其負擔程度一各案上屬有別。

02:09:46 - 02:09:48
講白話，它是依侵害的程度。

02:09:48 - 02:09:49
也就是

02:09:50 - 02:09:50
呃

02:09:51 - 02:09:53
這個土地汙染清除義務。

02:09:54 - 02:09:54
好

02:09:54 - 02:09:58
想像一下，你是一個前手公司，你把這個土地弄得很髒。

02:09:58 - 02:10:00
那你後手公司要不要去清。

02:10:00 - 02:10:00
這邊就會涉及到清除義務，它是幾乎沒有上限的。

02:10:03 - 02:10:05
因為你很難去估算它的天花板

02:10:05 - 02:10:06
可是往下念

02:10:06 - 02:10:09
第二行後面不當得利的返還義務

02:10:09 - 02:10:11
不當得利是不是有天花板

02:10:11 - 02:10:14
你當時嗆了多少，汙了多少，你現在就要吐出來多少

02:10:14 - 02:10:15
所以你看第三行

02:10:15 - 02:10:19
前者是會增加負擔的,侵害比較重

02:10:19 - 02:10:22
後者只是恢復原有的財產歸屬狀態,侵害較緩和

02:10:23 - 02:10:28
學者認為像後者的公法上不當得利這種,天花板可以預見的

02:10:28 - 02:10:29
它是可以類推民法

02:10:30 - 02:10:30
好

02:10:30 - 02:10:31
所以我們來整理一下

02:10:33 - 02:10:36
食物見解認為它是直接適用我們的司法

02:10:36 - 02:10:39
學理認為有一派認為只能怎麼樣,僅得類推

02:10:40 - 02:10:42
僅類推公法

02:10:43 - 02:10:44
那這時候就超嚴格的，就是

02:10:45 - 02:10:46
沒有的話就沒得用了

02:10:47 - 02:10:50
那第二種說法是它是個案判斷

02:10:50 - 02:10:54
個案類推我們的司法

02:10:55 - 02:10:56
但這個類推司法的前提是什麼

02:10:57 - 02:10:59
它這個個案必須是侵害比較小的

02:10:59 - 02:11:00
例如說

02:11:00 - 02:11:01
有天花板那種

02:11:01 - 02:11:02
哦

02:11:02 - 02:11:02
好

02:11:03 - 02:11:04
那我們總結一下

02:11:04 - 02:11:05
我先跟你講考試的狀況

02:11:07 - 02:11:09
判斷一個行為責任能不能繼受

02:11:09 - 02:11:11
要滿足前面這幾個標準

02:11:11 - 02:11:12
來快速盤點一下

02:11:12 - 02:11:15
第一個它必須經過行政行為的具體化

02:11:15 - 02:11:17
第二個它要不具醫生專屬性，第三個它要有法律依據

02:11:19 - 02:11:20
目前呢

02:11:21 - 02:11:22
在

02:11:22 - 02:11:22
食物呢

02:11:23 - 02:11:27
因為它的法律依據可以直接適用1148或者是公司法的規定

02:11:27 - 02:11:32
所以呢,它確實有滿足或者是完成義務繼受的case出現

02:11:33 - 02:11:38
但是在學理方面呢,因為它卡在要麼是類推公法,要麼是個案判斷

02:11:38 - 02:11:40
所以這邊成熟的案子還不多

02:11:41 - 02:11:43
所以考試上比較有共識的是在這個環節

02:11:44 - 02:11:45
很多

02:11:45 - 02:11:47
不是考考題不多,考題只有一題

02:11:47 - 02:11:49
在國考只有出現過一次,它是在這邊就下車了

02:11:50 - 02:11:51
它這邊就沒有滿足

02:11:51 - 02:11:52
因為法律依據是有爭議的嘛

02:11:53 - 02:11:55
所以醫生專屬性被考出來

02:11:55 - 02:11:59
應該說國家考試如果要考在有共識的點，不能往這點去擠

02:12:00 - 02:12:00
好,

02:12:00 - 02:12:01
所以他在這個地方就下車了

02:12:01 - 02:12:06
等一下你看到的國家考試，那個義務它雖然滿足了具體化，但是因為它具醫生專屬性而不得繼受

02:12:06 - 02:12:08
就不用討論法律依據。

02:12:08 - 02:12:08
好,

02:12:08 - 02:12:12
所以這個是概念上的分佈跟考試的走向。

02:12:12 - 02:12:12
好,

02:12:13 - 02:12:14
概念上的分佈,

02:12:14 - 02:12:15
前面都沒有問題，都是有共識的。

02:12:15 - 02:12:18
可是法律依據這邊就產生了歧見。

02:12:18 - 02:12:24
而法律上的，而國考的走向，因為最後面的歧見，所以目前只有考過這個醫生專屬性的部分。

02:12:24 - 02:12:25
好。

02:12:25 - 02:12:29
好，那我們來分別來看一下考題，跟食物的走向。

02:12:29 - 02:12:30
就是它有跑完的,

02:12:30 - 02:12:31
我們先來看一下考題。

02:12:37 - 02:12:39
剛才的那個步驟，都是基本版的。

02:12:39 - 02:12:43
我們等一下教完了那個考題，跟一些食物見解，我們再回來補充細節。

02:12:43 - 02:12:43
好。

02:12:43 - 02:13:01
請先幫我看到

02:13:01 - 02:13:15
272頁。

02:13:16 - 02:13:18
272頁這邊呢是國家考試的考點。

02:13:19 - 02:13:20
然後的考題,

02:13:20 - 02:13:23
然後這個考題呢,它聚焦在具有醫生專屬性。

02:13:23 - 02:13:23
好,

02:13:23 - 02:13:26
所以在我念的時候，你感受一下它到底醫生專屬在哪裡。

02:13:26 - 02:13:27
好,

02:13:27 - 02:13:29
因為我們念過了，所以請容我在第四行後面切入。

02:13:29 - 02:13:30
來你看試問。

02:13:30 - 02:13:35
試問，主管機關得否命該行違規行為人之繼承人繳納上開罰鍰或補辦相關執照手續。

02:13:36 - 02:13:37
所以為什麼要繳納罰鍰呢？

02:13:37 - 02:13:40
注意，為什麼要繳納以及為什麼具有醫師專屬性？

02:13:41 - 02:13:43
一定要去看參考法條，不然你怎麼知道它是隻適合誰做呢？

02:13:44 - 02:13:45
所以你看一下我們的86條。

02:13:45 - 02:13:49
86條，違反25條之規定者，依主類規定來處罰。

02:13:49 - 02:13:49
好,

02:13:49 - 02:13:52
所以罰鍰根據什麼事由，它一定有醫生專屬性？

02:13:53 - 02:13:54
621啊，所以這邊不用講嘛。

02:13:54 - 02:13:55
所以我們要看的是補辦。

02:13:56 - 02:13:56
好。

02:13:56 - 02:13:58
我好像講太快了，我來我放慢一點。

02:13:58 - 02:14:00
請各位跟我看內文的。

02:14:00 - 02:14:01
題目的第五行中間。

02:14:02 - 02:14:04
繳納上開罰鍰，請把它圈起來寫上一。

02:14:05 - 02:14:08
請問根據什麼釋字，罰鍰有沒有一專屬性？

02:14:09 - 02:14:10
啊，他有對不對？

02:14:11 - 02:14:12
好，所以這邊一定不能繼受嘛。

02:14:12 - 02:14:15
有繼受的話，那就是很抱歉，看錯了。

02:14:16 - 02:14:16
好，再往下。

02:14:17 - 02:14:20
補辦上開拆除執照手續，就是你偷偷跑，所以你要補辦。

02:14:22 - 02:14:24
請把[補辦]圈起來寫上二。

02:14:25 - 02:14:26
所以我現在問的問題是，

02:14:27 - 02:14:29
[補辦]這個動作是否具有一算專屬性？

02:14:29 - 02:14:30
你要看參考法條。

02:14:30 - 02:14:31
可以嗎？

02:14:31 - 02:14:31
我們一起來看。

02:14:32 - 02:14:33
請看86條。

02:14:34 - 02:14:36
86條，請看一下第三款，請看括號三喔。

02:14:37 - 02:14:37
來。

02:14:39 - 02:14:41
請問誰才要付這個補辦手續費？

02:14:41 - 02:14:41
順著念。

02:14:42 - 02:14:47
擅自拆除者，處1萬元以下罰鍰，並勒令停止拆除補辦手續。

02:14:47 - 02:14:50
所以我在問你一次，根據這一款，誰才要去補辦？

02:14:51 - 02:14:52
擅自拆除者。

02:14:53 - 02:14:55
所以請問繼承人等於擅自拆除者嗎？

02:14:55 - 02:14:56
不等於。

02:14:56 - 02:14:58
所以這個是醫生專屬的義務，有看懂了嗎？

02:14:59 - 02:15:01
你會說這樣解釋會不會太文藝了？

02:15:01 - 02:15:04
對，考試就是這麼單純，只是看你會不會理解而已。

02:15:04 - 02:15:05
所以你看一下我們的你答。

02:15:06 - 02:15:10
這邊的擬答是來自於一個背景極為相似的法務部的函。

02:15:10 - 02:15:12
它是105年的函。

02:15:12 - 02:15:12
好。

02:15:12 - 02:15:13
發普一下。

02:15:14 - 02:15:16
前三碼105是年份，後面就是流水編號。

02:15:17 - 02:15:18
好。

02:15:18 - 02:15:19
那至於是什麼，我也不知道。

02:15:19 - 02:15:20
但前面三碼是年份。

02:15:21 - 02:15:22
所以你看一下括號一。

02:15:23 - 02:15:24
有關罰鍰的部分，

02:15:25 - 02:15:25
請看右邊。

02:15:26 - 02:15:26
好。

02:15:27 - 02:15:28
這個第三行。

02:15:29 - 02:15:33
拆除罰鍰後義務人未繳納前死亡，其罰鍰具有一身專屬性不得繼承。

02:15:33 - 02:15:37
是否對遺產執行，則法律有特別規定從其規定（621號解釋）。

02:15:37 - 02:15:39
所以他重複了621號。

02:15:39 - 02:15:40
再來你看下面的括號二。

02:15:41 - 02:15:44
有關命補辦拆除手續之部分。

02:15:44 - 02:15:46
所以請看一下第一段。

02:15:46 - 02:15:52
人民的義務有時涉及特定標的或結果，其義務是否可繼承是法規精神和目的判斷。

02:15:52 - 02:15:53
跳過括號。

02:15:53 - 02:15:57
如未特別規定，在於該義務是否具高度屬人性而定。

02:15:57 - 02:15:59
所以這題的核心問題是有沒有高度屬人性。

02:16:00 - 02:16:00
好

02:16:01 - 02:16:02
所以請看一下

02:16:03 - 02:16:07
你的這個第二段

02:16:07 - 02:16:07
好

02:16:07 - 02:16:11
查貴部針對建築法86條鎖定命補辦手續義務

02:16:11 - 02:16:12
好

02:16:12 - 02:16:13
請看一下第三行後面

02:16:14 - 02:16:19
主管機關依本法86條課處罰還並令補辦手續,自以行為人為之

02:16:19 - 02:16:20
請把行為人圈起來

02:16:21 - 02:16:23
所以誰誰亂拆了,誰才有這個補辦嘛,對不對

02:16:24 - 02:16:25
所以請問你一個是非題

02:16:26 - 02:16:28
繼承人他會瞬間變成是擅自拆除者嗎

02:16:29 - 02:16:29
不會

02:16:29 - 02:16:31
所以請看一下下一段

02:16:31 - 02:16:36
至於標的土地所有權人既非行為人，即無代為補辦拆除執照手續之義務

02:16:37 - 02:16:37
所以呢

02:16:37 - 02:16:38
好

02:16:38 - 02:16:39
這時候下一段

02:16:39 - 02:16:47
是以一實部上述見解，建築法86條鎖定令補辦拆除手續，是具有一身專屬性，不因繼承而移轉於繼承人

02:16:47 - 02:16:53
故因拆除行為人死亡，自不得課處違法拆除行為人之繼承人，來補辦相關的手續之義務

02:16:53 - 02:16:54
這樣可以嗎

02:16:55 - 02:16:55
好

02:16:55 - 02:16:56
好

02:16:56 - 02:16:58
所以呢,我們回到黑板上

02:16:58 - 02:16:58
好

02:16:59 - 02:16:59
好

02:17:00 - 02:17:06
判斷一個行為責任是否能繼受,一定要去滿足有沒有具體的這個行為介入

02:17:06 - 02:17:07
再加上有沒有一身專屬性

02:17:07 - 02:17:09
再去看有沒有這個法律依據

02:17:10 - 02:17:12
雖然我們的判斷步驟有這三個動作

02:17:12 - 02:17:13
但是呢

02:17:13 - 02:17:17
因為實務上跟學理的一些歧見

02:17:17 - 02:17:17
所以呢

02:17:17 - 02:17:21
考題目前是聚焦在這個一身專屬性的部分

02:17:21 - 02:17:22
那剛才這題就是

02:17:22 - 02:17:22
好

02:17:22 - 02:17:24
通通具有一身專屬性，而不得繼受

02:17:25 - 02:17:26
罰鍰621要繳

02:17:27 - 02:17:27
然後呢

02:17:27 - 02:17:28
這個

02:17:28 - 02:17:30
補辦手續要對照參考法條

02:17:31 - 02:17:31
好

02:17:31 - 02:17:32
這樣可以嗎

02:17:33 - 02:17:33
好

02:17:33 - 02:17:36
那我們來看一個食物見解，他要把它繼受跑完的

02:17:37 - 02:17:38
他要把它繼受跑完的

02:17:38 - 02:17:38
來

02:17:39 - 02:17:40
我們看一下

02:17:40 - 02:17:40
好

02:17:40 - 02:17:40
這個

02:17:42 - 02:17:42
嗯哼

02:17:42 - 02:17:43
請看270頁

02:17:43 - 02:17:43
好

02:17:43 - 02:17:43
好

02:17:43 - 02:17:44
好

02:17:44 - 02:17:44
好

02:17:44 - 02:17:44
好

02:17:44 - 02:17:44
好

02:17:44 - 02:17:44
好

02:17:44 - 02:17:45
好

02:17:45 - 02:17:45
好

02:17:45 - 02:17:45
好

02:17:45 - 02:17:45
好

02:17:45 - 02:17:45
好

02:17:45 - 02:17:46
好

02:17:46 - 02:17:46
好

02:17:46 - 02:17:46
好

02:17:46 - 02:17:46
好

02:17:46 - 02:17:46
好

02:17:46 - 02:17:47
好

02:17:47 - 02:17:47
好

02:17:47 - 02:17:47
好

02:17:47 - 02:17:47
好

02:17:47 - 02:17:47
好

02:17:47 - 02:17:48
好

02:17:48 - 02:17:48
好

02:17:48 - 02:17:48
好

02:17:48 - 02:17:48
好

02:17:48 - 02:17:48
好

02:17:48 - 02:17:49
好

02:17:49 - 02:17:49
好

02:17:49 - 02:17:49
好

02:17:49 - 02:17:49
好

02:17:49 - 02:17:49
好

02:17:49 - 02:17:50
好

02:17:50 - 02:17:50
好

02:17:50 - 02:17:50
好

02:17:50 - 02:17:50
好

02:17:50 - 02:17:50
好

02:17:50 - 02:17:51
好

02:17:51 - 02:17:51
好

02:17:51 - 02:17:51
好

02:17:51 - 02:17:51
好

02:17:51 - 02:17:51
好

02:17:51 - 02:17:52
好

02:17:52 - 02:17:52
好

02:17:52 - 02:17:52
好

02:17:52 - 02:17:52
好

02:17:52 - 02:17:52
好

02:17:52 - 02:17:53
好

02:17:53 - 02:17:53
好

02:17:53 - 02:17:53
好

02:17:53 - 02:17:53
好

02:17:53 - 02:17:53
好

02:17:53 - 02:17:54
好

02:17:54 - 02:17:54
好

02:17:54 - 02:17:54
好

02:17:54 - 02:17:54
好

02:17:54 - 02:17:54
好

02:17:54 - 02:17:55
好

02:17:55 - 02:17:55
好

02:17:55 - 02:17:55
好

02:17:55 - 02:17:55
好

02:17:55 - 02:17:55
好

02:17:55 - 02:17:56
好

02:17:56 - 02:17:56
好

02:17:56 - 02:17:56
好

02:17:56 - 02:17:56
好

02:17:56 - 02:17:56
好

02:17:56 - 02:17:57
好

02:17:57 - 02:17:57
好

02:17:57 - 02:17:57
好

02:17:57 - 02:17:57
好

02:17:57 - 02:17:57
好

02:17:57 - 02:17:58
好

02:17:58 - 02:17:58
好

02:17:58 - 02:17:58
好

02:17:58 - 02:17:58
好

02:17:58 - 02:17:58
好

02:17:58 - 02:17:59
好

02:17:59 - 02:17:59
好

02:17:59 - 02:17:59
好

02:17:59 - 02:17:59
好

02:17:59 - 02:17:59
好

02:17:59 - 02:18:00
好

02:18:00 - 02:18:00
是什麼滿足訴我藥件

02:18:00 - 02:18:02
請看第一行假成配駐農委會林務局南投林區管理處所屬之眷屬住宅宿舍

02:18:09 - 02:18:11
然後呢他因為要搬遷嘛

02:18:11 - 02:18:16
所以第三行送件申請補助一次這個搬遷補償費

02:18:16 - 02:18:18
好所以請看下一頁

02:18:20 - 02:18:20
好

02:18:21 - 02:18:23
下一頁的部分呢請看一下第三行中間

02:18:23 - 02:18:28
行政院公務人員住宅及福利委員會遂於同年5月17日撥款予管理處

02:18:28 - 02:18:33
管理處在於同年28日撥款此補償費新臺幣180萬元予獎

02:18:34 - 02:18:34
注意喔出現了

02:18:35 - 02:18:41
是檢察官以假未居住於配住之宿舍，不符合現住人資格等情事

02:18:41 - 02:18:44
經南投地方法院判處詐欺罪在案

02:18:44 - 02:18:50
管理處及以含命假於文30日內返還所屬一次補償費180萬元

02:18:50 - 02:18:52
請把這個含命兩個字圈起來

02:18:54 - 02:18:54
所以請問

02:18:55 - 02:18:59
根據我們前面學的步驟這個含命是屬於哪個步驟的關鍵

02:19:00 - 02:19:00
具體化

02:19:01 - 02:19:04
他用行賄命他返還180萬元

02:19:05 - 02:19:07
所以請問這個180萬元是哪一種責任

02:19:08 - 02:19:09
行為責任還是重大責任

02:19:10 - 02:19:12
你是因為詐欺行為所衍生的不當得利返還

02:19:13 - 02:19:13
所以他是什麼責任

02:19:14 - 02:19:15
行為責任嘛對不對

02:19:16 - 02:19:18
有沒有聽不太懂的可以舉手

02:19:19 - 02:19:20
好，哪邊聽不懂

02:19:22 - 02:19:22
啊

02:19:24 - 02:19:24
對不起，我沒聽到

02:19:26 - 02:19:26
好

02:19:27 - 02:19:27
好

02:19:27 - 02:19:29
首先你先看一下第五行的

02:19:30 - 02:19:31
對，我看錯行數了

02:19:31 - 02:19:33
你先看一下倒數第三行的中間

02:19:33 - 02:19:36
他要去返還的是補助費180萬元

02:19:36 - 02:19:38
所以他為什麼要返還？

02:19:38 - 02:19:40
他是行為責[redacted]　還是重大責任？

02:19:41 - 02:19:41
行為好

02:19:42 - 02:19:44
請問要突出180萬元是誰說的？

02:19:47 - 02:19:49
是法條說的還是機關進一步說的

02:19:50 - 02:19:51
對，所以你看最前面

02:19:51 - 02:19:51
是不是有含命

02:19:52 - 02:19:55
所以機關是不是用說的把180萬元講得更清楚

02:19:56 - 02:19:58
所以他是一個經過具體化的動作

02:19:59 - 02:20:00
所以這個含命是一個指令

02:20:00 - 02:20:01
具體化的動作的表現。

02:20:02 - 02:20:02
好。

02:20:03 - 02:20:04
所以這時候再看下一句話，

02:20:04 - 02:20:05
倒數第二行，

02:20:05 - 02:20:05
而未獲返還，

02:20:05 - 02:20:07
假於同年8月3號死亡，

02:20:07 - 02:20:08
被告遂以假之繼承人以為被告，

02:20:08 - 02:20:09
提起本件行政訴訟，

02:20:09 - 02:20:10
所以我就問，

02:20:10 - 02:20:11
這題哪邊表現在，

02:20:11 - 02:20:12
表現在倒數第二行之後面，

02:20:12 - 02:20:13
哪邊是繼受的關鍵。

02:20:19 - 02:20:21
他是去找繼承人去告嘛。

02:20:21 - 02:20:24
所以這邊顯然就是在問實體法律關係有沒有繼受嘛。

02:20:24 - 02:20:25
對不對？

02:20:25 - 02:20:25
哦。

02:20:26 - 02:20:26
好。

02:20:26 - 02:20:29
所以綜上所述，我們用黑板跑的邏輯。

02:20:32 - 02:20:36
這邊就是在問A的180萬元可不可以去找B要啦，所以這邊一定在考義務繼受嘛，對不對。

02:20:38 - 02:20:43
所以呢，這邊是一個行為責任，因為它是一個詐欺行為所衍生不當得利返還嘛。

02:20:43 - 02:20:46
好，那這個不當得利返還有經過含命而具體化嗎？

02:20:47 - 02:20:52
那還錢這種事情呢，誰都可以馬來還嘛，對不對，所以這邊沒有一身性嘛。

02:20:52 - 02:20:53
最後法律依據。

02:20:53 - 02:20:56
法律依據食物見解適用148直接用啊，所以有沒有跑完？

02:20:56 - 02:20:57
全部都跑完了，這樣可以嗎？

02:20:58 - 02:20:59
哦。

02:20:59 - 02:20:59
好。

02:20:59 - 02:21:04
我們來看一下這個下面的這個說法，這是

02:21:06 - 02:21:08
把判決跟學理稍微融合一點點。

02:21:08 - 02:21:10
但是我們先看括號一。

02:21:10 - 02:21:16
假之返還義務，業經處分撤銷而具體化，且屬行為責任，而不具一身性，得以繼受之。

02:21:16 - 02:21:23
所以第一行，一提示死亡前以撤銷補助所為之違法收益處分，並限期返還不當得利。

02:21:23 - 02:21:25
返還義務業經處分撤銷而具體化。

02:21:25 - 02:21:29
且返還義務之源由是因詐欺行為所導致，故屬行為責任。

02:21:29 - 02:21:33
另就返還義務本身僅係恢復變動前之合法秩序，為確保依法行政。

02:21:33 - 02:21:37
所以不一定要假借來行使才能完成，而不具一身性。

02:21:37 - 02:21:41
所以這邊就稍微修飾了判決，把它融合成像一個擬答一樣給你看。

02:21:41 - 02:21:42
好。

02:21:43 - 02:21:45
再來括號二，管理處上得類推。

02:21:46 - 02:21:49
這邊是有一點配合學理去寫，但是其實你都知道。

02:21:51 - 02:21:53
食物見解可以直接使用。

02:21:54 - 02:21:55
所以他才會完成這個案子啊。

02:21:55 - 02:21:55
喔。

02:21:56 - 02:21:56
好。

02:21:56 - 02:21:59
所以下面就是把學理剛才念過的東西再講一次，我就不做。

02:22:00 - 02:22:00
倍數了，總之呢

02:22:01 - 02:22:05
依照食物見解，它是可以直接適用148作為法律依據的，而跑完整個程序。

02:22:06 - 02:22:08
好，有沒有聽不太清楚的？

02:22:09 - 02:22:10
可以喔

02:22:10 - 02:22:10
這就是一個例子而已。

02:22:11 - 02:22:13
這是一個跑完的例子給你看一下。

02:22:14 - 02:22:14
好

02:22:14 - 02:22:16
那麼我們還有一點時間喔

02:22:16 - 02:22:22
我要講幾個剛才那個判斷步驟上面的一些細節。

02:22:23 - 02:22:25
首先呢，我們先看一下喔

02:22:26 - 02:22:29
這個其實也是最後一個啦。

02:22:30 - 02:22:32
請幫我看一下我們的268頁。

02:22:32 - 02:22:34
因為我還有兩個東西沒講。

02:22:36 - 02:22:36
好

02:22:39 - 02:22:41
今天到目前為止就是講四個字

02:22:41 - 02:22:42
權力跟義務

02:22:42 - 02:22:45
權力怎麼判斷，義務是否繼受

02:22:45 - 02:22:51
而義務是否繼受要跑剛才的邏輯，以行為責任為核心，有沒有具體化，有沒有一性，有沒有法律依據。

02:22:51 - 02:22:53
然後請回到黑板這邊

02:22:53 - 02:22:56
再講概括繼受之餘

02:22:56 - 02:22:58
撇開依據不談

02:22:58 - 02:23:02
接下來有一個法律都沒有規定的

02:23:02 - 02:23:05
一個空窗的地方，就是反概括繼受的範圍。

02:23:06 - 02:23:11
就好比我們在學民法那個繼承編的時候，不是會討論到繼受的範圍嗎？

02:23:11 - 02:23:12
對不對？

02:23:12 - 02:23:15
我們會討論到限定繼承還是概括繼承全部嗎？

02:23:15 - 02:23:15
好。

02:23:15 - 02:23:17
所以這邊的範圍學理就進一步討論了。

02:23:18 - 02:23:21
請問自然人如果要繼受先人的這樣的義務的話

02:23:21 - 02:23:25
他是不是要以限定繼承為主

02:23:25 - 02:23:30
所以學理就認為為了保護那個後手，因為後手根本就是天降大任嘛

02:23:30 - 02:23:32
所以他應該是限定在限定的部分

02:23:32 - 02:23:33
所以你看一下講義

02:23:34 - 02:23:35
268頁第一行

02:23:36 - 02:23:40
無論類推適用或直接適用司法規定，繼受學者會進一步探討概括繼受的範圍

02:23:41 - 02:23:46
由於繼受人並非真正行為人，只是依法繼受，是否應限定責任範圍而減低後手的衝擊

02:23:47 - 02:23:48
在立法論上

02:23:48 - 02:23:49
學者認為

02:23:49 - 02:23:54
得是繼受人跟這個被繼受人跟繼受人是否為自然人還是法人有差

02:23:54 - 02:23:56
如果都是自然人，則限定繼承喔

02:23:57 - 02:23:58
可是請看第三行

02:23:58 - 02:23:59
中間反觀如果都是法人

02:24:00 - 02:24:04
法人則經吸收合併，被吸收人的法人格認識之存續在後手身上，後手原則上承擔全部責任。

02:24:08 - 02:24:11
除非後手有值得保護之信賴，才能夠個案減輕，所以講白話就是自然人，我們就學者主張限定繼承。

02:24:17 - 02:24:23
可是如果是法人，那你的償還能力可能相對較高，我們就這個全部的來繼承，就不會限定範圍。

02:24:23 - 02:24:25
這個是更細膩的一個點。

02:24:26 - 02:24:30
迄今還沒有考過，它是一個比較細的，所以就是做最後的補充。

02:24:30 - 02:24:30
好。

02:24:31 - 02:24:34
那麼來看一下這個黑板的右邊。

02:24:35 - 02:24:38
黑板的右邊我們剛才沒有講到的是這個，個別繼受。

02:24:40 - 02:24:50
個別繼受通常是建立在一種可能性上面，如果是以司法的角度來看，我們會先簽一個就是債務的讓渡契約嘛，對不對？

02:24:50 - 02:24:50
哦。

02:24:50 - 02:24:50
就是才會產生個別繼受。

02:24:50 - 02:24:56
所以司法如果要發生義務的個別繼受，要建立契約，那在行政法的世界也是這樣子。

02:24:56 - 02:24:58
不過這邊會碰到兩個考驗。

02:24:58 - 02:24:58
喔。

02:24:59 - 02:25:00
第一個考驗就是

02:25:02 - 02:25:07
我們能夠簽契約在私人之間移轉這樣的公法上義務嗎？

02:25:08 - 02:25:09
這是第一個問題。

02:25:09 - 02:25:13
第二個問題就是他有沒有特別排除的規定。

02:25:13 - 02:25:14
他會碰到這兩個考驗。

02:25:15 - 02:25:20
那這個問題呢，契約能不能簽訂這樣讓渡義務的這樣一個內容？

02:25:21 - 02:25:23
這邊呢，一定要有一個處分權的規定。

02:25:25 - 02:25:27
這個處分權不是行政處分的意思。

02:25:27 - 02:25:29
這邊是借用物權的說法，也就是說

02:25:30 - 02:25:33
你要有處分這個義務的權能，要有法律的特別規定。

02:25:34 - 02:25:37
如果你沒有這個處分特定義務的權能的話，你再怎麼籤契約都沒有辦法。

02:25:38 - 02:25:40
都不能移轉出去，所以比方說各位如果有清理廢棄物的義務。

02:25:43 - 02:25:46
如果廢棄物清理法沒有給你移轉這個義務的權能，

02:25:47 - 02:25:49
你是不能跟別人簽任何這種移轉的契約的。

02:25:49 - 02:25:49
哦。

02:25:49 - 02:25:51
你必須要有一個處分權。

02:25:52 - 02:25:55
好，而且也要法律沒有特別禁止。

02:25:55 - 02:25:57
所以你必須滿足這兩件事。

02:25:57 - 02:25:57
我們來看一下講義喔。

02:25:58 - 02:26:00
請看一下你的這個

02:26:00 - 02:26:01
括號二,第一行

02:26:03 - 02:26:10
此際繼受多半來自當事人的同意,所以首先法律要事先授予處分公法義務的權限

02:26:11 - 02:26:15
而且呢,這樣的公益目的不會受影響至於,且無其他禁止規定

02:26:15 - 02:26:22
所以請把第二行的前面,公法義務的權限把它標一下底線,然後寫上A

02:26:22 - 02:26:26
然後呢,第三行中間無其他禁止規定

02:26:26 - 02:26:29
然後寫上B,你必須要通過這兩個考驗

02:26:31 - 02:26:35
那這兩個考驗如果都通過的話呢,請問債務要怎麼移轉

02:26:36 - 02:26:37
法律沒寫對不對

02:26:37 - 02:26:39
所以司法可不可以作為行政法的法源

02:26:40 - 02:26:45
可以,所以請看第三行,自得類推適用這個民法有關債務移轉的相關細節規定

02:26:46 - 02:26:50
所以這一段短短的,但是有兩個層次

02:26:50 - 02:26:53
第一個層次就是它到底能不能移轉

02:26:53 - 02:26:56
第二個如果可以移轉的話,怎麼具體地去做

02:26:56 - 02:26:58
類推適用民法來補充細節

02:26:58 - 02:26:59
OK

02:26:59 - 02:27:02
所以這短短的一段有兩個層次去補充哦

02:27:03 - 02:27:03
好

02:27:04 - 02:27:06
所以我們學到這邊，應該算是學全了啦

02:27:06 - 02:27:08
就是針對義務的繼受部分，所以到目前為止有兩件事情

02:27:08 - 02:27:11
你概括地把它記起來，第一件事情就是行為責任怎麼去繼受

02:27:15 - 02:27:17
第二個就是細節的補充

02:27:17 - 02:27:21
表現在繼承的範圍，跟這個特定繼受怎麼跑

02:27:21 - 02:27:23
個別繼受怎麼跑，我這邊講一個考點喔

02:27:26 - 02:27:27
24有一年考了那個

02:27:31 - 02:27:33
個別繼受的小問題

02:27:33 - 02:27:37
他是在眾多題目當中考一小題，所以他不算主要在考

02:27:37 - 02:27:39
像剛才那個消防特考是主要在考對不對

02:27:40 - 02:27:42
我們24年就在考這個小地方

02:27:42 - 02:27:43
他考的點就是說

02:27:44 - 02:27:46
房屋稅條例裡面,要去繳房屋稅嘛,對不對

02:27:46 - 02:27:53
那房屋稅條例他規定就是共有人得約定一個人去繳納這個房屋稅

02:27:53 - 02:27:54
所以請問

02:27:55 - 02:27:59
我們交給共有人之一某甲,代替以丙丁去繳這個房屋稅,到底算不算

02:28:00 - 02:28:00
那是義務繼受。

02:28:01 - 02:28:02
所以那邊的考點就是,

02:28:02 - 02:28:04
房屋稅條例的那條,

02:28:04 - 02:28:06
可以推舉一個人做窗口去繳錢。

02:28:07 - 02:28:10
算不算是這個個別計受的一個處分權的規定。

02:28:11 - 02:28:11
這樣懂了嗎？

02:28:12 - 02:28:13
當年那題在考這個。

02:28:13 - 02:28:14
好。

02:28:14 - 02:28:17
所以這個是點出來的。

02:28:17 - 02:28:18
也就是說,

02:28:18 - 02:28:19
個別計受,

02:28:19 - 02:28:21
他要通過這兩個考驗,

02:28:21 - 02:28:24
他有沒有處分權以至於可簽契約,

02:28:24 - 02:28:24
也

02:28:25 - 02:28:27
然後另外法律有沒有做其他的例外禁止的規定？

02:28:28 - 02:28:28
好。

02:28:28 - 02:28:29
這樣OK了嗎？

02:28:29 - 02:28:29
好。

02:28:30 - 02:28:32
那我們就大概把這邊學全了。

02:28:33 - 02:28:35
那我看看有沒有什麼要補充的

02:28:35 - 02:28:36
嗯

02:28:37 - 02:28:39
269頁這邊

02:28:40 - 02:28:41
是一個例子

02:28:41 - 02:28:43
所以我們剛剛已經舉得差不多了

02:28:43 - 02:28:44
所以我就不再細講了。

02:28:45 - 02:28:46
然後，

02:28:47 - 02:28:47
再來，

02:28:47 - 02:28:49
我們看一下，

02:28:49 - 02:28:50
好。

02:28:50 - 02:28:52
我們先擬定

02:28:53 - 02:28:54
抱歉

02:28:54 - 02:28:55
擬定一下下次進度

02:28:55 - 02:28:56
先翻到274頁。

02:28:58 - 02:28:59
好。

02:29:00 - 02:29:02
274頁這邊呢是下次的進度

02:29:02 - 02:29:03
我們下次再詳細講

02:29:04 - 02:29:05
那我待會再補充一個東西

02:29:05 - 02:29:06
我們就下課。

02:29:06 - 02:29:07
這邊的邏輯是什麼？

02:29:07 - 02:29:08
你看一下標題，

02:29:08 - 02:29:09
小寫三，

02:29:09 - 02:29:10
法律關係的消滅。

02:29:10 - 02:29:10
所以，

02:29:11 - 02:29:12
我們前面講到了，

02:29:12 - 02:29:12
成立

02:29:13 - 02:29:14
又講到了變動

02:29:14 - 02:29:16
然後這邊自然就會進到消滅

02:29:16 - 02:29:17
因為我們常講四個字

02:29:17 - 02:29:19
法律關係的得喪變更嘛

02:29:20 - 02:29:20
所以有得

02:29:21 - 02:29:21
就有變更

02:29:21 - 02:29:22
就有傷

02:29:22 - 02:29:25
所以這邊是法律關係的種種消滅的原因

02:29:25 - 02:29:26
下次會詳細講

02:29:26 - 02:29:30
然後這邊也隱藏了一些申論題會考的考點,

02:29:30 - 02:29:31
詳細下次再跟你講,

02:29:31 - 02:29:33
總之請建立那個體系感,

02:29:33 - 02:29:34
為什麼在講這個,

02:29:34 - 02:29:37
你要建立這種自圓其說的小能力。

02:29:37 - 02:29:37
好,

02:29:37 - 02:29:39
我們最後來講一個食物見解,

02:29:39 - 02:29:39
當結尾,

02:29:39 - 02:29:40
請幫我翻到

02:29:41 - 02:29:42
263頁。

02:29:48 - 02:29:48
好,

02:29:49 - 02:29:50
263頁呢,

02:29:50 - 02:29:51
這邊呢,

02:29:51 - 02:29:53
請看一下最上面的標題,

02:29:53 - 02:29:54
（二）

02:29:55 - 02:29:55
行為責任。

02:29:56 - 02:29:57
那我先解釋一下，

02:29:57 - 02:30:00
為什麼我在這一頁要放下面的東西。

02:30:00 - 02:30:01
食物大聲說，

02:30:01 - 02:30:04
通常食物大聲說就會扣緊前面的某一段的某個概念。

02:30:04 - 02:30:07
所以呢,這段自然是扣緊在前面的括號二,

02:30:07 - 02:30:09
這邊會出現一個行為責任,

02:30:09 - 02:30:11
我就邀請大家來辨認一下。

02:30:11 - 02:30:13
好,所以我們來看一下這個重點。

02:30:14 - 02:30:15
那bytheway,為什麼這個最後講?

02:30:15 - 02:30:18
因為這個跟義務繼受不直接相關,所以我們最後講,

02:30:18 - 02:30:21
所以這個只是來詮釋它為什麼是行為責任,

02:30:21 - 02:30:23
它是一個很典型的例子。

02:30:24 - 02:30:25
好,所以請看重點。

02:30:26 - 02:30:28
AD為區域計畫公告後,

02:30:28 - 02:30:31
經縣政府規定為農牧用地土地,

02:30:31 - 02:30:35
所有人甲未經許可在上面新建鐵皮屋做工廠使用,

02:30:35 - 02:30:37
所以請把所有人甲畫下底線,

02:30:37 - 02:30:39
請問所有人甲是不是行為人?

02:30:40 - 02:30:41
是啊,他違法新建嘛,

02:30:41 - 02:30:42
對不對?

02:30:42 - 02:30:44
好，這時候請看第三行後面，

02:30:44 - 02:30:48
事後甲將A地連同地上鐵皮屋出售交付於乙，

02:30:49 - 02:30:50
請問，

02:30:50 - 02:30:53
主管機關與乙取得A地所有權後，

02:30:53 - 02:30:58
然後依區域計畫法21條後段命拆除地上鐵皮屋恢復原狀,

02:30:58 - 02:31:00
應以何人為處分對象較為合適？

02:31:00 - 02:31:02
所以這邊的一個點就是在於說，

02:31:03 - 02:31:04
何人是一件事情，

02:31:05 - 02:31:08
可是我們去找適合對象下手的時候，要符合構成要件啊。

02:31:09 - 02:31:10
所以你來看一下這個構成要件。

02:31:11 - 02:31:14
這個構成要件在你的這個第二段，

02:31:14 - 02:31:15
來你看第二段。

02:31:16 - 02:31:18
依該等規定之意旨，

02:31:18 - 02:31:22
當有要求使用人不得違反使用規制之不作為義務。

02:31:22 - 02:31:26
基於任何人在此等土地上做使用均受該規範之限制。

02:31:26 - 02:31:27
所以下一段,

02:31:27 - 02:31:30
換言之，只要使用土地違反使用管制,

02:31:30 - 02:31:34
即是違反區域計畫法15條之要求的使用,

02:31:34 - 02:31:37
而為21條違反15條之管制使用者之涵攝範圍。

02:31:38 - 02:31:39
所以講人話什麼意思？

02:31:40 - 02:31:41
甲是違法使用，

02:31:41 - 02:31:42
他要猜，

02:31:42 - 02:31:45
可是乙，他在故事裡面，他也有違法使用，

02:31:45 - 02:31:46
所以他也要猜。

02:31:46 - 02:31:47
所以這個問題很簡單,

02:31:47 - 02:31:50
甲跟乙都違法使用，我們要找誰負責？

02:31:50 - 02:31:50
這樣懂了嗎？

02:31:51 - 02:31:54
好，所以先簡單，先簡短下一個中間結論。

02:31:55 - 02:31:57
甲跟乙都要猜？

02:31:57 - 02:32:00
請問這樣猜的責任是行為責任還是？

02:32:00 - 02:32:00
狀態責任。

02:32:01 - 02:32:06
他不會因為他是受讓人就一定等於狀態責任，他是因為違法興建而被賦予拆除，所以是違法行為所衍生的，所以他是什麼責任？

02:32:09 - 02:32:10
行為責任，這樣明白了嗎？

02:32:11 - 02:32:12
我只要講這件事情。

02:32:13 - 02:32:15
好，那最後大家來猜一下。

02:32:16 - 02:32:18
既然甲跟乙都是行為責任，

02:32:18 - 02:32:23
那我們面對甲跟乙，如果你是這邊的行政機關，你要找誰拆？

02:32:24 - 02:32:25
你要找誰拆？

02:32:26 - 02:32:29
這個東西會在後面行政法詳細教。

02:32:30 - 02:32:31
這邊是一個專有名詞，

02:32:32 - 02:32:34
叫做複數責任人的選擇。

02:32:34 - 02:32:36
複數責任的選擇，

02:32:36 - 02:32:37
因為這邊有兩個行為責任嘛，對不對？

02:32:38 - 02:32:39
好。

02:32:39 - 02:32:44
複數行為人的選擇，複數責任的選擇也是跟比例原則很有關係。

02:32:44 - 02:32:45
好，老師請問你喔。

02:32:46 - 02:32:47
比例原則強調的是適合性，

02:32:48 - 02:32:51
那我問你，選擇甲跟乙去拆房子，誰比較適合？

02:32:52 - 02:32:54
不要急啊，想一下啊。

02:32:54 - 02:32:55
房子現在在誰身上？

02:32:55 - 02:32:56
在假身上嗎？

02:32:56 - 02:32:57
不是，

02:32:57 - 02:32:58
所以誰拆比較適合？

02:32:58 - 02:32:59
現任屋主嘛。

02:33:00 - 02:33:01
現任地主嘛，

02:33:01 - 02:33:01
所以你看一下，

02:33:02 - 02:33:03
我們的這個喔，

02:33:04 - 02:33:05
下一段，

02:33:06 - 02:33:07
在你的264頁。

02:33:09 - 02:33:11
264頁你看一下阿拉伯數字三喔。

02:33:13 - 02:33:13
甲乙

02:33:13 - 02:33:16
將甲連同地上鐵皮屋出售於乙，僅甲對地上物具有事實上處分權，

02:33:19 - 02:33:22
主管機關自應以甲為恢復原狀之處分對象。

02:33:23 - 02:33:23
好。

02:33:24 - 02:33:26
這個字應該把它圈起來，

02:33:27 - 02:33:28
然後寫上三個字「適合性」，

02:33:29 - 02:33:29
也就是我們

02:33:30 - 02:33:34
在選擇，我們在從複數責任人去做選擇的時候，

02:33:35 - 02:33:37
我們會搭配比例原則這樣的思維。

02:33:39 - 02:33:39
哦，

02:33:39 - 02:33:42
所以這個食物見解為什麼要這一秒去講？

02:33:43 - 02:33:45
因為它是行為責任的例子，

02:33:46 - 02:33:49
而且他在故事當中有兩個以上的行為責任人，

02:33:49 - 02:33:53
我們會再搭配比例原則的適合性去做挑選。

02:33:53 - 02:33:54
所以往下念。

02:33:55 - 02:33:56
第二行後面，

02:33:56 - 02:34:00
又假因出售及地方交付地上物，對地上物已

02:34:00 - 02:34:01
無事實上處分權，

02:34:01 - 02:34:07
這時候下面處分以甲為處分對象及命甲拆除以無處分權之房屋，則不可能實現。

02:34:07 - 02:34:09
不可能實現就是沒有適合性啊。

02:34:10 - 02:34:12
沒有適合性的話往下念，就會在第二行違法。

02:34:13 - 02:34:16
因此，所以以為甲為處分對象既有裁量之違法，

02:34:16 - 02:34:19
這個裁量違法是由哪一種裁量瑕疵？

02:34:20 - 02:34:23
這個裁量如果找甲的話，會有裁量瑕疵，哪一種裁量瑕疵？

02:34:23 - 02:34:25
你違反比例原則的話，哪一種裁量瑕疵？

02:34:26 - 02:34:27
我裁量逾越嘛。

02:34:27 - 02:34:30
所以，可因以回復原狀之處分對象。

02:34:31 - 02:34:34
所以這個實務見解有兩個含義。

02:34:35 - 02:34:38
第一個，他們負的都是行為責任，所以放在這邊。

02:34:38 - 02:34:42
第二個衍生的比較細的點就是，甲跟乙都有行為責任啊。

02:34:43 - 02:34:44
那這時候我們實際要找誰？

02:34:45 - 02:34:52
我們實際要找最適合的，也就是乙，因為他才有處分權去做這個適合的對應的處理。

02:34:52 - 02:34:57
好，所以這個例子我們最後才講，因為它比較跟繼受不直接相關。

02:34:57 - 02:34:58
好。

02:34:58 - 02:35:02
好，所以呢，我們就把相關進度都教完了。

02:35:02 - 02:35:04
我們下次就會從這個法律關係的消滅，

02:35:04 - 02:35:06
然後老師一句提醒，

02:35:06 - 02:35:09
我們今天呼嚕呼嚕也上了40頁左右以上。

02:35:09 - 02:35:13
所以每次進度都有一些這個飛躍式的成長。

02:35:13 - 02:35:16
所以請各位要記得自我複習，或者是不懂的地方要隨時來問。

02:35:16 - 02:35:23
因為一旦累積到後面，這個問題成倍數膨脹，恐怕你會失去對行政法的學習興趣了。

02:35:23 - 02:35:27
可是你再怎麼沒興趣，它也是200分的、300分的一環嘛。

02:35:27 - 02:35:29
所以請大家好好要把握自己的命運。

02:35:29 - 02:35:30
有不懂的話要趕快提早來問。

02:35:31 - 02:35:33
那祝福大家，我們明天見。

02:35:33 - 02:35:33
謝謝。